租税特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

令和八年三月三十一日

内閣総理大臣　高市　早苗

政令第九十八号

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律（令和八年法律第十二号）の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号）の一部を次のように改正する。

目次中「第十九条の四」を「第十九条の四の二」に、「第八節　譲渡所得等」を「第七節の四　譲渡所得等」に、「第八節の二　有価証券の譲渡による所得の課税の特例等（第二十五条の八―第二十五条の十五）」を「第八節　有価証券の譲渡による所得の課税の特例等（第二十五条の八―第二十五条の十五の二）　第八節の二　特定暗号資産の譲渡による所得の課税の特例等（第二十五条の十五の三）」に、「第四十四条の三」を「第四十四条の四」に改める。

第一条の四第三項中「に規定する政令」を「及び第五号に規定する政令」に改め、同項第一号中「第三条第一項第四号」の下に「又は第五号」を加え、同条第五項中「第三条第一項第四号」の下に「及び第五号」を加え、同項第一号中「同項第四号」の下に「又は第五号」を、「した法人」の下に「又は同号に規定する該当することとなる法人（次項第一号及び第二号において「対象者等同族会社」という。）」を加え、同条に次の二項を加える。

6　法第三条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一　法第三条第一項第五号に規定する特定法人（以下この項において「特定法人」という。）が同族会社公社債（対象者等同族会社が発行する公社債をいう。以下この項において同じ。）の利子の支払を受ける場合において、同号に規定する対象者その他の政令で定める者（以下この項において「対象者等」という。）が特定法人公社債（当該特定法人が発行する公社債をいう。以下この号において同じ。）の利子の支払を受けるときにおける当該特定法人公社債につき次に掲げる契約が締結されていることにより、当該対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合

イ　当該特定法人公社債に係る債務を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約

ロ　当該特定法人公社債に係る債務につき当該対象者等同族会社が保証を行うこととされている契約（ハに掲げる契約を除く。）

ハ　当該特定法人公社債に係る債務につき保証人が保証を行う場合における当該保証に係る求償権を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約

二　対象者等が特定法人公社債（特定法人が発行する公社債をいう。以下この号及び次号において同じ。）の利子の支払を受ける場合において、特定株主等（法第三条第一項第五号に規定する支払の確定した日において当該特定法人公社債を発行した特定法人の株主（以下この号において「特定法人株主」という。）又は当該特定法人株主と特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該特定法人株主その他の財務省令で定める者をいう。）が対象者等同族会社から同族会社公社債の利子の支払を受けるときにおける当該特定法人公社債につき次に掲げる契約が締結されていることにより、当該対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合

イ　当該特定法人公社債に係る債務を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約

ロ　当該特定法人公社債に係る債務につき当該対象者等同族会社が保証を行うこととされている契約（ハに掲げる契約を除く。）

ハ　当該特定法人公社債に係る債務につき保証人が保証を行う場合における当該保証に係る求償権を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約

三　前二号に掲げる場合のほか、特定法人公社債又は同族会社公社債に係る債務の弁済に関する契約、当該特定法人公社債に係る債務の保証に関する契約その他の契約の内容その他の状況からみて、対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合

7　第三項及び第四項の規定は、前項第二号に規定する特殊の関係のある法人について準用する。この場合において、第三項中「法第三条第一項第四号及び第五号に規定する政令で定める」とあるのは「第六項第二号に規定する」と、同項第一号中「法第三条第一項第四号又は第五号」とあるのは「第六項第二号」と、「対象者」とあるのは「特定法人株主」と、同項第二号及び第三号中「対象者」とあるのは「特定法人株主」と読み替えるものとする。

第四条の三第一項第二号中「に掲げる」を「又は第五号に掲げる」に改め、同条第四項中「同項第三号」を「同項第四号」に改める。

第四条の六の二第三十六項中「第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項まで」を「第三十七条の十四第四十二項から第四十四項まで」に改める。

第四条の七の二第一項第一号中「又は同項第二号」を「、同項第二号に掲げる投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び同条第二十四項に規定する外国投資信託又は法第九条の四の二第一項第三号」に、「（次号」を「（同号」に改め、同項第二号中「又は」を「当該証券投資信託等が同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類するもの）又は」に改める。

第五条の二の二中「第九条の八」を「第九条の八第一項」に、「同条各号」を「同項各号」に改め、同条に次の二項を加える。

2　法第九条の八第一項の金融商品取引業者等は、同条第二項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかつたものとされる同項に規定する非課税口座内上場株式等の配当等（次項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。）につき法第八条の三第三項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第二百二十条の規定にかかわらず、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。

3　前項の場合において同項の金融商品取引業者等は、第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、前項の非課税口座内上場株式等の配当等の額及び当該非課税口座内上場株式等の配当等について法第八条の三第三項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。

第五条の三第三項中「額が」を「額及び法第十条第四項の規定により控除をすべき金額が」に、「の額を」を「の額及び同項の規定による控除をすべき金額を」に、「に法第十条第七項」を「に同条第七項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項第二号中「第七項第二号」を「第六項第二号及び第十四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「並びに法」の下に「第十条の二第一項、」を加え、「第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項」を「第十条の五第三項」に、「第四項まで」を「第三項まで」に改め、「第十条の五の五第三項」の下に「、第十条の五の六第三項及び第四項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項及び第十一項を削り、同条第十二項中「又は第四項」を「、第四項又は第七項」に、「同条第八項第二号」を「同条第八項第三号」に、「適用年（以下この条」を「対象年（以下この項」に、「「適用年」を「「対象年」に、「法第十条第八項第三号」を「同号」に、「の計算」を「（第十五項において「比較試験研究費の額」という。）の計算」に、「、基準年から適用年」を「、基準年から対象年」に、「試験研究費の額は、次」を「試験研究費の額（同条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この項及び第十五項において同じ。）は、次」に改め、同項各号中「適用年」を「対象年」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項を同条第十項とし、同条第十四項中「、適用年」の下に「（同項第二号に規定する適用年をいう。以下この項及び次項において同じ。）」を加え、「同号」を「同条第八項第八号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十五項を同条第十二項とし、同条第十六項中「第十二項第二号、第十四項」を「第九項第二号、第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条に次の二項を加える。

14　法第十条第八項第九号に規定する政令で定めるものは、他の者に委託する試験研究のうち国外において行われるもので、医薬品等（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。）に係る試験研究で当該医薬品等の有効性及び安全性の確認のために行う臨床試験（科学的な質及び成績の信頼性が確保されていると認められるものとして財務省令で定めるものに限る。）に関するもの以外のものとする。

15　法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年において、当該個人の比較試験研究費の額が零である場合には、同項に規定するその年分の試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合に該当しないものとする。

第五条の四を次のように改める。

（特別試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除）

第五条の四　法第十条の二第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の二第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。

2　法第十条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の同号に規定する控除対象特別試験研究費の額のうち次項第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる試験研究に係る同条第二項第二号に規定する控除対象特別試験研究費の額に相当する金額（以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。）とし、同条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、その年分の同項第一号に規定する控除対象特別試験研究費の額（当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。）のうち次項第三号、第四号、第十号及び第十一号に掲げる試験研究に係る同条第二項第二号に規定する控除対象特別試験研究費の額に相当する金額とする。

3

法第十条の二第二項第一号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。

一　特別研究機関等（次のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。）と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

イ　科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号）第二条第八項に規定する試験研究機関等

ロ　国立研究開発法人

ハ　福島国際研究教育機構

ニ　国立健康危機管理研究機構

二　大学等（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する大学若しくは高等専門学校（これらのうち構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。）又は国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。）と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担並びにその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該大学等が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨並びにその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

三　特定新事業開拓事業者（産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）第二条第六項に規定する新事業開拓事業者のうちその設立の日以後の期間が十五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。）と共同して行う試験研究で、当該特定新事業開拓事業者との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該特定新事業開拓事業者の役割分担並びにその内容、当該個人及び当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該特定新事業開拓事業者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

イ　当該個人がその発行済株式又は出資（その有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人（当該法人が法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人である場合には、他の通算法人（同条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。）を含む。）

ロ　当該個人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係がある法人

四　成果活用促進事業者（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者その他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）と共同して行う試験研究（当該成果活用促進事業者の行う同条第一項第三号ハに掲げる研究開発その他これに準ずる研究開発として財務省令で定めるもの（第十一号において「成果実用化研究開発」という。）に該当するものに限る。）で、当該成果活用促進事業者との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該成果活用促進事業者の役割分担並びにその内容、当該個人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該成果活用促進事業者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

五　他の者（特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。）と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担並びにその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該他の者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

六　技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画（当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

七　特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

八　大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

九　特定中小企業者等（法第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書を提出するもの（第十三号において「中小事業者等」という。）、同法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。）のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究（委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定（以下この項において「委任契約等」という。）により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第十二号までにおいて同じ。）で、当該特定中小企業者等との委任契約等（当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの（当該試験研究の主要な部分について当該特定新事業開拓事業者が再委託を行うものを除く。）

十　特定新事業開拓事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該特定新事業開拓事業者とのその委託に係る委任契約等（当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの（当該試験研究の主要な部分について当該特定新事業開拓事業者が再委託を行うものを除く。）

イ　その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの（以下この項において「工業化研究」という。）に該当しないものであること（その委託に係る委任契約等において、当該特定新事業開拓事業者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。）。

ロ　その委託する試験研究が主として当該特定新事業開拓事業者の有する知的財産権等（法第十条の二第二項第一号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。以下第十二号までにおいて同じ。）を活用して行うものであること（その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該特定新事業開拓事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。）。

十一　成果活用促進事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもの（当該成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当するものに限る。）で、当該成果活用促進事業者とのその委託に係る委任契約等（当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの（当該試験研究の主要な部分について当該成果活用促進事業者が再委託を行うものを除く。）

イ　その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること（その委託に係る委任契約等において、当該成果活用促進事業者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。）。

ロ　その委託する試験研究が主として当該成果活用促進事業者の有する知的財産権等を活用して行うものであること（その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該成果活用促進事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。）。

十二　他の者（特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。）に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等（当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

イ　その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること（その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。）。

ロ　その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること（その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。）。

十三　特定中小企業者等（中小事業者等に限る。）からその有する知的財産権（法第十条の二第二項第一号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。）の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細（当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。）その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

十四　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法（平成十六年法律第百三十五号）第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの

十五　次に掲げる要件の全てを満たす試験研究

イ　当該個人の使用人である次に掲げる者（ロ(1)及びハ(3)において「新規高度研究業務従事者」という。）に対して人件費を支出して行う試験研究であること。

(1)　博士の学位を授与された者（外国においてこれに相当する学位を授与された者を含む。(2)において同じ。）で、その授与された日から五年を経過していないもの

(2)　博士の学位を授与された者（(1)に掲げる者を除く。）のうち、その授与された日から五年以内に当該個人の使用人（当該個人に係る第三号イ及びロに掲げる法人の役員（法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。(3)において同じ。）又は使用人を含む。）となつたもので、その使用人となつた日から五年を経過していないもの

(3)　他の者（第三号イ及びロに掲げるものを除く。）の役員又は使用人として十年以上専ら研究業務に従事していた者で、当該個人の使用人（当該個人に係る同号イ及びロに掲げる法人の役員又は使用人を含む。）となつた日から五年を経過していないもの

ロ　当該個人のその年分の新規高度人件費割合（(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。ロにおいて同じ。）をその年の前年分の新規高度人件費割合で除して計算した割合が一・〇三以上である場合又は当該個人のその年の前年分の新規高度人件費割合が零である場合（その年分又は当該前年分の(2)に掲げる金額が零である場合を除く。）にその年において行う試験研究（工業化研究に該当するものを除く。）であること。

(1)　工業化研究に該当する試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額（法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。(2)及び次項において同じ。）のうち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額

(2)　試験研究費の額のうち当該個人の使用人である者に対する人件費の額

ハ　次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。

(1)　その内容に関する提案が広く一般に又は広く当該個人の試験研究に専ら従事する当該個人の使用人に募集されたこと。

(2)　その内容がその試験研究に専ら従事する当該個人の使用人から提案されたものであること。

(3)　その試験研究に従事する者が広く一般に又は広く当該個人の使用人に募集され、当該試験研究に従事する新規高度研究業務従事者がその募集に応じた者であること。

法第十条の二第二項第一号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。

一　前項第一号、第七号及び第十四号に掲げる試験研究　当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

二　前項第二号から第五号まで及び第八号から第十二号までに掲げる試験研究　当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

三　前項第六号に掲げる試験研究　当該試験研究に係る前条第四項第三号に掲げる費用の額

四　前項第十三号に掲げる試験研究　当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち前項第十三号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの（第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。）

五　前項第十五号に掲げる試験研究　当該試験研究に係る同号ロ(1)に掲げる金額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの（第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。）

4

第五条の五第四項第二号中「三十万円」を「四十万円」に改める。

第五条の六を削る。

第五条の五の三第一項中「第十条の四の二第一項」を「第十条の五第一項」に、「いう」を「いう。次項第一号において同じ」に、「三千五百万円」を「四千五百万円」に改め、「中小事業者」の下に「（次項において「中小事業者」という。）」を加え、同条第二項中「第十条の四の二第三項」を「第十条の五第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2　法第十条の五第一項第一号に規定する政令で定める要件（中小事業者にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件）とする。

一　一の特定業務施設（法第十条の五第一項に規定する特定業務施設をいう。第七項において同じ。）を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が十億円以上のものであること。

二　次に掲げる特定雇用者の数を合計した数が六十人（中小事業者にあつては、二十人）以上のものであること。

イ　特定建物等（法第十条の五第一項第一号に規定する特定建物等をいう。イ及び第七項において同じ。）を事業の用に供した日の属する年（以下この号において「供用年」という。）に新たに雇用された特定雇用者で当該供用年の十二月三十一日において対象施設（当該特定建物等に係る地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第五号に規定する特定業務施設をいう。ロ及び次号において同じ。）に勤務するもの（以下この号において「特定新規雇用者」という。）の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定新規雇用者の数

ロ　供用年において集中地域（地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域をいう。ロにおいて同じ。）内にある事業所から対象施設に転勤した特定雇用者（当該供用年において集中地域以外の地域内にある事業所（当該対象施設を除く。）に勤務していた者及び特定新規雇用者を除く。）で当該供用年の十二月三十一日において当該対象施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数

三　法第十条の五第一項又は第三項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間に当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る対象施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数として六十人（中小事業者にあつては、二十人）以上の数が記載された当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係るものであること。

3　前項第二号に規定する特定雇用者とは、法第十条の五第五項第一号に掲げるもののうち次に掲げる要件を満たすものをいう。

一　その個人との間で労働契約法（平成十九年法律第百二十八号）第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。

二　短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成五年法律第七十六号）第二条第一項に規定する短時間労働者でないこと。

第五条の五の三に次の三項を加える。

5　法第十条の五第五項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項の離職者がいないことを証明する財務省令で定める書類を取得し、かつ、当該書類を保存している場合とする。

6　法第十条の五第五項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

一　当該個人の親族

二　当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三　前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産（所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。）によつて生計の支援を受けているもの

四　前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

7　個人がその取得等（法第十条の五第一項に規定する取得等をいう。）をした特定建物等（当該特定建物等に係る特定業務施設が同項第一号に規定する政令で定める要件を満たす場合における当該特定建物等に限る。）につき同項又は同条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該特定建物等につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該特定業務施設が第二項第三号に掲げる要件を満たすことを証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。

第五条の五の三を第五条の六とする。

第五条の六の三第二項中「三十万円」を「四十万円」に改める。

第五条の六の四第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条第一項とし、同条第四項を削り、同条第五項を同条第二項とし、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「第十条の五の四第四項」を「第十条の五の四第三項」に、「から第三項まで」を「又は第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第九項中「第十条の五の四第五項第一号」を「第十条の五の四第四項第一号」に改め、同項第三号中「給与等」を「法第十条の五の四第四項第二号に規定する給与等（以下この条において「給与等」という。）」に改め、同項を同条第四項とし、同条第十項中「第十条の五の四第五項第一号」を「第十条の五の四第四項第一号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十二項中「第十条の五の四第五項第三号」を「第十条の五の四第四項第四号」に、「同項第八号」を「同項第七号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十三項中「第十条の五の四第五項第四号」を「第十条の五の四第四項第五号」に改め、「次項各号及び第十九項において同じ。」を削り、「同条第五項第三号」を「同項第四号」に、「。第十九項」を「。第十項」に、「第十八項まで」を「この条」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

9　法第十条の五の四第四項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前年に係る給与等支給額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。

第五条の六の四第十四項及び第十五項を削り、同条第十六項中「同条第五項第七号」を「同条第四項第八号」に、「比較教育訓練費の額」を「比較雇用者給与等支給額」に、「の教育訓練費の額」を「の給与等の支給額（当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等支給額）に、「教育訓練費の額（個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額をいう。第十九項を除き、以下この条において同じ。）」を「給与等支給額」に改め、同項第一号中「及び第十九項」及び「及び同項」を削り、「教育訓練費の額に」を「給与等支給額に」に、「月別教育訓練費の額」を「月別給与等支給額」に改め、同項第二号中「教育訓練費の額に」を「給与等支給額に」に、「月別教育訓練費の額」を「月別給与等支給額」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十七項中「月別教育訓練費の額」を「月別給与等支給額」に、「教育訓練費の額を」を「給与等支給額を」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十八項及び第十九項を削り、同条第二十項中「から第三項まで」を「又は第二項」に、「同条第五項第五号イ」を「同条第四項第六号イ」に、「同項第十号」を「同項第八号」に改め、同項第一号中「第十条の五の四第五項第十号」を「第十条の五の四第四項第八号」に、「第十八項」を「第九項」に改め、同項第二号中「前項の規定によりみなされた第十六項」を「第十項」に、「場合　前項」を「場合　同項又は前項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第二十一項中「第十三項及び第十六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第二十二項中「又は第二項」を削り、「同条第五項第四号」を「同条第四項第五号」に、「百分の三」を「百分の四」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第二十三項中「第十条の五の四第三項」を「第十条の五の四第二項」に、「同条第五項第十号」を「同条第四項第八号」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第二十四項中「第十条の五の四第四項」を「第十条の五の四第三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十五項及び第二十六項を削る。

第五条の六の五第二項中「第十条の五の五第三項第一号」を「第十条の五の五第三項第一号イ」に、「同条第三項第二号ロ」を「同条第三項第二号イ」に改め、同条の次に次の一条を加える。

（特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除）

第五条の六の六　法第十条の五の六第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの（これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本及び開発研究（新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。）の用に供されるものを除く。）とする。

2　法第十条の五の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる当該特定生産性向上設備等（同項に規定する特定生産性向上設備等をいう。第二号及び第四号において同じ。）の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

一　機械及び装置　一台又は一基（通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。）の取得価額（所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。）が百六十万円以上のもの

二　工具、器具及び備品　一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの（当該個人がその年（当該特定生産性向上設備等に係る法第十条の五の六第一項に規定する確認を受けた日以後五年を経過する日の属する年にあつては、その年の一月一日から当該五年を経過する日までの期間に限る。第四号において同じ。）において取得（その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。）又は製作をして国内にある当該個人の事業の用（貸付けの用を除く。同号において同じ。）に供した工具又は器具及び備品（それぞれ一台又は一基の取得価額が四十万円以上のものに限る。）で、当該特定生産性向上設備等の投資に関する計画として財務省令で定めるもの（以下この号及び第四号において「投資計画」という。）と同一の投資計画に記載されたものの取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該特定生産性向上設備等である工具又は器具及び備品を含む。）

三　建物　一の建物の取得価額が千万円以上のもの

四　建物附属設備及び構築物　一の建物附属設備又は構築物の取得価額が百二十万円以上のもの（当該個人がその年において取得（その建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。）又は建設をして国内にある当該個人の事業の用に供した建物附属設備（一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものに限る。）で、当該特定生産性向上設備等の投資計画と同一の投資計画に記載されたものの取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該特定生産性向上設備等である建物附属設備を含む。）

五　ソフトウエア　一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの

3　法第十条の五の六第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の六第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

4　法第十条の五の六第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の五の六第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。

5　法第十条の五の六第九項第一号ロに規定する政令で定める場合は、第八項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。

6　法第十条の五の六第九項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

7　法第十条の五の六第九項第二号イに規定する政令で定めるものは、所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち所得税法施行令第六条各号に掲げるもの（時の経過によりその価値の減少しないものを除く。）とする。

8　法第十条の五の六第九項各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。

一　法第十条の五の六第九項の年分（次号及び第十二項において「対象年分」という。）の基準所得金額

二　対象年分の前年分の基準所得金額（当該対象年分の前年において事業を開始した場合には、当該基準所得金額に十二を乗じてこれを当該対象年分の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額）

9　前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

10　第八項に規定する基準所得金額とは、法第二十五条の二第一項及び第四項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額をいう。

11　法第十条の五の六第九項に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第八項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該各号に定める金額は、法第二十五条の二第一項及び第四項の規定を適用しないで計算した金額とする。

一　所得税法第百六十四条第一号イに掲げる国内源泉所得　その年分の同法第百六十五条第二項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額

二　所得税法第百六十四条第一号ロに掲げる国内源泉所得　その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額

12　法第十条の五の六第九項に規定する個人の対象年分に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号に掲げる要件に該当するものとする。

第五条の七第二項中「第十条第十二項」を「第十条第十三項、第十条の二第四項」に改め、「第十条の四の二第七項」を削り、「第十条の五の四第十項及び」を「第十条の五の四第九項、」に、「の規定に」を「及び第十条の五の六第十一項の規定に」に改め、同条第三項中「第十条の六第五項第一号イ(2)」を「第十条の六第五項第一号ロ」に改め、同条第八項及び第九項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第十項中「同項第一号イ」を「同項第一号」に、「同号イに」を「同号に」に、「同号イ又はロに定める」を「同号に掲げる」に改める。

第五条の八第二項第一号中「するもの」の下に「で、同法第三十九条の二第二項第二号に規定する認定事業基盤強化事業者が製造したもの」を加える。

第六条の二中「三十万円」を「四十万円」に改める。

第七条第二項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項第二号中「割合」の下に「（次号において「公共施設面積割合」という。）」を加え、同項第三号中「除く」の下に「。以下この号において「都市利便増進施設整備費用額」という」を、「こと」の下に「（事業区域の全部又は一部が法第十四条第二項第一号に掲げる地域内にある場合には、都市利便増進施設整備費用額が十億円以上であること及び公共施設面積割合が百分の十以上であること。）」を加える。

第八条及び第九条を次のように改める。

第八条及び第九条　削除

第十条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条に次の一号を加える。

二　所得税法等の一部を改正する法律（令和八年法律第十二号）附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十五条の規定

第十五条第二項、第十六条の二第二項及び第十六条の三第五項中「第三項」を「第四項」に改める。

第十八条の二第二項各号中「六十五万円」を「六十九万円」に改める。

第十八条の五第一項中「五百人」を「四百人」に改める。

第二章第七節の二中第十九条の四の次に次の一条を加える。

（給与所得控除の最低控除額等の特例）

第十九条の四の二　法第二十九条の四第二項の規定の適用がある場合における法第四十一条の三の十一第二項の規定の適用については、同条第四項第五号中「同条第四項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額」とあるのは、「第二十九条の四第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額」とする。

２　前項に定めるもののほか、法第二十九条の四第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第二十条の二第三項中「第三十一条の二第二項第三号及び第四号」を「第三十一条の二第二項第四号及び第五号」に改め、同条第四項中「第三十一条の二第二項第五号」を「第三十一条の二第二項第六号」に改め、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項を同条第五項とし、同条第九項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「第二条第一項第四号」を「第二条第一項第十号」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「同項第七号」を「同項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項を同条第八項とし、同条第十一項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第四条第二項第六号」を「マンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項」を「マンション等売却事業に係るマンション（同法第二条第一項第一号」に、「決議特定要除却認定マンション」を「マンションをいう。以下この項において同じ。）」に、「土地」を「土地又は同法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地」に改め、「同法第二条第一項第一号に規定する」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十二項を同条第十項とし、同条第十三項から第二十二項までを二項ずつ繰り上げ、同条第二十三項第四号中「第二十五項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十四項を同条第二十二項とし、同条第二十五項中「第二十三項第一号」を「第二十一項第一号」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十六項中「第三十一条の二第七項」を「第三十一条の二第八項」に、「第二十三項」を「第二十一項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十七項中「第九項又は第十一項」を「第七項又は第九項」に改め、同項を同条第二十五項とする。

第二十二条第一項中「港湾法」の下に「（昭和二十五年法律第二百十八号）」を加え、同条第二十二項第二号中「道路法」の下に「（昭和二十七年法律第百八十号）」を加える。

第二十二条の三第二項中「第百十八条の二十五の三第一項」を「第百十八条の二十五の二第一項」に改め、同条第四項第一号中「第百十一条第三項」に改め、同項第二号中「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に改め、同条第八項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第七条第二号」に、「施行マンション」を「再生前マンション」に、「同項第十九号」を「同法第二条第一項第三十五号」に、「とする」を「並びに同法第二条第一項第十三号に規定する再建敷地の敷地共有持分等（同法第五条第二項第二号に規定する敷地共有持分等をいう。）とする」に改め、同条第九項中「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改める。

第二十二条の六第一項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第七条第二号」に、「施行マンション」を「再生前マンション」に、「同項第十四号」を「同法第二条第一項第十三号」に、「。）を」を「。）又は同法第二条第一項第十三号に規定する再建敷地の敷地共有持分等をいう。以下この項において同じ。）を」に、「に対応して」を「又は当該再建敷地の敷地共有持分等に対応して」に、「同条第一項第七号」を「同法第二条第一項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改め、同条第二項第四号中「第百十一条」を「第百十一条第三項」に改め、同項第五号中「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に改め、同項第七号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改める。

第二十二条の八第十一項中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改め、同条第二十三項第二号中「第二条第一項」を「（昭和二十三年法律第百二十二号）第二条第一項」に改め、同条第二十五項中「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「つきマンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「つきマンションの再生等の円滑化に関する法律」に改め、同項第一号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「又は」を「若しくは」に、「次号」を「以下この号及び次号」に、「同法第二条第一項第六号」を「同法第七条第二号」に、「施行マンション」を「再生前マンション又は申出人等の有していた滅失したマンション（同法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。）」に、「受ける」を「受け、又は受けていた」に改め、同項第二号中「施行マンション」を「再生前マンション若しくは滅失したマンション」に、「若しくは」を「、若しくは有していた若しくは事業を営み、若しくは営んでいた」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改める。

第二十四条の二第三項第一号イ中「次に」を「⑴又は⑵に」に、「当該家屋」を「当該建築後使用されたことのない家屋」に、「、法第四十一条第二十七項に規定する特定居住用家屋に該当するもの」を「⑶に掲げる家屋を除き、当該建築後使用されたことのない家屋を令和十年一月一日以後に当該個人の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合にあつては⑷に掲げる家屋」に改め、同号イに次のように加える。

⑶　法第四十一条第二十四項に規定する特定居住用家屋に該当するもの

⑷　災害危険区域等（建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域（⑷において「災害危険区域」という。）、地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第三条第一項の地すべり防止区域（⑷において「地すべり防止区域」という。）、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域（⑷において「急傾斜地崩壊危険区域」という。）、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第九条第一項の土砂災害特別警戒区域（⑷において「土砂災害特別警戒区域」という。）又は特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第五十六条第一項の浸水被害防止区域（⑷において「浸水被害防止区域」という。）をいう。⑷において同じ。）内において建築された家屋（当該家屋の一部が災害危険区域等内にある場合における当該家屋を含み、災害危険区域（地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない区域に限る。）内にある家屋にあつては、当該家屋の建築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告（⑷において「勧告」という。）を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで建築をした当該家屋に限る。）に該当するもの（当該家屋に係る建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けた時において、当該家屋の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあつた場合における当該家屋を除く。）

第二十五条第四項第一号中「第一号」を「第二号」に改め、「（同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。次条第二項及び第六項において同じ。）」を削り、「下欄に掲げる資産」の下に「（同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。次条第六項において同じ。）」を加え、「百分の三十」を「百分の四十」に改め、同条第五項中「同項第一号中「百分の七十」とあるのは「百分の六十」に改める。

第二十五条の二第二項中「第一号の下欄に掲げる買換資産」を「第二号の下欄に掲げる買換資産（同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。）」に改め、同条第六項中「の第一号」を「の第二号」に、「百分の七十」を「百分の六十」に改める。

第二章第八節を同章第七節の四とする。

第二十五条の八第十項中「法第三十七条の十第三項第八号」を「法第三十七条の十第三項第八号イ及びロ」に、「は同号」を「は同号イ及びロ」に、「それぞれ」を「同条第六項及び第七項の規定は同号ロに規定する政令で定める場合について、それぞれ」に、「」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号」と、同条第五項中「第三条第一項第四号」を「及び第五号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号イ及びロ」と、同項第一号中「第三条第一項第四号又は第五号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号イ又はロ」と、同条第五項中「第三条第一項第四号及び第五号」に、「第三十七条の十第三項第八号」と、同項第一号」を「第三十七条の十第三項第八号イ及びロ」と、同項第一号」に改め、「同項第四号」の下に「又は第五号」を加え、「同号」を「同号イ又はロ」に、「交付」と」を「交付」と、「同号」とあるのは「同号ロ」と、同条第六項中「第三条第一項第五号に規定する政令」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号ロに規定する政令」と、同項第一号中「第三条第一項第五号」とあるのは「償還（同号に規定する償還をいう。以下この号及び次号において同じ。）により金銭又は金銭以外の資産の交付を受ける場合」と、「同号」とあるのは「同条第三項第八号ロ」と、「利子の支払を受けるとき」とあるのは「償還により金銭又は金銭以外の資産の交付を受けるとき」と、同項第二号中「利子の支払」とあるのは「償還により金銭又は金銭以外の資産の交付」と、「第三条第一項第五号に規定する支払の確定した日」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号ロに規定する償還の日」と、同条第七項中「第三条第一項第四号及び第五号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号イ及びロ」と、「第三条第一項第四号又は第五号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号イ又はロ」と」に改め、同条第十七項中「（昭和三十二年法律第二十八号）」を削る。

第二十五条の十の二第十四項第二十七号ハ中「同条第二十項」を「同条第十八項」に改め、同項第三十号中「同条第二十二項、第二十九項又は第三十二項」を「同条第二十項、第二十六項又は第三十項」に改め、同項第三十一号中「同条第十一項」を「同条第十七項」に、「同条第十二項の」を「同条第十八項の」に改め、同項第三十二号中「第三十七条の十四第二十二項」を「第三十七条の十四第二十八項」に改める。

第二十五条の十一の二第十三項中「又は」を「、第三十八条の二第一項又は」に、「及び法」を「、法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額及び法」に改め、同条第二十項の表第二百五十八条第一項第三号の項中

総所得金額	総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額

を

総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額	総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額

に改め、同表第二百六十一条第一号の項中

総所得金額	総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第三項第八号イ及びロに係る配当所得等の金額（上場株式等に係る配当所得等の金額を除く。）、同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額（同法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）、同法第三十七条の十三第一項（上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十三の二第一項又は第五項（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額（同法第三十七条の十三の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）、同法第三十七条の十四第一項（上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十四第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）及び同法第三十七条の十四第三項第一号に掲げる金額（以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）、租税特別措置法第八条の四第一項（上場株式等に係る配当所得等の課税の特例）に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法第八条の四第二項第一号に掲げる金額（以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。）及び同法第八条の四第三項第一号に掲げる金額（以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）を含む。）

を

総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額	総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十第三項第八号イ及びロに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額（同法第三十七条の十二の二第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）、同法第三十七条の十三第一項（一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十三の二第一項又は第五項（一般株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額（同法第三十七条の十三の二第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）、同法第三十七条の十四第一項（一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十四第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）及び同法第三十七条の十四第三項第一号に掲げる金額（以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）、租税特別措置法第三十七条の十第三項第八号イ及びロに係る配当所得等の金額（一般株式等に係る配当所得等の金額を除く。）、同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項（一般株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額（同法第三十七条の十二の二第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）、同法第三十七条の十三第一項（一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十三の二第一項又は第五項（一般株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額（同法第三十七条の十三の二第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）及び同法第三十七条の十四第一項（一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十四第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）及び同法第三十七条の十四第三項第一号に掲げる金額（以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）を含む。）

を

総所得金額	総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額

に改め、同条第二十四項の表第二百五十八条第一項第三号の項中

総所得金額	総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額

を

総所得金額	総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十第三項第八号イ及びロに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額（同法第三十七条の十二の二第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）、同法第三十七条の十三第一項（一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十三の二第一項又は第五項（一般株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額（同法第三十七条の十三の二第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）、同法第三十七条の十四第一項（一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十四第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）及び同法第三十七条の十四第三項第一号に掲げる金額（以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）、租税特別措置法第三十七条の十第三項第八号イ及びロに係る配当所得等の金額（一般株式等に係る配当所得等の金額を除く。）、同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項（一般株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額（同法第三十七条の十二の二第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）、同法第三十七条の十三第一項（一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十三の二第一項又は第五項（一般株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額（同法第三十七条の十三の二第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）及び同法第三十七条の十四第一項（一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十四第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）及び同法第三十七条の十四第三項第一号に掲げる金額（以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）を含む。）

を

総所得金額	総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額

に改める。

第二十五条の十二の三第十八項中「又は」を「、第三十八条の二第一項又は」に改め、「中」の下に「含む。」を加え、「又は」とあるのは「又は」を「」とあるのは「含む。）」に、「及び」を「、法」に改め、同条第二十四項の表第二百五十八条第一項第三号の項中

総所得金額	総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額

を

総所得金額	総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十第三項第八号イ及びロに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額（同法第三十七条の十二の二第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）、同法第三十七条の十三第一項（一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十三の二第一項又は第五項（一般株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額（同法第三十七条の十三の二第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）及び同法第三十七条の十四第一項（一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十四第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。）及び同法第三十七条の十四第三項第一号に掲げる金額（以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）を含む。）

を

総所得金額	総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額

に改める。

所得金額、租税特別措置法第三十の十第一項（一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）、租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）

第二十五条の十三第一項中「及び第四項」を「、第四項及び第三十七項」に改め、同条第二項中「及び第二十五条の十三の六」を「、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七第四項」に、「譲渡をいう。以下この項及び次項」を「譲渡をいう。第七項を除き、以下この条」に改め、同条第四項第一号中「掲げる事由」の下に「又は同条第六項に規定する契約不履行等事由」を加え、同条第五項中「（法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年（以下この項において「口座開設年」という。）の一月一日において十八歳以上である者に限る。）」を削り、「同条第一項」を「法第三十七条の十四第一項」に、「及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」を「、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七第四項において「金融商品取引業者等」に、「同項」を「（法第三十七条の十四第一項」に、「同号の」を「法第三十七条の十四第五項第一号の」に、「に、その口座開設年」を「に、その口座を開設しようとする年（以下この項において「口座開設年」という。）」に、「法第三十七条の十四第十項の」を「同条第十六項の」に、「同条第五項第九号」を「同条第五項第十一号」に、「第三十七条の十四第五項第十号」を「第三十七条の十四第五項第十二号」に、「第三十七条の十四第十項に」を「同項第九号」を「同項第十一号」に、「第六号イ若しくはハ」を「第六号ロ(1)若しくはハ(1)」に、「同条第十項」を「同条第十六項」に、「第三十三項、第三十四項及び第三十八項」を「第四十四項、第四十五項及び第四十九項」に、「第六項から第三十三項まで」を「第十二項から第三十九項まで」に、「及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」を「、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七第四項において「非課税口座」に、「同項第三号」を「法第三十七条の十四第五項第三号」に、「第三十七条の十四第十九項後段」を「第三十七条の十四第二十五項後段」に改め、同条第六項第一号中「第二十三項第一号」を「第二十七項第一号」に、「同条第二十三項」を「同条第二十九項」に、「法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)」を「同号イ(1)」に改め、同条第七項中「第六号」を「第六号ニ」に改め、同項第一号中「第二十五条の十三の七」を「第二十五条の十三の七第一項」に改め、同条第八項第一号及び第九項中「第二十一項第一号並びに第二十五項第一号及び第二号」を「第十九項及び第三十五項」に改め、同条第十二項第十号中「第三十項第一号」を「第二十八項第一号」に改め、同条第十五項中「第二十三項第三号ロ」を「第二十七項第三号ロ」に改め、同条第十七項及び第十八項を削り、同条第十九項を同条第十七項とし、同条第二十項を同条第十八項とし、同条第二十一項中「次に掲げる事項」を「同条第四項各号に掲げる事由に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）

に改める。

含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。）があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座が開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者（相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者）に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること」に改め、同項各号を削り、同項を同条第十九項とし、同条第二十二項中「第二十一項第一号」を「第十九項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項から第二十五項までを削り、同条第二十六項中「第三十七条の十四第五項第六号ロ(1)(i)」を「第三十七条の十四第五項第六号ロ(1)(i)」に、「第二十八項第一号」を「第二十三項第一号」に、「第二十三項に」を「第二十八項及び第三十一項」に、「第二十八項及び第三十一項」を「第二十三項及び第二十九項」に改め、同項第一号中「第三十七条の十四第五項第六号」を「第三十七条の十四第五項第六号ロ」に改め、「次号」の下に「及び第二十四項」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条第二十七項を同条第二十二項とし、同条第二十八項中「第二十六項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同項の次に次の二項を加える。

24　法第三十七条の十四第五項第六号ロ(1)(ii)に規定する政令で定める金額は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた同条第四項第一号に規定する未成年者特定累積投資勘定（以下この条において「未成年者特定累積投資勘定」という。）に係る特定累積投資上場株式等の購入の代価の額を当該特定累積投資上場株式等の取得価額とみなして、当該特定累積投資上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該非課税口座に未成年者特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の前年十二月三十一日に、当該非課税口座に設けられた未成年者特定累積投資勘定に受け入れている当該特定累積投資上場株式等の譲渡があつたものとして所得税法施行令第二編第一章第四節第三款の規定に準じて計算した場合に算出される当該特定累積投資上場株式等の取得費の額に相当する金額とする。

25　第二十二項の規定は前項の規定により所得税法施行令第二編第一章第四節第三款の規定に準じて計算する場合について、第二十三項（第三号及び第四号に係る部分に限る。）の規定は前項の規定により同項に規定する特定累積投資上場株式等の取得費の額に相当する金額を計算する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十三項第三号中「対象非課税口座内上場株式等と当該対象非課税口座内上場株式等」とあるのは「次項に規定する未成年者特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等と当該特定累積投資上場株式等」と、「第二十一項」とあるのは「同項」と、同項第四号中「対象非課税口座内上場株式等が」とあるのは「次項に規定する未成年者特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等が」と、「当該対象非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該特定累積投資上場株式等」と、「第二十一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

26　第二十五条の十三第二十九項中「第三十七条の十四第五項第六号ロ」を「第三十七条の十四第五項第六号ロ(2)」に、「第九項」を「及び第九項」に、「第二十五項第一号及び第二号」を「並びに第三十五項第一号及び第二号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同項の次に次の一項を加える。

27　法第三十七条の十四第五項第六号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。

一　継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げるもの

二　法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等

三　法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの

イ　その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの

ロ　公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口（ロにおいて「投資口」という。）又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款（当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類するもの。ハにおいて「委託者指図型投資信託約款」という。）、同法第六十七条第一項に規定する規約（当該投資口が同法第二条第二十五項に規定する外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類するもの）又は信託法第三条第一号に規定する信託契約において法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資（第十五項第二号に規定する目的によるものを除く。）として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの

ハ　公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款に第十五項第一号及び第三号の定めがあるもの以外のもの

第二十五条の十三第三十項中「第三十七条の十四第五項第六号ハ」を「第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十一項中「第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)」を「第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)(i)」に、「第二十六項第二号」を「第二十一項第二号」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十二項中「第三十七条の十四第五項第六号ニ」を「第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)」に、「第二十五項第二号」を「第三十五項第三号」に改め、同項を同条第三十項とし、同項の次に次の二項を加える。

31　法第三十七条の十四第五項第六号ホ(1)(i)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由（当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から一年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。）とする。

一　当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。

二　その年の前年十二月三十一日（その年中に出生した者にあつてはその年十二月三十一日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。）において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族とする者（以下この項において「扶養者」という。）が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた同法第七十三条第一項に規定する医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。

三　当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令第十一条各号に掲げる者に該当することとなつたこと（これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日（その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日）においてその扶養者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦（同項第三十四号に規定する扶養親族を有するものに限る。）又は同項第三十一号に規定するひとり親に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。）。

四　当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。

五　当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者若しくは同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由

32　法第三十七条の十四第五項第六号ホ(1)(i)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた未成年者特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等の金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたこと（第三十九項第一号において「上場廃止事由」という。）による当該口座からの払出しとする。

第二十五条の十三第四十四項中「第二十三項第三号イ」を「第二十七項第三号イ」に改め、同項を同条第五十五項とし、同条第四十三項中「第四十項」を「第五十一項」に改め、同項を同条第五十四項とし、同条第四十二項中「第三十七条の十四第三十一項」を「第三十七条の十四第三十七項」に改め、同項を同条第五十三項とし、同条第四十一項を同条第五十二項とし、同条第四十項中「第三十七条の十四第三十一項」を「第三十七条の十四第三十七項」に改め、同項を同条第五十一項とし、同条第三十九項中「第三十七条の十四第二十八項」を「第三十七条の十四第三十四項」に、「同条第二十八項」を「同条第三十四項」に改め、同項を同条第五十項とし、同条第三十八項中「第三十四項」を「第四十五項」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第三十七項中「第十七項本文（第二十四項において準用する場合を含む。）、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ又は」を削り、同項を同条第四十八項とし、同条第三十六項中「第三十四項」を「第四十五項」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条第三十五項中「第三十七条の十四第十四項（同条第二十六項）」を「第三十七条の十四第十四項（同条第三十二項）」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第三十四項中「第三十六項」を「第四十七項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第三十三項中「第三十七条の十四第六項」を「第三十七条の十四第十二項」に改め、「住所」の下に「（国内に住所を有しない者にあつては、同条第十四項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条において同じ。）」を加え、「第三十五項」を「第四十六項」に、「第三十七条の十四第二十五項」を「第三十七条の十四第三十一項」に、「第三十八項」を「第四十九項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同項の前に次の十一項を加える。

33　法第三十七条の十四第五項第六号ホ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の特定累積投資上場株式等の譲渡であつて法第三十七条の十一第四項第一号に規定する投資信託の終了（同号に規定する信託の併合に係るものに限る。）による譲渡以外のもの（当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、法第三十七条の十四第五項第六号イの口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。）とする。

34　法第三十七条の十四第五項第六号ホ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。

一　上場株式等に係る法第九条の八第一項に規定する配当等で、法第三十七条の十四第五項第六号イの口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における法第九条の八第一項に規定する支払の取扱者でないもの

二　前項に規定する投資信託の終了による譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が法第三十七条の十四第五項第六号イの口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの

35　法第三十七条の十四第五項第六号トに規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一　法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し（振替によるものを含むものとし、次号に規定するもの、第二十六項において準用する第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。）があつた場合には、当該特定累積投資勘定が設けられている同条第五項第六号イの口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者（相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者）に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。

二　未成年者特定累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出しで法第三十七条の十四第五項第六号イの口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第四項第一号に規定する基準年（第三十七項及び第三十八項において「基準年」という。）の前年十二月三十一日までに生じたもの（振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。）があつた場合には、当該未成年者特定累積投資勘定が設けられている当該口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者（相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者）に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。

三　法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し（振替によるものを含むものとし、第三十項において準用する第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。）があつた場合には、当該特定非課税管理勘定が設けられている同条第五項第六号イの口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者（相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者）に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。

36　法第三十七条の十四第五項第九号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。

一　法第三十七条の十四第五項第九号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式（議決権のあるものに限る。）又は出資（次号において「発行済株式等」という。）の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係

二　法第三十七条の十四第五項第九号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人（以下この号において「他の法人」という。）の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係

37　居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に設けられた未成年者特定累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等につき、第二十六項において準用する第十二項第四号に規定する事由が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定累積投資上場株式等以外の株式等を取得した場合には、当該事由が生じたことによる当該未成年者特定累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の非課税口座からの払出し（当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに生じたものに限る。）は法第三十七条の十四第四項第一号、第五項第六号ホ、第六項第二号又は第八項第一号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。

38　第二項及び第三項の規定は、非課税口座及び法第三十七条の十四第五項第九号に規定する特定課税未成年者口座（以下この項において「特定課税未成年者口座」という。）を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき同条第六項に規定する契約不履行等事由が生じた場合に同項第一号から第三号までの規定により非課税口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二項中「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「法第三十七条の十四第六項第一号から第三号までの規定による非課税口座内上場株式等の」と、第三項中「に非課税口座内上場株式等」とあるのは「に法第三十七条の十四第六項第一号から第三号までの規定による非課税口座内上場株式等」と読み替えるものとする。

39　法第三十七条の十四第八項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる特定累積投資上場株式等の同条第五項第二号イに規定する取得対価の額及びその特定累積投資上場株式等の取得に要した費用の額とする。

一　上場廃止事由が生じた特定累積投資上場株式等

二　第三十三項に規定する投資信託の終了による譲渡（当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、法第三十七条の十四第八項の非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。）があつた特定累積投資上場株式等

40　法第三十七条の十四第八項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。

41　法第三十七条の十四第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。

42　法第三十七条の十四第八項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、法第三十七条の十四第八項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。

43　法第三十七条の十四第十項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

一　所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項（上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十四第十項（非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税）の規定の適用を受ける場合には、同条第六項（第一号から第三号までに係る部分に限る。）の規定に基づいて計算された同項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得等の課税の特例）に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額）」とする。

二　所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項（上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額（」とあるのは「合計額（租税特別措置法第三十七条の十四第十項（非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税）の規定の適用を受ける同条第六項（第一号から第三号までに係る部分に限る。）の規定に基づいて計算された同項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。）」とする。

三　所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額（租税特別措置法第三十七条の十四第十項（非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税）の規定の適用を受ける同条第六項（第一号から第三号までに係る部分に限る。）の規定に基づいて計算された同項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。）」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項（上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。

第二十五条の十三の二第一項中「前条第三十五項」を「前条第四十六項」に改め、同条第四項中「第九条の八」を「第九条の八第一項」に改め、同条第五項中「第三十四項」を「第四十項」に、「第三十七条の十四第二十六項」を「第三十七条の十四第三十二項」に、「同条第八項」を「同条第十四項」に改め、同条第六項中「第三十七条の十四第六項」を「第三十七条の十四第十二項」に改め、同条第七項中「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十九項」に改め、「よる」の下に「同項第一号に規定する」を加える。

第二十五条の十三の三第一項中「第三十四項」を「第四十項」に、「同条第二十六項」を「同条第三十二項」に、「同条第八項」を「同条第十四項」に改める。

第二十五条の十三の六第二項中「第三十七条の十四第七項後段」を「第三十七条の十四第十三項後段」に、「第三十項後段」を「第三十六項後段」に、「第二十一項第一号」を「第十九項」に、「第二十五項第一号若しくは第二号」を「第三十五項各号」に改め、同条第三項中「第三十七条の十四第六項後段」を「第三十七条の十四第十二項後段」に、「第三十七条の十四第十三項」を「同条第十九項」に、「同条第十六項」を「同条第十二項」に、「同条第十九項各号」を「同条第二十九項各号」に、「第二十五条の十三第三十一項」を「書類」に、「通知書、書類」を「書類、通知書、書面」に改め、同条第六項中「届出書」の下に「、書類」を加え、「、依頼書及び書類（第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。）」を「及び依頼書」に、「、依頼書又は書類」を「又は依頼書」に改める。

第二十五条の十三の七第一項中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改め、同条第四項中「第三十七条の十四第三十八項」を「第三十七条の十四第四十七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

４　第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十四第四十三項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第二十五条の十の十第七項の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で非課税口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の譲渡（法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。）につき法第三十七条の十四第六項（第一号から第三号までに係る部分に限る。）の規定に基づいて計算された当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等（同条第一項第一号イに規定する株式等をいう。）の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。

第二十五条の十三の八第十一項第一号中「第九条の八」を「第九条の八第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第二十項中「第三十三項から第三十五項まで」を「第四十四項から第四十六項まで」に、「第三十八項及び第四十項から第四十三項まで」を「第四十九項及び第五十一項から第五十四項まで」に、「及び第二十五条の十三の五から前条まで」を「、第二十五条の十三の五、第二十五条の十三の六及び前条（第四項を除く。）」に改め、同項の表第二十五条の十三第二項の項中「及び第二十五条の十三の六」を「、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七第四項」に改め、同表第二十五条の十三第四項の項中「第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由」の下に「又は同条第六項に規定する契約不履行等事由」を加え、同表第二十五条の十三第七項の項中「第三十七条の十四第五項第二号及び第六号」を「第三十七条の十四第五項第二号及び第六号ニ」に改め、同表第二十五条の十三第三十三項の項中「第二十五条の十三第三十三項」を「第二十五条の十三第四十四項」に、「第三十七条の十四第六項」を「第三十七条の十四第十二項」に、「第三十八項」を「第四十九項」に、「第三十七条の十四第三十一項」に改め、同表第二十五条の十三の七第四項の項中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改め、同条第二十項中「第三十三項から第三十五項まで」を「第四十四項から第四十六項まで」に、「第三十八項及び第四十項から第四十三項まで」を「第四十九項及び第五十一項から第五十四項まで」に、「及び第二十五条の十三の五から前条まで」を「、第二十五条の十三の五、第二十五条の十三の六及び前条（第四項を除く。）」に改め、同条第二十一項中「第三十七条の十四第四十七項」を「第三十七条の十四第五十三項」に改め、同条第二十二項第一号中「第三十七条の十四第六項」を「第三十七条の十四第十二項」に、「第三十八項」を「第四十九項」に、「第三十七条の十四第三十一項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改め、同表第二十五条の十三第三十八項の項中「第二十五条の十三第三十八項」を「第二十五条の十三第四十九項」に改め、同表第二十五条の十三第四十項の項中「第二十五条の十三第四十二項」を「第二十五条の十三第五十一項」に、「第三十七条の十四第三十一項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改め、同表第二十五条の十三第四十二項の項中「第二十五条の十三第四十三項」を「第二十五条の十三第五十二項」に、「第三十七条の十四第三十二項」を「第三十七条の十四第四十二項」に改め、同表第二十五条の十三第四十三項の項中「第二十五条の十三第四十四項」を「第二十五条の十三第五十三項」に、「第三十七条の十四第三十三項」を「第三十七条の十四第四十三項」に改め、同表第二十五条の十三第四十四項の項中「第二十五条の十三第四十五項」を「第二十五条の十三第五十四項」に、「第三十七条の十四第三十四項」を「第三十七条の十四第四十四項」に改め、同表第二十五条の十三第四十五項の項中「第二十五条の十三第四十六項」を「第二十五条の十三第五十五項」に、「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十五項」に改め、同表第二十五条の十三第四十六項の項中「第二十五条の十三第四十七項」を「第二十五条の十三第五十六項」に、「第三十七条の十四第三十六項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改め、同表第二十五条の十三第四十七項の項中「第二十五条の十三第四十八項」を「第二十五条の十三第五十七項」に、「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十七項」に改め、同表第二十五条の十三第四十八項の項中「第二十五条の十三第四十九項」を「第二十五条の十三第五十八項」に、「第三十七条の十四第三十八項」を「第三十七条の十四第四十八項」に改め、同表第二十五条の十三第四十九項の項中「第二十五条の十三第五十項」を「第二十五条の十三第五十九項」に、「第三十七条の十四第三十九項」を「第三十七条の十四第四十九項」に改め、同表第二十五条の十三第五十項の項中「第二十五条の十三第五十一項」を「第二十五条の十三第六十項」に、「第三十七条の十四第四十項」を「第三十七条の十四第五十項」に改め、同表第二十五条の十三第五十一項の項中「第二十五条の十三第五十二項」を「第二十五条の十三第六十一項」に、「第三十七条の十四第四十一項」を「第三十七条の十四第五十一項」に改め、同表第二十五条の十三第五十二項の項中「第二十五条の十三第五十三項」を「第二十五条の十三第六十二項」に、「第三十七条の十四第四十二項」を「第三十七条の十四第五十二項」に改め、同表第二十五条の十三第五十三項の項中「第二十五条の十三第五十四項」を「第二十五条の十三第六十三項」に、「第三十七条の十四第四十三項」を「第三十七条の十四第五十三項」に改め、同表第二十五条の十三第五十四項の項中「第二十五条の十三第五十五項」を「第二十五条の十三第六十四項」に、「第三十七条の十四第四十四項」を「第三十七条の十四第五十四項」に改め、同表第二十五条の十三第五十五項の項中「第二十五条の十三第五十六項」を「第二十五条の十三第六十五項」に、「第三十七条の十四第四十五項」を「第三十七条の十四第五十五項」に改め、同表第二十五条の十三第五十六項の項中「第二十五条の十三第五十七項」を「第二十五条の十三第六十六項」に、「第三十七条の十四第四十六項」を「第三十七条の十四第五十六項」に改め、同表第二十五条の十三第五十七項の項中「第二十五条の十三第五十八項」を「第二十五条の十三第六十七項」に、「第三十七条の十四第四十七項」を「第三十七条の十四第五十七項」に改め、同表第二十五条の十三第五十八項の項中「第二十五条の十三第五十九項」を「第二十五条の十三第六十八項」に、「第三十七条の十四第四十八項」を「第三十七条の十四第五十八項」に改め、同表第二十五条の十三第五十九項の項中「第二十五条の十三第六十項」を「第二十五条の十三第六十九項」に改め、同表第二十五条の十三第六十項の項中「第二十五条の十三第六十一項」を「第二十五条の十三第七十項」に、「第三十七条の十四第四十九項」を「第三十七条の十四第五十九項」に改め、同表第二十五条の十三第六十一項の項中「第二十五条の十三第六十二項」を「第二十五条の十三第七十一項」に、「第三十七条の十四第五十項」を「第三十七条の十四第六十項」に改め、同表第二十五条の十三第六十二項の項中「第二十五条の十三第六十三項」を「第二十五条の十三第七十二項」に、「第三十七条の十四第五十一項」を「第三十七条の十四第六十一項」に改め、同表第二十五条の十三第六十三項の項中「第二十五条の十三第六十四項」を「第二十五条の十三第七十三項」に、「第三十七条の十四第五十二項」を「第三十七条の十四第六十二項」に改め、同表第二十五条の十三第六十四項の項中「第二十五条の十三第六十五項」を「第二十五条の十三第七十四項」に、「第三十七条の十四第五十三項」を「第三十七条の十四第六十三項」に改め、同表第二十五条の十三第六十五項の項中「第二十五条の十三第六十六項」を「第二十五条の十三第七十五項」に、「第三十七条の十四第五十四項」を「第三十七条の十四第六十四項」に改め、同表第二十五条の十三第六十六項の項中「第二十五条の十三第六十七項」を「第二十五条の十三第七十六項」に、「第三十七条の十四第五十五項」を「第三十七条の十四第六十五項」に改め、同表第二十五条の十三第六十七項の項中「第二十五条の十三第六十八項」を「第二十五条の十三第七十七項」に、「第三十七条の十四第五十六項」を「第三十七条の十四第六十六項」に改め、同表第二十五条の十三第六十八項の項中「第二十五条の十三第六十九項」を「第二十五条の十三第七十八項」に、「第三十七条の十四第五十七項」を「第三十七条の十四第六十七項」に改め、同表第二十五条の十三第六十九項の項中「第二十五条の十三第七十項」を「第二十五条の十三第七十九項」に、「第三十七条の十四第五十八項」を「第三十七条の十四第六十八項」に改め、同表第二十五条の十三第七十項の項中「第二十五条の十三第七十一項」を「第二十五条の十三第八十項」に、「第三十七条の十四第五十九項」を「第三十七条の十四第六十九項」に改め、同表第二十五条の十三第七十一項の項中「第二十五条の十三第七十二項」を「第二十五条の十三第八十一項」に、「第三十七条の十四第六十項」を「第三十七条の十四第七十項」に改め、同表第二十五条の十三第七十二項の項中「第二十五条の十三第七十三項」を「第二十五条の十三第八十二項」に、「第三十七条の十四第六十一項」を「第三十七条の十四第七十一項」に改め、同表第二十五条の十三第七十三項の項中「第二十五条の十三第七十四項」を「第二十五条の十三第八十三項」に、「第三十七条の十四第六十二項」を「第三十七条の十四第七十二項」に改め、同表第二十五条の十三第七十四項の項中「第二十五条の十三第七十五項」を「第二十五条の十三第八十四項」に、「第三十七条の十四第六十三項」を「第三十七条の十四第七十三項」に改め、同表第二十五条の十三第七十五項の項中「第二十五条の十三第七十六項」を「第二十五条の十三第八十五項」に、「第三十七条の十四第六十四項」を「第三十七条の十四第七十四項」に改め、同表第二十五条の十三第七十六項の項中「第二十五条の十三第七十七項」を「第二十五条の十三第八十六項」に、「第三十七条の十四第六十五項」を「第三十七条の十四第七十五項」に改め、同表第二十五条の十三第七十七項の項中「第二十五条の十三第七十八項」を「第二十五条の十三第八十七項」に、「第三十七条の十四第六十六項」を「第三十七条の十四第七十六項」に改め、同表第二十五条の十三第七十八項の項中「第二十五条の十三第七十九項」を「第二十五条の十三第八十八項」に、「第三十七条の十四第六十七項」を「第三十七条の十四第七十七項」に改め、同表第二十五条の十三第七十九項の項中「第二十五条の十三第八十項」を「第二十五条の十三第八十九項」に改め、同表第二十五条の十三第八十項の項中「第二十五条の十三第八十一項」を「第二十五条の十三第九十項」に、「第三十七条の十四第六十八項」を「第三十七条の十四第七十八項」に改め、同表第二十五条の十三第八十一項の項中「第二十五条の十三第八十二項」を「第二十五条の十三第九十一項」に、「第三十七条の十四第六十九項」を「第三十七条の十四第七十九項」に改め、同表第二十五条の十三第八十二項の項中「第二十五条の十三第八十三項」を「第二十五条の十三第九十二項」に、「第三十七条の十四第七十項」を「第三十七条の十四第八十項」に改め、同表第二十五条の十三第八十三項の項中「第二十五条の十三第八十四項」を「第二十五条の十三第九十三項」に、「第三十七条の十四第七十一項」を「第三十七条の十四第八十一項」に改め、同表第二十五条の十三第八十四項の項中「第二十五条の十三第八十五項」を「第二十五条の十三第九十四項」に、「第三十七条の十四第七十二項」を「第三十七条の十四第八十二項」に改め、同表第二十五条の十三第八十五項の項中「第二十五条の十三第八十六項」を「第二十五条の十三第九十五項」に、「第三十七条の十四第七十三項」を「第三十七条の十四第八十三項」に改め、同表第二十五条の十三第八十六項の項中「第二十五条の十三第八十七項」を「第二十五条の十三第九十六項」に、「第三十七条の十四第七十四項」を「第三十七条の十四第八十四項」に改め、同表第二十五条の十三第八十七項の項中「第二十五条の十三第八十八項」を「第二十五条の十三第九十七項」に、「第三十七条の十四第七十五項」を「第三十七条の十四第八十五項」に改め、同表第二十五条の十三第八十八項の項中「第二十五条の十三第八十九項」を「第二十五条の十三第九十八項」に、「第三十七条の十四第七十六項」を「第三十七条の十四第八十六項」に改め、同表第二十五条の十三第八十九項の項中「第二十五条の十三第九十項」を「第二十五条の十三第九十九項」に、「第三十七条の十四第七十七項」を「第三十七条の十四第八十七項」に改め、同表第二十五条の十三第九十項の項中「第二十五条の十三第九十一項」を「第二十五条の十三第百項」に、「第三十七条の十四第七十八項」を「第三十七条の十四第八十八項」に改め、同表第二十五条の十三第九十一項の項中「第二十五条の十三第九十二項」を「第二十五条の十三第百一項」に、「第三十七条の十四第七十九項」を「第三十七条の十四第八十九項」に改め、同表第二十五条の十三第九十二項の項中「第二十五条の十三第九十三項」を「第二十五条の十三第百二項」に、「第三十七条の十四第八十項」を「第三十七条の十四第九十項」に改め、同表第二十五条の十三第九十三項の項中「第二十五条の十三第九十四項」を「第二十五条の十三第百三項」に、「第三十七条の十四第八十一項」を「第三十七条の十四第九十一項」に改め、同表第二十五条の十三第九十四項の項中「第二十五条の十三第九十五項」を「第二十五条の十三第百四項」に、「第三十七条の十四第八十二項」を「第三十七条の十四第九十二項」に改め、同表第二十五条の十三第九十五項の項中「第二十五条の十三第九十六項」を「第二十五条の十三第百五項」に、「第三十七条の十四第八十三項」を「第三十七条の十四第九十三項」に改め、同表第二十五条の十三第九十六項の項中「第二十五条の十三第九十七項」を「第二十五条の十三第百六項」に、「第三十七条の十四第八十四項」を「第三十七条の十四第九十四項」に改め、同表第二十五条の十三第九十七項の項中「第二十五条の十三第九十八項」を「第二十五条の十三第百七項」に、「第三十七条の十四第八十五項」を「第三十七条の十四第九十五項」に改め、同表第二十五条の十三第九十八項の項中「第二十五条の十三第九十九項」を「第二十五条の十三第百八項」に、「第三十七条の十四第八十六項」を「第三十七条の十四第九十六項」に改め、同表第二十五条の十三第九十九項の項中「第二十五条の十三第百項」を「第二十五条の十三第百九項」に、「第三十七条の十四第八十七項」を「第三十七条の十四第九十七項」に改め、同表第二十五条の十三第百項の項中「第二十五条の十三第百一項」を「第二十五条の十三第百十項」に、「第三十七条の十四第八十八項」を「第三十七条の十四第九十八項」に改め、同表第二十五条の十三第百一項の項中「第二十五条の十三第百二項」を「第二十五条の十三第百十一項」に、「第三十七条の十四第八十九項」を「第三十七条の十四第九十九項」に改め、同表第二十五条の十三第百二項の項中「第二十五条の十三第百三項」を「第二十五条の十三第百十二項」に、「第三十七条の十四第九十項」を「第三十七条の十四第百項」に改め、同表第二十五条の十三第百三項の項中「第二十五条の十三第百四項」を「第二十五条の十三第百十三項」に、「第三十七条の十四第九十一項」を「第三十七条の十四第百一項」に改め、同表第二十五条の十三第百四項の項中「第二十五条の十三第百五項」を「第二十五条の十三第百十四項」に、「第三十七条の十四第九十二項」を「第三十七条の十四第百二項」に改め、同表第二十五条の十三第百五項の項中「第二十五条の十三第百六項」を「第二十五条の十三第百十五項」に、「第三十七条の十四第九十三項」を「第三十七条の十四第百三項」に改め、同表第二十五条の十三第百六項の項中「第二十五条の十三第百七項」を「第二十五条の十三第百十六項」に、「第三十七条の十四第九十四項」を「第三十七条の十四第百四項」に改め、同表第二十五条の十三第百七項の項中「第二十五条の十三第百八項」を「第二十五条の十三第百十七項」に、「第三十七条の十四第九十五項」を「第三十七条の十四第百五項」に改め、同表第二十五条の十三第百八項の項中「第二十五条の十三第百九項」を「第二十五条の十三第百十八項」に、「第三十七条の十四第九十六項」を「第三十七条の十四第百六項」に改め、同表第二十五条の十三第百九項の項中「第二十五条の十三第百十項」を「第二十五条の十三第百十九項」に改め、同表第二十五条の十三第百十項の項中「第二十五条の十三第百十一項」を「第二十五条の十三第百二十項」に、「第三十七条の十四第九十七項」を「第三十七条の十四第百七項」に改め、同表第二十五条の十三第百十一項の項中「第二十五条の十三第百十二項」を「第二十五条の十三第百二十一項」に、「第三十七条の十四第九十八項」を「第三十七条の十四第百八項」に改め、同表第二十五条の十三第百十二項の項中「第二十五条の十三第百十三項」を「第二十五条の十三第百二十二項」に、「第三十七条の十四第九十九項」を「第三十七条の十四第百九項」に改め、同表第二十五条の十三第百十三項の項中「第二十五条の十三第百十四項」を「第二十五条の十三第百二十三項」に、「第三十七条の十四第百項」を「第三十七条の十四第百十項」に改め、同表第二十五条の十三第百十四項の項中「第二十五条の十三第百十五項」を「第二十五条の十三第百二十四項」に、「第三十七条の十四第百一項」を「第三十七条の十四第百十一項」に改め、同表第二十五条の十三第百十五項の項中「第二十五条の十三第百十六項」を「第二十五条の十三第百二十五項」に、「第三十七条の十四第百二項」を「第三十七条の十四第百十二項」に改め、同表第二十五条の十三第百十六項の項中「第二十五条の十三第百十七項」を「第二十五条の十三第百二十六項」に、「第三十七条の十四第百三項」を「第三十七条の十四第百十三項」に改め、同表第二十五条の十三第百十七項の項中「第二十五条の十三第百十八項」を「第二十五条の十三第百二十七項」に、「第三十七条の十四第百四項」を「第三十七条の十四第百十四項」に改め、同表第二十五条の十三第百十八項の項中「第二十五条の十三第百十九項」を「第二十五条の十三第百二十八項」に、「第三十七条の十四第百五項」を「第三十七条の十四第百十五項」に改め、同表第二十五条の十三第百十九項の項中「第二十五条の十三第百二十項」を「第二十五条の十三第百二十九項」に、「第三十七条の十四第百六項」を「第三十七条の十四第百十六項」に改め、同表第二十五条の十三第百二十項の項中「第二十五条の十三第百二十一項」を「第二十五条の十三第百三十項」に、「第三十七条の十四第百七項」を「第三十七条の十四第百十七項」に改め、同表第二十五条の十三第百二十一項の項中「第二十五条の十三第百二十二項」を「第二十五条の十三第百三十一項」に、「第三十七条の十四第百八項」を「第三十七条の十四第百十八項」に改め、同表第二十五条の十三第百二十二項の項中「第二十五条の十三第百二十三項」を「第二十五条の十三第百三十二項」に、「第三十七条の十四第百九項」を「第三十七条の十四第百十九項」に改め、同表第二十五条の十三第百二十三項の項中「第二十五条の十三第百二十四項」を「第二十五条の十三第百三十三項」に、「第三十七条の十四第百十項」を「第三十七条の十四第百二十項」に改め、同表第二十五条の十三第百二十四項の項中「第二十五条の十三第百二十五項」を「第二十五条の十三第百三十四項」に、「第三十七条の十四第百十一項」を「第三十七条の十四第百二十一項」に改め、同表第二十五条の十三第百二十五項の項中「第二十五条の十三第百二十六項」を「第二十五条の十三第百三十五項」に、「第三十七条の十四第百十二項」を「第三十七条の十四第百二十二項」に改め、同表第二十五条の十三第百二十六項の項中「第二十五条の十三第百二十七項」を「第二十五条の十三第百三十六項」に、「第三十七条の十四第百十三項」を「第三十七条の十四第百二十三項」に改め、同表第二十五条の十三第百二十七項の項中「第二十五条の十三第百二十八項」を「第二十五条の十三第百三十七項」に、「第三十七条の十四第百十四項」を「第三十七条の十四第百二十四項」に改め、同表第二十五条の十三第百二十八項の項中「第二十五条の十三第百二十九項」を「第二十五条の十三第百三十八項」に、「第三十七条の十四第百十五項」を「第三十七条の十四第百二十五項」に改め、同表第二十五条の十三第百二十九項の項中「第二十五条の十三第百三十項」を「第二十五条の十三第百三十九項」に改め、同表第二十五条の十三第百三十項の項中「第二十五条の十三第百三十一項」を「第二十五条の十三第百四十項」に、「第三十七条の十四第百十六項」を「第三十七条の十四第百二十六項」に改め、同表第二十五条の十三第百三十一項の項中「第二十五条の十三第百三十二項」を「第二十五条の十三第百四十一項」に、「第三十七条の十四第百十七項」を「第三十七条の十四第百二十七項」に改め、同表第二十五条の十三第百三十二項の項中「第二十五条の十三第百三十三項」を「第二十五条の十三第百四十二項」に、「第三十七条の十四第百十八項」を「第三十七条の十四第百二十八項」に改め、同表第二十五条の十三第百三十三項の項中「第二十五条の十三第百三十四項」を「第二十五条の十三第百四十三項」に、「第三十七条の十四第百十九項」を「第三十七条の十四第百二十九項」に改め、同表第二十五条の十三第百三十四項の項中「第二十五条の十三第百三十五項」を「第二十五条の十三第百四十四項」に、「第三十七条の十四第百二十項」を「第三十七条の十四第百三十項」に改め、同表第二十五条の十三第百三十五項の項中「第二十五条の十三第百三十六項」を「第二十五条の十三第百四十五項」に、「第三十七条の十四第百二十一項」を「第三十七条の十四第百三十一項」に改め、同表第二十五条の十三第百三十六項の項中「第二十五条の十三第百三十七項」を「第二十五条の十三第百四十六項」に、「第三十七条の十四第百二十二項」を「第三十七条の十四第百三十二項」に改め、同表第二十五条の十三第百三十七項の項中「第二十五条の十三第百三十八項」を「第二十五条の十三第百四十七項」に、「第三十七条の十四第百二十三項」を「第三十七条の十四第百三十三項」に改め、同表第二十五条の十三第百三十八項の項中「第二十五条の十三第百三十九項」を「第二十五条の十三第百四十八項」に、「第三十七条の十四第百二十四項」を「第三十七条の十四第百三十四項」に改め、同表第二十五条の十三第百三十九項の項中「第二十五条の十三第百四十項」を「第二十五条の十三第百四十九項」に改め、同表第二十五条の十三第百四十項の項中「第二十五条の十三第百四十一項」を「第二十五条の十三第百五十項」に、「第三十七条の十四第百二十五項」を「第三十七条の十四第百三十五項」に改め、同表第二十五条の十三第百四十一項の項中「第二十五条の十三第百四十二項」を「第二十五条の十三第百五十一項」に、「第三十七条の十四第百二十六項」を「第三十七条の十四第百三十六項」に改める。

第二十五条の十三の六第二項中「第三十七条の十四第七項後段」を「第三十七条の十四第十三項後段」に、「第三十項後段」を「第三十六項後段」に、「第二十一項第一号」を「第十九項」に、「第二十五項第一号若しくは第二号」を「第三十五項各号」に改め、同条第三項中「第三十七条の十四第六項後段」を「第三十七条の十四第十二項後段」に、「第三十七条の十四第十三項」を「同条第十九項」に、「同条第十六項」を「同条第十二項」に、「同条第十九項各号」を「同条第二十九項各号」に、「第二十五条の十三第三十一項」を「書類」に、「通知書、書類」を「書類、通知書、書面」に改め、同条第六項中「届出書」の下に「、書類」を加え、「、依頼書及び書類（第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。）」を「及び依頼書」に、「、依頼書又は書類」を「又は依頼書」に改める。

第二十五条の十三の七第一項中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改め、同条第四項中「第三十七条の十四第三十八項」を「第三十七条の十四第四十七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

４　第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十四第四十三項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第二十五条の十の十第七項の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で非課税口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の譲渡（法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。）につき法第三十七条の十四第六項（第一号から第三号までに係る部分に限る。）の規定に基づいて計算された当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等（同条第一項第一号イに規定する株式等をいう。）の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。

第二十五条の十三の八第十一項第一号中「第九条の八」を「第九条の八第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第二十項中「第三十三項から第三十五項まで」を「第四十四項から第四十六項まで」に、「第三十八項及び第四十項から第四十三項まで」を「第四十九項及び第五十一項から第五十四項まで」に、「及び第二十五条の十三の五から前条まで」を「、第二十五条の十三の五、第二十五条の十三の六及び前条（第四項を除く。）」に改め、同条第二十一項中「第三十七条の十四第四十七項」を「第三十七条の十四第五十三項」に改め、同条第二十二項第一号中「第三十七条の十四第六項」を「第三十七条の十四第十二項」に、「第三十八項」を「第四十九項」に、「第三十七条の十四第三十一項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改め、同表第二十五条の十三第三十八項の項中「第二十五条の十三第三十九項」に改め、同表第二十五条の十三第四十項の項中「第二十五条の十三第四十一項」を「第二十五条の十三第五十一項」に、「第三十七条の十四第三十一項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改め、同表第二十五条の十三第四十一項の項中「第二十五条の十三第四十二項」を「第二十五条の十三第五十二項」に、「第三十七条の十四第三十二項」を「第三十七条の十四第四十二項」に改め、同表第二十五条の十三第四十二項の項中「第二十五条の十三第四十三項」を「第二十五条の十三第五十三項」に、「第三十七条の十四第三十三項」を「第三十七条の十四第四十三項」に改め、同表第二十五条の十三第四十三項の項中「第二十五条の十三第四十四項」を「第二十五条の十三第五十四項」に、「第三十七条の十四第三十四項」を「第三十七条の十四第四十四項」に改め、同表第二十五条の十三第四十四項の項中「第二十五条の十三第四十五項」を「第二十五条の十三第五十五項」に、「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十五項」に改め、同表第二十五条の十三第四十五項の項中「第二十五条の十三第四十六項」を「第二十五条の十三第五十六項」に、「第三十七条の十四第三十六項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改め、同表第二十五条の十三第四十六項の項中「第二十五条の十三第四十七項」を「第二十五条の十三第五十七項」に、「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十七項」に改め、同表第二十五条の十三第四十七項の項中「第二十五条の十三第四十八項」を「第二十五条の十三第五十八項」に、「第三十七条の十四第三十八項」を「第三十七条の十四第四十八項」に改め、同表第二十五条の十三第四十八項の項中「第二十五条の十三第四十九項」を「第二十五条の十三第五十九項」に、「第三十七条の十四第三十九項」を「第三十七条の十四第四十九項」に改め、同表第二十五条の十三第四十九項の項中「第二十五条の十三第五十項」を「第二十五条の十三第六十項」に、「第三十七条の十四第四十項」を「第三十七条の十四第五十項」に改め、同表第二十五条の十三第五十項の項中「第二十五条の十三第五十一項」を「第二十五条の十三第六十一項」に、「第三十七条の十四第四十一項」を「第三十七条の十四第五十一項」に改め、同表第二十五条の十三第五十一項の項中「第二十五条の十三第五十二項」を「第二十五条の十三第六十二項」に、「第三十七条の十四第四十二項」を「第三十七条の十四第五十二項」に改め、同表第二十五条の十三第五十二項の項中「第二十五条の十三第五十三項」を「第二十五条の十三第六十三項」に、「第三十七条の十四第四十三項」を「第三十七条の十四第五十三項」に改め、同表第二十五条の十三第五十三項の項中「第二十五条の十三第五十四項」を「第二十五条の十三第六十四項」に、「第三十七条の十四第四十四項」を「第三十七条の十四第五十四項」に改め、同表第二十五条の十三第五十四項の項中「第二十五条の十三第五十五項」を「第二十五条の十三第六十五項」に、「第三十七条の十四第四十五項」を「第三十七条の十四第五十五項」に改め、同表第二十五条の十三第五十五項の項中「第二十五条の十三第五十六項」を「第二十五条の十三第六十六項」に、「第三十七条の十四第四十六項」を「第三十七条の十四第五十六項」に改め、同表第二十五条の十三第五十六項の項中「第二十五条の十三第五十七項」を「第二十五条の十三第六十七項」に、「第三十七条の十四第四十七項」を「第三十七条の十四第五十七項」に改め、同表第二十五条の十三第五十七項の項中「第二十五条の十三第五十八項」を「第二十五条の十三第六十八項」に、「第三十七条の十四第四十八項」を「第三十七条の十四第五十八項」に改め、同表第二十五条の十三第五十八項の項中「第二十五条の十三第五十九項」を「第二十五条の十三第六十九項」に、「第三十七条の十四第四十九項」を「第三十七条の十四第五十九項」に改め、同表第二十五条の十三第五十九項の項中「第二十五条の十三第六十項」を「第二十五条の十三第七十項」に、「第三十七条の十四第五十項」を「第三十七条の十四第六十項」に改め、同表第二十五条の十三第六十項の項中「第二十五条の十三第六十一項」を「第二十五条の十三第七十一項」に、「第三十七条の十四第五十一項」を「第三十七条の十四第六十一項」に改め、同表第二十五条の十三第六十一項の項中「第二十五条の十三第六十二項」を「第二十五条の十三第七十二項」に、「第三十七条の十四第五十二項」を「第三十七条の十四第六十二項」に改め、同表第二十五条の十三第六十二項の項中「第二十五条の十三第六十三項」を「第二十五条の十三第七十三項」に、「第三十七条の十四第五十三項」を「第三十七条の十四第六十三項」に改め、同表第二十五条の十三第六十三項の項中「第二十五条の十三第六十四項」を「第二十五条の十三第七十四項」に、「第三十七条の十四第五十四項」を「第三十七条の十四第六十四項」に改め、同表第二十五条の十三第六十四項の項中「第二十五条の十三第六十五項」を「第二十五条の十三第七十五項」に、「第三十七条の十四第五十五項」を「第三十七条の十四第六十五項」に改め、同表第二十五条の十三第六十五項の項中「第二十五条の十三第六十六項」を「第二十五条の十三第七十六項」に、「第三十七条の十四第五十六項」を「第三十七条の十四第六十六項」に改め、同表第二十五条の十三第六十六項の項中「第二十五条の十三第六十七項」を「第二十五条の十三第七十七項」に、「第三十七条の十四第五十七項」を「第三十七条の十四第六十七項」に改め、同表第二十五条の十三第六十七項の項中「第二十五条の十三第六十八項」を「第二十五条の十三第七十八項」に、「第三十七条の十四第五十八項」を「第三十七条の十四第六十八項」に改め、同表第二十五条の十三第六十八項の項中「第二十五条の十三第六十九項」を「第二十五条の十三第七十九項」に、「第三十七条の十四第五十九項」を「第三十七条の十四第六十九項」に改め、同表第二十五条の十三第六十九項の項中「第二十五条の十三第七十項」を「第二十五条の十三第八十項」に、「第三十七条の十四第六十項」を「第三十七条の十四第七十項」に改め、同表第二十五条の十三第七十項の項中「第二十五条の十三第七十一項」を「第二十五条の十三第八十一項」に、「第三十七条の十四第六十一項」を「第三十七条の十四第七十一項」に改め、同表第二十五条の十三第七十一項の項中「第二十五条の十三第七十二項」を「第二十五条の十三第八十二項」に、「第三十七条の十四第六十二項」を「第三十七条の十四第七十二項」に改め、同表第二十五条の十三第七十二項の項中「第二十五条の十三第七十三項」を「第二十五条の十三第八十三項」に、「第三十七条の十四第六十三項」を「第三十七条の十四第七十三項」に改め、同表第二十五条の十三第七十三項の項中「第二十五条の十三第七十四項」を「第二十五条の十三第八十四項」に、「第三十七条の十四第六十四項」を「第三十七条の十四第七十四項」に改め、同表第二十五条の十三第七十四項の項中「第二十五条の十三第七十五項」を「第二十五条の十三第八十五項」に、「第三十七条の十四第六十五項」を「第三十七条の十四第七十五項」に改め、同表第二十五条の十三第七十五項の項中「第二十五条の十三第七十六項」を「第二十五条の十三第八十六項」に、「第三十七条の十四第六十六項」を「第三十七条の十四第七十六項」に改め、同表第二十五条の十三第七十六項の項中「第二十五条の十三第七十七項」を「第二十五条の十三第八十七項」に、「第三十七条の十四第六十七項」を「第三十七条の十四第七十七項」に改め、同表第二十五条の十三第七十七項の項中「第二十五条の十三第七十八項」を「第二十五条の十三第八十八項」に、「第三十七条の十四第六十八項」を「第三十七条の十四第七十八項」に改め、同表第二十五条の十三第七十八項の項中「第二十五条の十三第七十九項」を「第二十五条の十三第八十九項」に、「第三十七条の十四第六十九項」を「第三十七条の十四第七十九項」に改め、同表第二十五条の十三第七十九項の項中「第二十五条の十三第八十項」を「第二十五条の十三第九十項」に、「第三十七条の十四第七十項」を「第三十七条の十四第八十項」に改め、同表第二十五条の十三第八十項の項中「第二十五条の十三第八十一項」を「第二十五条の十三第九十一項」に、「第三十七条の十四第七十一項」を「第三十七条の十四第八十一項」に改め、同表第二十五条の十三第八十一項の項中「第二十五条の十三第八十二項」を「第二十五条の十三第九十二項」に、「第三十七条の十四第七十二項」を「第三十七条の十四第八十二項」に改め、同表第二十五条の十三第八十二項の項中「第二十五条の十三第八十三項」を「第二十五条の十三第九十三項」に、「第三十七条の十四第七十三項」を「第三十七条の十四第八十三項」に改め、同表第二十五条の十三第八十三項の項中「第二十五条の十三第八十四項」を「第二十五条の十三第九十四項」に、「第三十七条の十四第七十四項」を「第三十七条の十四第八十四項」に改め、同表第二十五条の十三第八十四項の項中「第二十五条の十三第八十五項」を「第二十五条の十三第九十五項」に、「第三十七条の十四第七十五項」を「第三十七条の十四第八十五項」に改め、同表第二十五条の十三第八十五項の項中「第二十五条の十三第八十六項」を「第二十五条の十三第九十六項」に、「第三十七条の十四第七十六項」を「第三十七条の十四第八十六項」に改め、同表第二十五条の十三第八十六項の項中「第二十五条の十三第八十七項」を「第二十五条の十三第九十七項」に、「第三十七条の十四第七十七項」を「第三十七条の十四第八十七項」に改め、同表第二十五条の十三第八十七項の項中「第二十五条の十三第八十八項」を「第二十五条の十三第九十八項」に、「第三十七条の十四第七十八項」を「第三十七条の十四第八十八項」に改め、同表第二十五条の十三第八十八項の項中「第二十五条の十三第八十九項」を「第二十五条の十三第九十九項」に改め、同表第二十五条の十三第九十項の項中「第二十五条の十三第九十一項」を「第二十五条の十三第百項」に、「第三十七条の十四第七十九項」を「第三十七条の十四第八十九項

二　当該特定暗号資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額　当該特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額

三　当該特定暗号資産の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額　当該特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額

2　その年において法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得（以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等」という。）を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定暗号資産の譲渡に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第百二十条第八項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得（租税特別措置法第三十八条の二第一項（特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡による事業所得を除く。）」とする。

3　法第三十八条の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第百十一条第四項	、租税特別措置法第三十八条の二第一項（特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する課税譲渡所得等の金額（以下「特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額」という。）及び課税山林所得金額の見積額につき第三章（税額の計算）及び同項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章（税額の計算）	
第百二十条第一項	、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額	当該総所得金額
当該総所得金額	課税総所得金額
課税総所得金額	第八十九条（税率）
第八十九条（税率）	、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十八条の二第一項（特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（以下「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）及び同法第三十八条の二第一項
第三章（税額の計算）	第三章（税額の計算）及び租税特別措置法第三十八条の二第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに	総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
課税総所得金額	課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項、第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項並びに第百六十条第二号並びに第一号ロ	第百二十一条第一項及び第三項
総所得金額	総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額

4　法第三十八条の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条の二第二項	総所得金額
総所得金額	総所得金額、租税特別措置法第三十八条の二第一項（特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（以下「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項	総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額
第二百五十八条第一項	総所得金額、退職所得金額
総所得金額、退職所得金額	総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額
総所得金額	第三章第一節（税率）
第三章第一節（税率）	第三章第一節（税率）及び租税特別措置法第三十八条の二第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ	総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号	の総所得金額
の総所得金額	総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
総所得金額	課税総所得金額
課税総所得金額	第三章第一節（税率）
第三章第一節（税率）	第三章第一節（税率）及び租税特別措置法第三十八条の二第一項（特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例）

第二百六十六条	課税総所得金額	課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額及び租税特別措置法第三十八条の二第一項（特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例）の規定に準じて
	の規定に準じて	

5　法第三十八条の二第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

6　法第三十八条の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。

7　法第三十八条の二第四項の報告書の様式は、財務省令で定める。

8　国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十八条の二第六項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

（特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除）

第二十五条の十五の三　法第三十八条の三第一項の規定による特定暗号資産に係る譲渡損失の金額（同条第二項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。）の控除については、次に定めるところによる。

一　控除する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額から順次控除する。

二　所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず、法第三十八条の三第一項の規定による控除を行った後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。

2　法第三十八条の三第二項に規定する特定暗号資産の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産の譲渡（次項において「特定暗号資産の譲渡」という。）による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

3　法第三十八条の三第二項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定暗号資産の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（以下この条において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）の計算上生じた損失の金額とする。

4　その年の翌年以後又はその年において法第三十八条の三第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による申告書には、同法第百二十条第一項各号若しくは第百二十二条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

一　その年において生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額

二　その年の前年以前三年内の各年において生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額（法第三十八条の三第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。）

三　その年において生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額

四　第二号に掲げる特定暗号資産に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額

五　法第三十八条の三第一項の規定により翌年以後において特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができる特定暗号資産に係る譲渡損失の金額

六　前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

5　法第三十八条の三第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一　その年において生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額

二　その年の前年以前三年内の各年において生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額

三　その年において生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は純損失の金額（所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。）

四　第二号に掲げる特定暗号資産に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額又は純損失の金額

五　法第三十八条の三第一項の規定により翌年以後において特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができる特定暗号資産に係る譲渡損失の金額

六　前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

6　法第八条の四第一項、第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）、第三十七条の十第一項、第三十七条の十一第一項又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

7　所得税法第百二十条第三項から第九項までの規定は、法第三十八条の三第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項（同法第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定による申告書の提出について準用する。この場合において、同法第百二十条第五項及び第七項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限（当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号（延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例）に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日）」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

8　法第三十八条の三第一項の規定の適用がある場合における法第三十八条の二第二項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（租税特別措置法第三十八条の三第一項（特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。）」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。

9　法第三十八条の三第一項の規定の適用がある場合における前条第三項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項及び第二項第二号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三十八条の三第一項の規定の適用後の金額とする。

10

前二項に定めるもののほか、法第三十八条の三第一項又は第五項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

一　所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書（租税特別措置法第三十八条の三第五項（特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除）において準用する第百二十三条第一項（特定暗号資産に係る譲渡損失申告書）（第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。）及び」とする。

二　所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書（租税特別措置法第三十八条の三第五項（特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除）において準用する第百二十三条第一項（特定暗号資産の譲渡損失に係る確定損失申告書）（第百六十六条（非居住者に対する準用）において準用する場合を含む。）の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。）」とする。

三　所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項（租税特別措置法第三十八条の三第五項（特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除）において準用する場合を含む。）」とする。

四　所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載（財務省令で定める記載を含む。）をした」とする。

五　所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。

六　所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十八条の三第二項（特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除）に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額（第百五十五条において「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」という。）」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十八条の三第五項において準用する第百二十三条第一項（特定暗号資産の譲渡損失に係る確定損失申告書）の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十八条の三第五項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。

七　所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号若しくは第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。

八　所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。

九　所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十八条の三第一項（特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除）の規定の適用」とする。

十　所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。

11

法第三十八条の二第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十八条の三第一項の規定の適用がある場合又は同条第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、前条第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条の二第二項	総所得金額	総所得金額、租税特別措置法第三十八条の二第一項（特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する譲渡所得等の金額（同法第三十八条の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）を含む。
第十七条第四項第五号	総所得金額	総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項	確定申告書	確定申告書（租税特別措置法第三十八条の三第五項（特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除）において準用する同法第百二十三条第一項（特定暗号資産の譲渡損失に係る確定損失申告書）（法第百六十六条（非居住者に対する準用）において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。）
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百十九条第二項第二号	総所得金額	総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項	総所得金額	総所得金額、租税特別措置法第三十八条の二第一項（特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号	総所得金額	総所得金額、租税特別措置法第三十八条の二第一項（特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する譲渡所得等の金額（同法第三十八条の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）
第二百五十八条第一項第三号	の総所得金額	の総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
	課税総所得金額	課税総所得金額、租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額（以下「特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額」という。）

第二百五十八条第一項第四号	課税総所得金額	課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額	
	第三章第一節（税率）	第三章第一節（税率）及び租税特別措置法第三十八条の二第一項	
第二百五十八条第三項第一号及び第二号	総所得金額	総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額	
第二百五十八条第五項第一号イ	総所得金額	総所得金額、租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額	
第二百六十一条第一号	の総所得金額	の総所得金額、租税特別措置法第三十八条の二第一項（特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（同法第三十八条の三第一項（特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）	
	課税総所得金額	課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額	
	第三章第一節（税率）	第三章第一節（税率）及び租税特別措置法第三十八条の二第一項	
第二百六十二条第一項及び第三項から第五項まで	において準用する場合	並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十五の三第七項（確定所得申告書の添付書類の添付等の準用）において準用する場合	
第二百六十六条第一項及び第二項	課税総所得金額	課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額	
	の規定に準じて	及び租税特別措置法第三十八条の二第一項（特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例）の規定に準じて	
第二百六十六条第三項	課税総所得金額	課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額	

12　法第三十八条の三第五項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告」とあるのは、「する場合の確定申告）若しくは租税特別措置法第三十八条の三第五項（特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除）において準用する所得税法第百二十三条第一項（特定暗号資産の譲渡損失に係る確定損失申告書）」とする。

13　法第三十八条の三第一項の規定の適用がある場合における前条第五項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同項中「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（同法第三十八条の三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」とする。

第二十五条の十九の三第二項中「（当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第二号に掲げる要件」を削り、同項に次のただし書を加える。

ただし、当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては第一号に掲げる要件に該当することを要せず、当該事業年度終了の時における貸借対照表（これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。）に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第二号に掲げる要件に該当することを要しない。

第二十五条の十九の三第二項第二号中「（これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。）」を削り、同条第四項中「、第六号に掲げる要件を」を「第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第七号に掲げる要件を、それぞれ」に改め、同条第五項第一号中「、ハに掲げる要件を」を「ハに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつてはニに掲げる要件を、それぞれ」に改め、同項第二号中「、ロに掲げる要件を」を「ロに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつてはハに掲げる要件を、それぞれ」に改め、同項第三号中「、トに掲げる要件を」を「トに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつてはチに掲げる要件を、それぞれ」に改め、同条第七項中「第四十条の四第六項第九号」を「第四十条の四第八項第九号」に改め、同条第二十二項第一号中「第二十五条の二十二の三第八項第二号」を「第二十五条の二十二の三第六項第二号」に改める。

第二十五条の二十第五項第一号中「第四十条の四第七項各号」を「第四十条の四第五項各号」に改める。

第二十五条の六第五項各号」を「第六十六条の六第七項各号」に、「第六十六条の六第五項各号」を「第六十六条の六第七項各号」に改める。

第二十五条の二十二に次の一項を加える。

3　法第四十条の四第二項第十号に規定する政令で定める日は、同項第八号に規定する清算部分対象外国関係会社又は同項第九号に規定する清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日と同項第十号に規定する該当しないこととなつた事業年度終了の日以後五年を経過した日とのいずれか早い日とする。

第二十五条の二十二の二第一項中「第四十条の四第五項第一号」を「第四十条の四第七項第一号」に改め、同条第二項第四号に次のただし書を加える。

ただし、当該最も高い税率が適用されることが通常見込まれないこと、当該最も高い税率が適用される所得の額の区分が極めて限定されていることその他の事情により、この号本文の規定によることが著しく不適当であると認められる場合は、この限りでない。

第二十五条の二十二の三第一項及び第二項を削り、同条第三項中「第四十条の四第六項各号列記以外の部分」を「第四十条の四第八項各号列記以外の部分」に、「第八項第四号」を「第六項第四号」に、「第四十条の四第六項に」を「第四十条の四第八項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「第四十条の四第六項第一号」を「第四十条の四第八項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第四十条の四第六項第一号」を「第四十条の四第八項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第四十条の四第六項第一号」を「第四十条の四第八項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第四十条の四第六項第二号」を「第四十条の四第八項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第四十条の四第六項第二号」を「第四十条の四第八項第二号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第四十条の四第六項第四号」を「第四十条の四第八項第四号」に、「第十一項」を「第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第四十条の四第六項の」を「第四十条の四第八項の」に、「第四十条の四第六項第四号」を「第四十条の四第八項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項を同条第九項とし、同条第十二項中「第四十条の四第六項」を「第四十条の四第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「第四十条の四第六項第六号」を「第四十条の四第八項第六号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第四十条の四第六項第一号」を「第四十条の四第八項第一号」に、「第四十条の四第六項第七号」を「第四十条の四第八項第七号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第四

十条の四第六項第七号の二イ」を「第四十条の四第八項第七号の二イ」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「第四十条の四第六項第七号の二ロ」を「第四十条の四第八項第七号の二ロ」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項中「第四十条の四第六項第八号」を「第四十条の四第八項第八号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項中「第四十条の四第六項第八号」を「第四十条の四第八項第八号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十九項中「第四十条の四第六項第八号」を「第四十条の四第八項第八号」に、「第二十二項及び第二十三項」を「第二十項及び第二十一項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項中「第四十条の四第六項第九号」を「第四十条の四第八項第九号」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十一項中「第四十条の四第六項第九号」を「第四十条の四第八項第九号」に、「第二十三項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十二項中「第四十条の四第六項の」を「第四十条の四第八項の」に、「第十九項」を「第十七項」に、「第四十条の四第六項第八号」を「第四十条の四第八項第八号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項中「第十九項」を「第十七項」に、「第二十一項」を「第十九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十四項中「第二十項」を「第十八項」に、「第四十条の四第六項第十号」を「第四十条の四第八項第十号」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十五項中「第四十条の四第六項第十一号」を「第四十条の四第八項第十一号」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十六項中「第九項から第十二項まで」を「第七項から第十項まで」に、「第四十条の四第六項第十一号ニ」を「第四十条の四第八項第十一号ニ」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十七項中「第十四項」を「第十二項」に、「第四十条の四第六項第十一号ト」を「第四十条の四第八項第十一号ト」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十八項中「第四十条の四第六項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十一号ヲ」に改め、「事業年度（この下に「当該事業年度が特例清算事業年度（同条第二項第十号に規定する特例清算事業年度をいう。次項及び次条第二項第三号において同じ。）である場合には解散直前事業年度（法第四十条の四第二項第十号に規定する該当しないこととなつた事業年度の前事業年度をいう。次項において同じ。）とし、」を加え、「には、」を「には」に改め、「前事業年度」の下に「とする。」を加え、同項を同条第二十六項とし、同条第二十九項中「第四十条の四第六項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十一号ヲ」に、「の人件費」を「（当該事業年度が特例清算事業年度である場合には、解散直前事業年度）の人件費」に、「（当該」を「（当該事業年度が特例清算事業年度である場合には解散直前事業年度とし、当該」に、「には、」を「には」に改め、「前事業年度」の下に「とする。」を加え、同項を同条第二十七項とし、同条第三十項中「第四十条の四第七項」を「第四十条の四第九項」に改め、「零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額（同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。）がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額（当該合計額が零を下回る場合には」及び「）とする。」を削り、「第四十条の四第十項第一号」を「第四十条の四第十二項第一号」に、「第六十六条の六第十項第一号」を「第六十六条の六第十二項第一号」に、「第四十条の四第六項第四号」を「第四十条の四第八項第四号」に改め、「清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額」を削り、同項を同条第二十八項とする。

第二十五条の二十二の四第一項中「第四十条の四第八項各号列記以外の部分」を「第四十条の四第十項各号列記以外の部分」を「同条第十項各号列記以外の部分」に、「同条第八項各号列記以外の部分」に、「第四十条の四第十項に」を「第四十条の四第八項に」に改め、同条第二項中「第四十条の四第八項第一号」に、「部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していない」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

一　その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していない部分対象外国関係会社

二　その解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していない部分対象外国関係会社（前号に掲げるものを除く。）

三　当該事業年度が特例清算事業年度である場合における部分対象外国関係会社（前二号に掲げるものを除く。）

第二十五条の二十二の四第五項から第八項までの規定中「第四十条の四第八項第一号」を「第四十条の四第十項第一号」に改め、同条第九項中「第四十条の四第九項第二号」を「第四十条の四第十一項第二号」に、「同条第八項第四号」を「同条第十項第四号」に、「第六十六条の六第八項各号列記以外の部分」を「第六十六条の六第十項各号列記以外の部分」に、「第四十条の四第十項第一号」を「第四十条の四第十二項第一号」に、「第六十六条の六第十項第一号」を「第六十六条の六第十二項第一号」に、「第四十条の四第八項第四号」を「第四十条の四第十項第四号」に改める。

第二十五条の二十二の五中「第四十条の四第十項第三号」を「第四十条の四第十二項第三号」に改める。

第二十五条の二十三第一項中「第四十条の四第六項」を「第四十条の四第八項」に、「第四十条の四第八項」を「第四十条の四第十項」に改める。

第二十五条の二十四第一項及び第二項中「第六項」を「第八項」に、「第八項」を「第十項」に改め、同条第三項中「第四十条の四第十三項」を「第四十条の四第十六項」に改める。

第二十五条の二十六第六項中「第四十条の四第六項第九号」を「第四十条の四第八項第九号」に、「第四十条の七第六項第九号」を「第四十条の七第八項第九号」に改め、同条第十七項第一号中「第四十条の七第五項各号」を「第四十条の七第七項各号」に、「第六十六条の九の二第五項各号」を「第六十六条の九の二第七項各号」に改め、同条第二十一項中「第二十五条の二十二第一項及び第二項」に改め、同条第二十二項中「同条第五項第一号」を「同条第七項第一号」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項の次に次の一項を加える。

22　法第四十条の七第二項第十一号に規定する政令で定める日は、同項第九号に規定する清算部分対象外国関係法人又は同項第十号に規定する清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日と同項第十一号に規定する該当しないこととなつた事業年度終了の日以後五年を経過した日とのいずれか早い日とする。

第二十五条の二十七第一項及び第二項を削り、同条第三項中「第四十条の七第六項各号列記以外の部分」を「第四十条の七第八項各号列記以外の部分」に、「第八項第四号」を「第六項第四号」に、「第四十条の七第六項に」を「第四十条の七第八項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「第二十五条の二十二の三第四項」を「第二十五条の二十二の三第二項」に、「第四十条の七第六項第一号」を「第四十条の七第八項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第二十五条の二十二の三第五項」を「第二十五条の二十二の三第三項」に、「第四十条の七第六項第一号」を「第四十条の七第八項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第四十条の七第八項第一号」に、「第二十五条の二十二の三第六項」を「第二十五条の二十二の三第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第二十五条の二十二の三第七項」を「第二十五条の二十二の三第五項」に、「第四十条の七第六項第二号」を「第四十条の七第八項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第四十条の七第六項第二号」を「第四十条の七第八項第二号」に、「第二十五条の二十二の三第七項」を「第二十五条の二十二の三第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第四十条の七第六項第四号」を「第四十条の七第八項第四号」に、「第二十五条の二十二の三第九項又は第十項」を「第二十五条の二十二の三第七項又は第八項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第二十五条の二十二の三第十一項及び第十二項」を「第二十五条の二十二の三第九項及び第十項」に、「同条第九項又は第十項」を「同条第七項又は第八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「第二十五条の二十二の三第十三項」を「第二十五条の二十二の三第十一項」に改める。

一項」に、「第四十条の七第六項第六号」を「第四十条の七第八項第六号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「第二十五条の二十二の三第十四項」を「第二十五条の二十二の三第十二項」に、「第四十条の七第六項第七号」を「第四十条の七第八項第七号」に、「第四十条の四第六項第一号」を「第四十条の四第八項第一号」に、「第四十条の四第六項第七号」を「第四十条の四第八項第七号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「第二十五条の二十二の三第十五項」を「第二十五条の二十二の三第十三項」に、「第四十条の七第六項第七号の二イ」を「第四十条の七第八項第七号の二イ」に、「第二十五条の二十二の三第十六項」を「第二十五条の二十二の三第十四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第四十条の七第六項第八号」を「第四十条の七第八項第八号」に、「第十七項及び第十八項」を「第十五項及び第十六項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第二十五条の二十二の三第十六項」に、「第四十条の七第六項第八号」を「第四十条の七第八項第八号」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「第四十条の七第六項第九号」を「第四十条の七第八項第九号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項中「第四十条の七第六項第九号」を「第四十条の七第八項第九号」に、「第二十五条の二十二の三第二十一項」を「第二十五条の二十二の三第十九項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十九項中「第二十五条の二十二の三第二十二項及び第二十三項」を「第二十五条の二十二の三第二十項及び第二十一項」に、「第十六項」を「第十四項」に、「同条第十九項又は第二十一項」を「同条第十七項又は第十九項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項中「第十七項」を「第十五項」に、「第四十条の七第六項第十号」を「第四十条の七第八項第十号」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十一項中「第二十五条の二十二の三第二十五項」を「第二十五条の二十二の三第二十三項」に、「第四十条の七第六項第十一号イ」を「第四十条の七第八項第十一号イ」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十二項中「第二十五条の二十二の三第九項から第十二項まで」を「第二十五条の二十二の三第七項から第十項まで」に、「第四十条の七第六項第十一号ニ」を「第四十条の七第八項第十一号ニ」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項中「第二十五条の二十二の三第十四項」を「第二十五条の二十二の三第十二項」に、「第四十条の七第六項第十一号ト」を「第四十条の七第八項第十一号ト」に、「第四十条の四第六項第一号」を「第四十条の四第八項第一号」に、「第四十条の七第六項第一号」を「第四十条の七第八項第一号」に、「第四十条の四第六項第七号」を「第四十条の四第八項第七号」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十四項中「第二十五条の二十二の三第二十六項」に、「第四十条の七第六項第十一号ヲ」を「第四十条の七第八項第十一号ヲ」に、「第二十五条の二十二の三第二十九項」を「第二十五条の二十二の三第二十七項」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、同条第二十六項中「同条第二項第十号」とあり、及び「法第四十条の四第二項第十号」とあるのは、「法第四十条の七第二項第十一号」と読み替えるものとする。

第二十五条の二十七第二十四項を同条第二十二項とし、同条第二十五項中「第四十条の七第七項」を「第四十条の七第九項」に、「同条第六項第四号」を「同条第八項第四号」に改め、「零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額（同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。）がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額（当該合計額が零を下回る場合には」及び「）とする。」を削り、「第四十条の七第十項第一号」を「第四十条の七第十二項第一号」に、「第六十六条の九の二第十二項第一号」を「第六十六条の九の二第十項第四号」を「第四十条の七第八項第四号」に改め、「（清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額）」を削り、同項を同条第二十三項とする。

第二十五条の二十八第一項中「第四十条の七第八項各号列記以外の部分」を「第四十条の七第十項各号列記以外の部分」に改め、同条第二項から第六項までの規定中「第四十条の七第八項第一号」を「第四十条の七第十項第一号」に改め、同条第七項中「第四十条の七第九項第二号」を「第四十条の七第十一項第二号」に、「同条第八項第四号」を「同条第十項第四号」に、「第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分」を「第六十六条の九の二第十項各号列記以外の部分」に、「第四十条の七第十二項第一号」を「第四十条の七第十項第一号」に、「第六十六条の九の二第十二項第一号」を「第六十六条の九の二第十項第四号」に改める。

第二十五条の二十九中「第四十条の七第十項第三号」を「第四十条の七第十二項第三号」に改める。

第二十五条の三十第一項中「第四十条の七第六項」を「第四十条の七第八項」に、「第四十条の七第十項」に改める。

第二十五条の三十一第一項及び第三項中「第六項」を「第八項」に、「第十項」に改め、同条第四項中「第四十条の七第十四項」を「第四十条の七第十七項」に改める。

第二十六条第四項中「既存住宅のうち」を「特定増改築等をした家屋で」に改め、同条第六項中「第二十五項」を「第二十六項」に改め、同条第七項第二号中「第二十六項第二号」を「第二十七項第二号」に改め、同条第九項各号、第十項第一号から第三号まで、第四号イからハまで及び第五号、第十二項各号、第十三項第二号、第十四項、第十六項各号、第十七項各号並びに第十八項中「同条第十項」を「同条第六項」に改め、同条第四十項中「第二十三項」を「第二十四項」に、「第二十四項」を「第二十五項」に、「第三十三項第三号」を「第三十八項第三号」に改め、同項を同条第四十八項とし、同条第三十九項を同条第四十七項とし、同条第四十一条第二十七項」を「第四十一条第二十四項」に、「第二十四項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同項の次に次の二項を加える。

44　法第四十一条第二十七項に規定する政令で定める期間は、同項の個人、当該個人の配偶者又は当該個人の二親等以内の親族が同項の家屋の存する場所に居住していた期間とする。

45　法第四十一条第二十七項に規定する政令で定める家屋は、同項の個人、当該個人の配偶者又は当該個人の二親等以内の親族がその居住の用に供し、又は供していた家屋のうちこれらの者が主としてその居住の用に供し、又は供していたと認められるものとする。

第二十六条第三十六項中「第四十一条第二十三項」を「第四十一条第二十項」に改め、同項第三号中「同条第十項」を「同条第六項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第三十五項中「第四十一条第二十二項に規定する工事」を「第四十一条第十九項に規定する増改築等工事」に、「その他」を「、当該増改築等工事をした家屋が居住用家屋に該当するものであることその他」に改め、「を満たすもの」及び「を満たす工事」を削り、同項第一号中「第四十一条第二十二項」を「第四十一条第十九項」に改め、「工事（次号から第四号までにおいて「」を削り、」という」を「（同項に規定する増改築等工事をいう。以下この項並びに次項第一号及び第二号において同じ）」に、「同項」を「同条第十九項」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号中「工事に」を「増改築等工事に」に改め、同項を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

二　増改築等工事をした家屋が法第四十一条第一項に規定する居住用家屋に該当すること。

第二十六条第三十五項を同条第四十項とし、同項の次に次の一項を加える。

41　法第四十一条第十九項に規定する増改築等工事に要した費用の額が百万円を超えるものであること、当該増改築等工事をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

一　法第四十一条第十九項に規定する特例増改築等に係る増改築等工事に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。

二　増改築等工事をした家屋が法第四十一条第十六項に規定する小規模居住用家屋に該当すること。

三　前項第三号に掲げる要件

第二十六条第三十四項中「第四十一条第二十二項」を「第四十一条第十九項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十三項中「第四十一条第二十二項」を「第四十一条第十九項」に改め、同項第五号中「第四十一条の三の二第一項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第三十二項中「第二十項」を「第二十一項」に、「第四十一条第二十一項第一号」を「第四十一条第十八項第一号」に、「、第二十一項」を「、第二十二項」に、「同条第二十一項第二号」を「同条第十八項第二号」に、「第二十二項」を「第二十三項」に、「第二十三項」を「第二十四項」に、「同条第二十一項第三号」を「同条第十八項第三号」に、「第二十四項」を「第二十五項」に、「同条第二十一項第四号」を「同条第十八項第四号」に、「第二十六項」を「第二十七項」に、「同条第二十一項の」を「同条第十八項の」に、「第四十一条第十項第一号」を「第四十一条第六項第一号」に、「第三十一項各号」を「第三十一条第十項第二号」を「第四十一条第六項第二号」に、「第四十一条第二十一項第二号」を「第四十一条第十八項第二号」に、「第四十一条第十項第三号」を「第四十一条第六項第三号」に、「第四十一条第二十一項第三号」を「第四十一条第十八項第三号」に、「第四十一条第十項第四号」を「第四十一条第六項第四号」に、「第四十一条第十項第二号」を「第四十一条第六項第二号」に、「第四十一条第十八項第四号」に、「第四十一条第十項」を「第四十一条第六項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十一項中「第四十一条第二十項」を「第四十一条第十六項」に、「第三十一項各号」に、「第三十項第二号」を「第三十一項第二号」に改め、同項を同条第三十二項とし、同項の次に次の四項を加える。

33　法第四十一条第十七項に規定する建築後使用されたことのある小規模居住用家屋で耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、同項に規定する小規模居住用家屋で、第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるものとする。

34　法第四十一条第十七項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定増改築等をした家屋で新築された日から起算して十年を経過したものとする。

35　第七項の規定は、法第四十一条第十七項の個人が取得をした同項に規定する特例既存住宅又は同項に規定する特例増改築等をした家屋の当該特例増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について準用する。この場合において、第七項中「第四十一条第一項の個人が新築をし、若しくは」とあるのは「第四十一条第十七項の個人が」と、「居住用家屋若しくは既存住宅」とあるのは「特例既存住宅」と、「これらの家屋」とあるのは「に当該特例既存住宅」と、「これらの家屋及び」とあるのは「当該特例既存住宅及び」と、「増改築等をした家屋の当該増改築等」とあるのは「特例増改築等をした家屋の当該特例増改築等」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と、同項第一号中「居住用家屋又は既存住宅」とあるのは「特例既存住宅」と、「居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得」とあるのは「特例既存住宅の取得」と、「これらの家屋の第一項各号」とあるのは「当該特例既存住宅の第三十一項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「第三十一項第二号」と、同項第三号中「増改築等」とあるのは「特例増改築等」と読み替えるものとする。

36　法第四十一条第十八項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定増改築等をした家屋で新築された日から起算して十年を経過したものとする。

第二十六条第三十項中「第四十一条第二十項」を「第四十一条第十六項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十三項中「第四十一条第十九項」を「第四十一条第十七項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十二項中「第四十一条第十八項」を「第四十一条第十六項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十一項中「第四十一条第十七項」を「第四十一条第十五項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十項中「第四十一条第十六項」を「第四十一条第十四項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十九項中「第四十一条第十五項」を「第四十一条第十三項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十八項中「第四十一条第十四項」を「第四十一条第十二項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十七項中「第四十一条第十三項」を「第四十一条第十一項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十六項中「第四十一条第十項」を「第四十一条第九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十五項中「第四十一条第八項」を「第四十一条第六項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十四項中「第四十一条第七項」を「第四十一条第五項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十三項中「第四十一条第六項」を「第四十一条第四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十二項中「第四十一条第五項」を「第四十一条第三項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十一項中「第四十一条第四項」を「第四十一条第二項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十項中「第四十一条第三項」を「第四十一条第一項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第九項中「第四十一条第二項」を「第四十一条第六項第一号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第四十一条第一項」を「第四十一条第六項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項中「第四十一条第六項第四号」を「第四十一条第六項第二号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「第四十一条第六項第三号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項中「第四十一条第十項」を「第四十一条第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項中「第四十一条第十項第四号」を「第四十一条第六項第四号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項中「第四十一条第十項第三号」を「第四十一条第六項第三号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項中「第四十一条第十項第二号」を「第四十一条第六項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項中「第四十一条第十項第一号」を「第四十一条第六項第一号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項中「第四十一条第十項第二号」を「第四十一条第六項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項中「第四十一条第六項第一号」を「第四十一条第十項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第八項中「第四十一条第六項第二号」を「第四十一条第十項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項中「第四十一条第六項第三号」を「第四十一条第十項第三号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第六項中「第四十一条第六項第四号」を「第四十一条第十項第四号」に改め、同項を同条第一項とし、同条第五項中「第四十一条第六項」を「第四十一条第十項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第四項中「第四十一条第十項第四号」を「第四十一条第十項第二号」を「第四十一条第六項第四号」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第三項中「第四十一条第六項第三号」を「第四十一条第十項第三号」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二項中「第四十一条第六項第二号」を「第四十一条第十項第二号」を「第四十一条第六項第四号」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第一項中「第四十一条第十項第一号」を「第四十一条第六項第一号」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項の次に次の一項を加える。

20　法第四十一条第六項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定増改築等をした家屋で新築された日から起算して十年を経過したものとする。

第二十六条の二第八項中「居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし」を削り、「(同条第六項」を「(同条第十項」に、「又は同条第十五項若しくは第十八項」を「、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項」に、「十一年内とする。」を「、十一年内」に改め、同項第一号ロ中「同条第二十五項」を「同条第二十六項」に改め、同号ハ中「同条第二十六項」を「同条第二十七項」に改め、同号ホ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第六項」に改め、同号ヘ中「第四十一条第十五項」を「第四十一条第十一項」に、「同条第十七項」を「同条第十三項」に改め、同号ト中「第四十一条第十八項」を「第四十一条第十四項」に、「同条第十九項」を「同条第十五項」に改め、同項第二号ニ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第六項」に、「認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもの」を「既存認定住宅等の取得」に、「同条第十項」を「同項」に、「同条第二十一項」を「同条第十八項」に改め、「(当該住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得である場合に限る。)」を削り、同号ホ中「第四十一条第十三項」を「第四十一条第九項」に改め、同号ヘ中「第四十一条第二十項又は第二十一項」を「第四十一条第十六項から第十八項まで」に改める。

第二十六条の三第二項第一号中「同条第十項」を「同条第六項」に、「又は居住日」を「、居住日」に、「場合　次」を「場合又は居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合　次」に改める。

第二十六条の四を次のように改める。

第二十六条の四　削除

第二十六条の七第六項中「次に掲げる家屋」を「第一号又は第二号に掲げる家屋（建築後使用されたことのない家屋を令和十年一月一日以後に当該個人の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合にあつては、第三号に掲げる家屋を除く。）」に改め、同項に次の一号を加える。

三　災害危険区域等（建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域（以下この号において「災害危険区域」という。）、地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域（以下この号において「地すべり防止区域」という。）、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域（以下この号において「急傾斜地崩壊危険区域」という。）、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域（以下この号において「土砂災害特別警戒区域」という。）又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域（以下この号において「浸水被害防止区域」という。）をいう。以下この号において同じ。）内において建築された家屋（当該家屋の一部が災害危険区域等内にある場合における当該家屋を含み、災害危険区域（地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない区域に限る。）内にある家屋にあつては、当該

家屋の建築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告（以下この号において「勧告」という。）を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで建築をした当該家屋に限る。）に該当するもの（当該家屋に係る建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けた時において、当該家屋の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあつた場合における当該家屋を除く。）

第二十六条の十七第一項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替組合」を「マンション再生組合」に、「第百十六条」を「第百九条」に、「マンション敷地売却組合」を「マンション等売却組合」に、同法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合」に改める。

第二十六条の二十六第六項中「又は第三十七条の十一第一項」を「、第三十七条の十一第一項又は第三十八条の二第一項」に、「及び法」を「及び法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする」に改め、同条第十一項の表第二百五十八条第一項第三号の項中

総所得金額	総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額

を

総所得金額	総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項（先物取引に係る雑所得等の課税の特例）に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法第四十一条の十五第一項（先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。）

に改め、同表第二百六十一条第二

所得金額	の総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項（先物取引に係る雑所得等の課税の特例）に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法第四十一条の十五第一項（先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）

に改め、同表第二百六十一条第二号の項を削る。

第二十六条の二十七第一項中「百十八万円」を「百二十二万円」に、「百六十八万円」を「百七十二万円」に、「九十万円」を「九十五万円」に改める。

第二十六条の二十七の二の見出し中「令和七年分」を「令和八年分」に改め、同条第一項中「第四十一条の十六の二第三項に規定する政令」を「第四十一条の十六の二第四項に規定する政令」に改め、同条第二項中「令和八年以後の各年」を「令和九年」に改め、「公的年金等」の下に「（次項において「公的年金等」という。）」を加え、「百十八万円」を「百二十二万円」に、「百五十五万円」を「百六十四万円」に、「百六十八万円」を「百七十二万円」に、「二百五万円」を「二百十四万円」に、「九十万円」を「九十五万円」に、「百二十七万円」を「百三十七万円」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3　令和十年以後の各年において、居住者が公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二及び前条の規定の適用については、同令第三百十九条の十二中「百二十二万円」とあるのは「百五十九万円」と、前条第一項中「所得税法施行令」とあるのは「次条第三項の規定により読み替えて適用する所得税法施行令」と、「百二十二万円」とあるのは「百三十二万円」とする。

第二十六条の二十七の三第二項中「同項」を「同条第一項第一号」に、「第五項まで」を「この項及び次項」に改め、「。第五項において同じ」を削り、「（同条第一項」を「（次項」に、「次項」を「次項及び第四項」に改め、同条第四項を次のように改める。

4　法第四十一条の十七第二項第三号に規定する政令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品である法第四十一条の十七第一項に規定する一般用医薬品等のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

第二十六条の二十七の三第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第二項、第三項若しくは第五項」を「又は第二項から第四項まで」に改め、「定め、又は第四項の規定により日を」を削り、同項を同条第六項とする。

第二十六条の二十七の四第一項及び第二十六条の二十八第一項中「又は」を「、第三十八条の二第二項第三号又は」に改める。

第二十六条の二十八の二第三項中「学生等」を「学生」に改め、同条第八項中「又は」を「、第三十八条の二第二項第三号又は」に改める。

第二十六条の二十八の三第七項中「又は」を「、第三十八条の二第二項第三号又は」に改める。

第二十六条の二十八の五第二十九項を同条第三十六項とし、同条第二十八項を同条第三十五項とし、同条第二十七項中「第四十一条の十九の三第十四項」を「第四十一条の十九の三第十三項」に、同条第二十六項中「第四十一条の十九の三第十二項」を「第四十一条の十九の三第十一項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十五項中「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第九項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十四項中「第四十一条の十九の三第八項」を「第四十一条の十九の三第七項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十三項中「第四十一条の十九の三第六項第三号」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十二項中「第四十一条の十九の三第五項第三号」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十一項中「第四十一条の十九の三第四項第二号」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十項中「第四十一条の十九の三第三項第二号」を「第四十一条の十九の三第二項第二号」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十七項中「第四十一条の十九の三第二項第一号」を「第四十一条の十九の三第一項第一号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十五項中「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第九項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十三項中「第四十一条の十九の三第八項」を「第四十一条の十九の三第七項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十一項中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第五項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十九項中「第四十一条の十九の三第四項」を「第四十一条の十九の三第三項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十七項中「第二十六条第三十三項各号」を「第二十六条第三十二項各号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十五項中「第四十一条の十九の三第二項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十三項中「第四十一条の十九の三第一項」を「第四十一条の十九の三」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十一項中「第四十一条の十九の三第三項」を「第四十一条の十九の三第二項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第九項中「第四十一条の十九の三第二項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第七項中「第四十一条の十九の三第一項」を「第四十一条の十九の三」に改め、同項を同条第六項とし、同条第五項中「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第九項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第三項中「第四十一条の十九の三第八項」を「第四十一条の十九の三第七項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第二項中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第五項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第一項中「第四十一条の十九の三第四項」を「第四十一条の十九の三第三項」に改め、同項を同条第一項とする。

第二十六条の二十八の二第三項中「学生等」を「学生」に改め、同条第八項中「又は」を「、第三十八条の二第二項第三号又は」に改める。

第二十六条の二十八の三第七項中「又は」を「、第三十八条の二第二項第三号又は」に改める。

第二十六条の二十八の五第二十九項を同条第三十六項とし、同条第二十八項を同条第三十五項とし、同条第二十七項中「第四十一条の十九の三第十四項」を「第四十一条の十九の三第十三項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十六項中「第四十一条の十九の三第十二項」を「第四十一条の十九の三第十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十五項中「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第九項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十四項を同条第三十一項とし、同条第二十三項中「第四十一条の十九の三第九項第三号」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十二項を同条第二十九項とし、同条第二十一項中「第四十一条の十九の三第十一項第二号」を「第四十一条の十九の三第八項第二号」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十項を同条第二十七項とし、同条第十九項中「第四十一条の十九の三第十一項第一号」を「第四十一条の十九の三第七項第一号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十八項中「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第六項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十七項中「第二十六条第三十三項各号」を「第二十六条第三十二項各号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十五項中「第四十一条の十九の三第九項」を「第四十一条の十九の三第五項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十三項中「第四十一条の十九の三第八項」を「第四十一条の十九の三第四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十一項中「第四十一条の十九の三第七項」を「第四十一条の十九の三第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第九項中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第七項中「第四十一条の十九の三第五項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第五項中「第四十一条の十九の三第四項」を「第四十一条の十九の三」に改め、同項を同条第四項とし、同条第三項中「第四十一条の十九の三第三項」を「第四十一条の十九の三第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第一項中「第四十一条の十九の三第二項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改め、同項を同条第一項とする。

第二十六条の二十八の二第三項中「学生等」を「学生」に改め、同条第八項中「又は」を「、第三十八条の二第二項第三号又は」に改める。

第二十六条の二十八の三第七項中「又は」を「、第三十八条の二第二項第三号又は」に改める。

第二十六条の二十八の五第二十九項を同条第三十六項とし、同条第二十八項を同条第三十五項とし、同条第二十七項中「第四十一条の十九の三第十四項」を「第四十一条の十九の三第十三項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十六項中「第四十一条の十九の三第十二項」を「第四十一条の十九の三第十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十五項中「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第九項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十四項を同条第三十一項とし、同条第二十三項中「第四十一条の十九の三第九項第三号」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十二項を同条第二十九項とし、同条第二十一項中「第四十一条の十九の三第十一項第二号」を「第四十一条の十九の三第八項第二号」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十項を同条第二十七項とし、同条第十九項中「第四十一条の十九の三第十一項第一号」を「第四十一条の十九の三第七項第一号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十八項中「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第六項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十七項中「第二十六条第三十三項各号」を「第二十六条第三十二項各号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十五項中「第四十一条の十九の三第九項」を「第四十一条の十九の三第五項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十三項中「第四十一条の十九の三第八項」を「第四十一条の十九の三第四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十一項中「第四十一条の十九の三第七項」を「第四十一条の十九の三第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第九項中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第七項中「第四十一条の十九の三第五項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第五項中「第四十一条の十九の三第四項」を「第四十一条の十九の三」に改め、同項を同条第四項とし、同条第三項中「第四十一条の十九の三第三項」を「第四十一条の十九の三第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第一項中「第四十一条の十九の三第二項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改め、同項を同条第一項とする。

第二十六条の二十八の二第三項中「学生等」を「学生」に改め、同条第八項中「又は」を「、第三十八条の二第二項第三号又は」に改める。

第二十六条の二十八の三第七項中「又は」を「、第三十八条の二第二項第三号又は」に改める。

第二十六条の二十八の五第二十九項を同条第三十六項とし、同条第二十八項を同条第三十五項とし、同条第二十七項中「第四十一条の十九の三第十四項」を「第四十一条の十九の三第十三項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十六項中「第四十一条の十九の三第十二項」を「第四十一条の十九の三第十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十五項中「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第九項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十四項を同条第三十一項とし、同条第二十三項中「第四十一条の十九の三第九項第三号」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十二項を同条第二十九項とし、同条第二十一項中「第四十一条の十九の三第十一項第二号」を「第四十一条の十九の三第八項第二号」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十項を同条第二十七項とし、同条第十九項中「第四十一条の十九の三第十一項第一号」を「第四十一条の十九の三第七項第一号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十八項中「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第六項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十七項中「第二十六条第三十三項各号」を「第二十六条第三十二項各号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十五項中「第四十一条の十九の三第九項」を「第四十一条の十九の三第五項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十三項中「第四十一条の十九の三第八項」を「第四十一条の十九の三第四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十一項中「第四十一条の十九の三第七項」を「第四十一条の十九の三第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第九項中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第七項中「第四十一条の十九の三第五項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第五項中「第四十一条の十九の三第四項」を「第四十一条の十九の三」に改め、同項を同条第四項とし、同条第三項中「第四十一条の十九の三第三項」を「第四十一条の十九の三第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第一項中「第四十一条の十九の三第二項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改め、同項を同条第一項とする。

第二十六条の二十七の三第二項中「同項」を「同条第一項第一号」に、「第五項まで」を「この項及び次項」に改め、「。第五項において同じ」を削り、「（同条第一項」を「（次項」に、「次項」を「次項及び第四項」に改め、同条第四項を次のように改める。

4　法第四十一条の十七第二項第三号に規定する政令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品である法第四十一条の十七第一項に規定する一般用医薬品等のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

第二十六条の二十七の三第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第二項、第三項若しくは第五項」を「又は第二項から第四項まで」に改め、「定め、又は第四項の規定により日を」を削り、同項を同条第六項とする。

第二十六条の二十七の四第一項及び第二十六条の二十八第一項中「又は」を「、第三十八条の二第二項第三号又は」に改める。

第二十六条の二十八の二第三項中「学生等」を「学生」に改め、同条第八項中「又は」を「、第三十八条の二第二項第三号又は」に改める。

第二十六条の二十八の三第七項中「又は」を「、第三十八条の二第二項第三号又は」に改める。

第二十六条の二十八の五第二十九項を同条第三十六項とし、同条第二十八項を同条第三十五項とし、同条第二十七項中「第四十一条の十九の三第十四項」を「第四十一条の十九の三第十三項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十六項中「第四十一条の十九の三第十二項」を「第四十一条の十九の三第十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十五項中「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第九項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十四項を同条第三十一項とし、同条第二十三項中「第四十一条の十九の三第九項第三号」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十二項を同条第二十九項とし、同条第二十一項中「第四十一条の十九の三第十一項第二号」を「第四十一条の十九の三第八項第二号」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十項を同条第二十七項とし、同条第十九項中「第四十一条の十九の三第十一項第一号」を「第四十一条の十九の三第七項第一号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十八項中「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第六項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十七項中「第二十六条第三十三項各号」を「第二十六条第三十二項各号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十五項中「第四十一条の十九の三第九項」を「第四十一条の十九の三第五項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十三項中「第四十一条の十九の三第八項」を「第四十一条の十九の三第四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十一項中「第四十一条の十九の三第七項」を「第四十一条の十九の三第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第九項中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第七項中「第四十一条の十九の三第五項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第五項中「第四十一条の十九の三第四項」を「第四十一条の十九の三」に改め、同項を同条第四項とし、同条第三項中「第四十一条の十九の三第三項」を「第四十一条の十九の三第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第一項中「第四十一条の十九の三第二項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改め、同項を同条第一項とする。

19　法第四十一条の十九の三第十項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

一　第四項第一号及び第三号に掲げる要件

二　高齢者等居住改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋（法第四十一条の十九の三第十項に規定する小規模居住用家屋をいう。以下この条において同じ。）に該当すること。

20　法第四十一条の十九の三第十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

一　第七項第一号及び第三号に掲げる要件

二　一般断熱改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。

21　法第四十一条の十九の三第十二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

一　第十項第一号及び第三号に掲げる要件

二　多世帯同居改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。

22　法第四十一条の十九の三第十三項に規定する耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、住宅耐震改修をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

一　第十一項第一号及び第三号に掲げる要件

二　住宅耐震改修をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。

23　法第四十一条の十九の三第十三項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、耐久性向上改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

一　第十四項第一号及び第三号に掲げる要件

二　耐久性向上改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。

24　法第四十一条の十九の三第十六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

一　第十七項第一号及び第三号に掲げる要件

二　子育て対応改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。

第二十六条の二十八の五第十六項中「を満たすもの」及び「を満たす工事」を削り、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

二　子育て対応改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。

第二十六条の二十八の五第十六項中「を満たすもの」及び「を満たす工事」を削り、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

二　子育て対応改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。

第二十六条の二十八の五第十六項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項中「同条第十四項」を「同条第二十二項」に、「及び第十六項」を「、第十七項及び第二十四項第二号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「その他」を「、当該耐久性向上改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当するものであることその他」に改め、「を満たすもの」及び「を満たす工事」を削り、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

二　耐久性向上改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。

第二十六条の二十八の五第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項中「同条第十三項」を「同条第二十一項」に、「及び第十三項」を「、第十四項及び第二十三項第二号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「その他」を「、当該住宅耐震改修をした家屋が居住用家屋に該当するものであることその他」に改め、「を満たすもの」及び「を満たす工事」を削り、同項第一号中「この項」の下に「及び第二十二項第二号」を加え、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

二　住宅耐震改修をした家屋が居住用家屋に該当すること。

第二十六条の二十八の五第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「を満たすもの」及び「を満たす工事」を削り、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

二　多世帯同居改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。

第二十六条の二十八の五第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「同条第十二項」を「同条第二十項」に、「及び第九項」を「、第十項及び第二十一項第二号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「を満たすもの」及び「を満たす工事」を削り、同項第一号の次に次の一号を加える。

二　一般断熱改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。

第二十六条の二十八の五第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「同条第十一項に」を「同条第十九項に」に、「及び第六項」を「、第七項及び第二十項第二号」に、「同条第十一項第一号」を「同条第十九項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「を満たすもの」及び「を満たす工事」を削り、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

二　高齢者等居住改修工事等をした家屋が居住用家屋（法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用家屋をいう。以下この条において同じ。）に該当すること。

第二十六条の二十八の五第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「同条第十項」を「同条第十八項」に、「及び第三項」を「、第四項及び第十九項第二号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人の所有する居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人が所有するその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

第二十六条の三十第一項第一号中「この項、次項及び第四項第一号ロ」を「この条」に、「この項に」を「この項及び第十二項に」に改め、同項第三号イ中「第六項第一号ヘ」を「次項第一号ヘ」に改め、同号に次のように加える。

ハ　イ及びロに掲げるもののほか、当該業務執行であつて、当該業務執行を行う者又は当該業務執行を行う者と特殊の関係のある者その他の当該業務執行を行う者の利害関係人と当該投資組合事業に係る投資組合（法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合をいう。以下この条及び次条において同じ。）の有限責任組合員（同項第三号に規定する有限責任組合員をいう。第十二項において同じ。）との利益が相反する取引を行うこと。

第二十六条の三十第六項から第八項までを削り、同条第五項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項第三号中「第二項各号」を「第五項各号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項第一号中「第十項に」を「第十一項に」に改め、同号イ中「第九項」を「第十項」に、「第十項第二号」を「第十一項第二号」に改め、同号ロ中「第二項各号」を「第五項各号」に、「又はロ」を「からハまで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項中「第四項第一号及び第五項第三号」を「第七項第一号及び第八項第三号」に、「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項第二号中「第九項及び第十項第二号」を「第十項及び第十一項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

2　前項第三号ハに規定する業務執行を行う者と特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。

一　次に掲げる個人

イ　当該業務執行を行う者（個人に限る。ロからニまでにおいて同じ。）の親族

ロ　当該業務執行を行う者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ハ　当該業務執行を行う者の使用人

ニ　イからハまでに掲げる者以外の者で当該業務執行を行う者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

ホ　ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

ヘ　当該業務執行を行う者（法人に限る。）の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者

二　当該業務執行を行う者と他の者との間にいずれか一方の者（当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。）が他方の者（法人に限る。）を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

三　当該業務執行を行う者と他の者（法人に限る。）との間に同一の者（当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。）が当該業務執行を行う者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

3　前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。

一　当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人

二　前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

三　前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

4　法人税法施行令第四条第三項及び第六項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。

第二十六条の三十第十八項及び第十九項を削り、同条第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項中「第十七項」を「第十九項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項第一号中「同条第四項第二号に規定する」及び「（次号及び次条において「投資組合」という。）」を削り、同項を同条第十五項とし、同条第十二項第一号

中「及び」を「、法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額及び」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第六項各号」を「第九項において準用する第二項各号」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「第四項第一号イ」を「第七項第一号イ」に、「第二項各号」を「第五項各号」に改め、同項第一号中「第二項第一号」を「第五項第一号」に、「第五項第三号」を「第八項第三号」に改め、「百分の二十五」の下に「（当該組合契約が投資組合契約である場合であつて、当該投資組合契約において、当該投資組合契約によつて成立する投資組合に組合員等委員会（法第四十一条の二十一第一項第三号に規定する政令で定める合議体をいう。次号及び第三号において同じ。）を設置する旨が定められているときは、百分の五十）」を加え、同項第二号中「第五項第三号」を「第八項第三号」に改め、「百分の二十五」の下に「（当該組合契約が投資組合契約である場合であつて、当該投資組合契約において、当該投資組合契約によつて成立する投資組合に組合員等委員会を設置する旨が定められているときは、百分の五十）」を加え、同項第三号中「百分の二十五」の下に「（当該組合契約が投資組合契約である場合であつて、当該投資組合契約において、当該投資組合契約によつて成立する投資組合に組合員等委員会を設置する旨が定められているときは、百分の五十）」を加え、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

12　法第四十一条の二十一第一項第三号に規定する政令で定める合議体は、投資組合の無限責任組合員（同条第四項第五号に規定する無限責任組合員をいう。以下この項において同じ。）が行う当該投資組合に係る投資組合事業に係る業務執行の一部について当該投資組合の有限責任組合員若しくは無限責任組合員又はこれらの者が指名する者（以下この項において「有限責任組合員等」という。）が助言をし、意見を述べ、又は承認（当該有限責任組合員等の過半数をもつて行われるものに限る。）をすることができる有限責任組合員等から構成される合議体とする。

第二十六条の三十第九項中「第四項」を「第七項」に、「第二項各号」を「第五項各号」に改め、同項を同条第十項とし、同項の前に次の一項を加える。

9　第二項から第四項までの規定は、前項第二号に規定する一の非居住者又は外国法人と特殊の関係のある者について準用する。この場合において、第二項第一号イ中「業務執行を行う者（個人に限る。ロからニまでにおいて同じ。）」とあり、及び同号ロからニまでの規定中「業務執行を行う者」とあるのは「非居住者」と、同号ヘ中「業務執行を行う者（法人に限る。）」とあるのは「外国法人」と、同項第二号中「業務執行を行う者」とあるのは「一の非居住者又は外国法人（次号において「非居住者等」という。）」と、同項第三号中「業務執行を行う者」とあるのは「一の非居住者等」と読み替えるものとする。

第二十六条の三十第二十一項を削り、同条第二十二項を同条第二十一項とする。

第二十六条の三十一第二項中「前条第二項」を「前条第五項」に、「同条第二項」を「同条第五項」に改める。

第二十七条の三の二中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替組合」を「マンション再生組合」に、「第百十六条」を「第百九条」に、「マンション敷地売却組合」を「マンション等売却組合」に、同法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合」に改める。

第二十七条の四第三項を次のように改める。

3　法第四十二条の四第十二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する過去適用等事業年度に係る同項に規定する各欠損金増加額（既に同号の通算法人等の同号の対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人（同項に規定する他の通算法人をいう。以下この項において同じ。）の各事業年度において当該過去適用等事業年度に係る同条第十二項に規定する各欠損金増加額につき同項の規定の適用がある場合には、当該各欠損金増加額のうち同項各号に定めるところにより加算された金額の計算の基礎となつた金額を除く。）に欠損帰属割合（当該通算法人等又は他の通算法人のうち、当該過去適用等事業年度に係る同項に規定する各欠損金増加額があるもの（以下この項において「欠損増加法人」という。）につき法人税法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとし、かつ、当該通算法人等又は他の通算法人のうち、欠損増加法人以外の法人につき同項の規定を適用するものとした場合の当該通算法人等の当該過去適用等事業年度の同条第二項に規定する割合をいう。）を乗じて計算した金額の合計額とする。

第二十七条の四第四項中「第四十二条の四第十一項第一号に」を「第四十二条の四第十二項第一号の税額控除可能額の計算に係る同号に」に、「第四十二条の四第十一項第一号の通算法人等の」を「第四十二条の四第十二項第一号の通算法人等の」に改め、同項第一号及び第二号イ中「第四十二条の四第十一項第一号」を「第四十二条の四第十二項第一号」に改め、同条第八項を削り、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5　法第四十二条の四第十二項第一号の通算繰越控除上限額の計算に係る同号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額を同号の対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき法人税法第六十六条の規定並びに法第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額とする。

第二十七条の四第十二項中「又は第四項の規定の適用を受ける法人が次」を「、第四項又は第七項の規定の適用を受ける法人が次」に、「（第十四項」を「（以下この条」に、「同条第十九項第一号」を「同項第一号」に改め、同項第一号イ及び同条第十四項中「又は第四項」を「、第四項又は第七項」に改め、同条第十六項第一号中「第三十二項」を「第三十項」に改め、同条第二十四項及び第二十五項を削り、同条第二十六項を同条第二十四項とし、同条第二十七項を同条第二十五項とし、同条第二十八項第一号中「第三十項第二号」を「第二十八項第二号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十九項中「第三十二項」を「第三十項」に、「第三十一項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十項中「第三十二項」を「第三十項」に、「第二十七項」を「第二十五項」に、「第二十八項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十一項を同条第二十九項とし、同条第三十二項を同条第三十項とし、同条第三十三項中「第二十七項から第三十一項まで」を「第二十五項から第二十九項まで」に改め、同項を同条第三十一項とし、同項の次に次の二項を加える。

32　法第四十二条の四第八項第三号の通算法人若しくは同号イの他の通算法人又は同項第十二号の通算法人若しくは同号に規定する他の繰越通算法人（第二号及び第三十七項において「他の繰越通算法人」という。）に係る第十二項から第十六項まで及び第二十六項から前項までの規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

一　法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合　これらの規定の適用を受ける法人には同条第八項第三号イの他の通算法人を、適用年度には同号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度を、それぞれ含むものとする。

二　法第四十二条の四第七項の規定の適用を受ける場合　同項の規定の適用を受ける法人には他の繰越通算法人を、適用年度には他の繰越通算法人の同条第八項第十二号に規定する他の繰越適用対象事業年度を、それぞれ含むものとする。

33　法第四十二条の四第十九項第十四号に規定する政令で定めるものは、他の者に委託する試験研究のうち国外において行われるもので、医薬品等（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。）に係る試験研究で当該医薬品等の有効性及び安全性の確認のために行う臨床試験（科学的な質及び成績の信頼性が確保されていると認められるものとして財務省令で定めるものに限る。）に関するもの以外のものとする。

34　第二十七条の四第三十四項を次のように改める。

第六項第二号、第八項第二号及び前項に規定する他の者には、これらの規定に規定する試験研究を行う法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含むものとする。

第二十七条の四第三十五項中「（これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。）」を削り、同条に次の二項を加える。

36　法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度（同条第八項第十二号の通算法人の同号に規定する繰越適用対象事業年度（次項において「繰越適用対象事業年度」という。）を除く。）において、当該法人の比較試験研究費の額が零である場合には、同条第七項に規定する各事業年度の試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合に該当しないものとする。

37　法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする同条第八項第十二号の通算法人のその適用を受けようとする繰越適用対象事業年度において、当該通算法人及び他の繰越通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合には、同号に規定する合計した金額を超える場合に該当しないものとする。

第二十七条の五を次のように改める。

（特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除）

第二十七条の五　法第四十二条の四の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同号に規定する控除対象特別試験研究費の額のうち次項第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる試験研究に係る同条第三項第二号に規定する控除対象特別試験研究費の額に相当する金額（以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。）とし、同条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同項第一号に規定する控除対象特別試験研究費の額（当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。）のうち次項第三号、第四号、第十号及び第十一号に掲げる試験研究に係る同条第三項第二号に規定する控除対象特別試験研究費の額に相当する金額とする。

2　法第四十二条の四の二第三項第一号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。

一　特別研究機関等（次のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。）と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

イ　科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二条第八項に規定する試験研究機関等

ロ　国立研究開発法人

ハ　福島国際研究教育機構

ニ　国立健康危機管理研究機構

二　大学等（学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校（これらのうち構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。）又は国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。）と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該大学等の役割分担並びにその内容、当該法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該大学等が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該法人及び当該大学等に帰属する旨並びにその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

三　特定新事業開拓事業者（産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者のうちその設立の日以後の期間が十五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。）と共同して行う試験研究で、当該特定新事業開拓事業者との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該法人及び当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨並びにその明細、当該試験研究の成果が当該法人及び当該特定新事業開拓事業者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

四　成果活用促進事業者（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者その他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者及び前号イからハまでに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）と共同して行う試験研究（当該成果活用促進事業者の行う同条第一項第三号ハに掲げる研究開発その他これに準ずる研究開発として財務省令で定めるもの（第十一号において「成果実用化研究開発」という。）に該当するものに限る。）で、当該成果活用促進事業者との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該成果活用促進事業者の役割分担並びにその内容、当該法人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該成果活用促進事業者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

五　他の者（特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者及び第三号イからハまでに掲げるものを除く。）と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担並びにその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該他の者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

六　技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画（当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該法人及び当該法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

七　特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

八　大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

九　特定中小企業者等（法第十条第八項第六号に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの（第十三号において「中小事業者等」という。）、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イからハまでに掲げるもの及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。）のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究（委託契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定（以下この項において「委託契約等」という。）により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第十二号までにおいて同じ。）で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る委託契約等（当該委託契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているもの（当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第十二号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。）

十　特定新事業開拓事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該特定新事業開拓事業者とのその委託に係る委託契約等（当該委託契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの（当該試験研究の主要な部分について当該特定新事業開拓事業者が再委託を行うものを除く。）

イ　その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの（以下この項において「工業化研究」という。）に該当しないものであること（その委託に係る委任契約等において、当該特定新事業開拓事業者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。）。

ロ　その委託する試験研究が主として当該特定新事業開拓事業者の有する知的財産権等（法第四十二条の四の二第三項第一号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。以下第十二号までにおいて同じ。）を活用して行うものであること（その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該特定新事業開拓事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。）。

十一　成果活用促進事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもの（当該成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当するものに限る。）で、当該成果活用促進事業者とのその委託に係る委任契約等（当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの（当該試験研究の主要な部分について当該成果活用促進事業者が再委託を行うものを除く。）

イ　その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること（その委託に係る委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）

ロ　その委託する試験研究が主として当該成果活用促進事業者の有する知的財産権等を活用して行う試験研究であること（その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該成果活用促進事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。）。

十二　他の者（特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者及び第三号イからハまでに掲げるものを除く。）に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等（当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

イ　その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること（その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。）。

ロ　その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること（その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。）。

十三　特定中小企業者等（中小事業者等に限る。）からその有する知的財産権（法第四十二条の四の二第三項第一号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。）の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定（当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細（当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。）その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。）に基づいて行われるもの

十四　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの

十五　次に掲げる要件の全てを満たす試験研究

イ　当該法人の役員（法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。）又は使用人である次に掲げる者（ロ(1)及びハ(3)において「新規高度研究業務従事者」という。）に対して人件費を支出して行う試験研究であること。

(1)　博士の学位を授与された者（外国においてこれに相当する学位を授与された者を含む。(2)において同じ。）で、その授与された日から五年を経過していないもの

(2)　博士の学位を授与された者（(1)に掲げる者を除く。）のうち、その授与された日から五年以内に当該法人（第二号イからハまでに掲げるものを含む。）の役員又は使用人となつたもので、その役員又は使用人となつた日から五年を経過していないもの

(3)　他の者（第三号イからハまでに掲げるものを除く。）の役員又は使用人として十年以上専ら研究業務に従事していた者で、当該法人（同号イからハまでに掲げるものを含む。）の役員又は使用人となつた日から五年を経過していないもの

ロ　当該法人の当該事業年度の新規高度人件費割合（(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。ロにおいて同じ。）を当該事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合で除して計算した割合が一・〇三以上である場合又は当該法人の当該事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合が零である場合（当該事業年度又は当該前事業年度の(2)に掲げる金額が零である場合を除く。）に当該事業年度において行う試験研究（工業化研究に該当するものを除く。）であること。

(1)　工業化研究に該当する試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額（法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。(2)及び次項において同じ。）のうち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額

(2)　試験研究費の額のうち当該法人の役員又は使用人である者に対する人件費の額

ハ　次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。

(1)　その内容に関する提案が広く一般に又は広く当該法人の試験研究に専ら従事する当該法人の使用人に募集されたこと。

(2)　その内容がその試験研究に専ら従事する当該法人の使用人から提案されたものであること。

(3)　その試験研究に従事する者が広く一般に又は広く当該法人の使用人に若しくは広く当該法人の役員及び使用人に募集され、当該試験研究に従事する新規高度研究業務従事者がその募集に応じた者であること。

3　法第四十二条の四の二第三項第一号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。

一　前項第一号、第七号及び第十四号に掲げる試験研究　当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

二　前項第二号から第五号まで及び第八号から第十二号までに掲げる試験研究　当該試験研究に係る試験研究費の額として当該法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

三　前項第六号に掲げる試験研究　当該試験研究に係る前条第六項第三号に掲げる費用の額

四　前項第十三号に掲げる試験研究　当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち前項第十三号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの（第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。）

五　前項第十五号に掲げる試験研究　当該試験研究に係る同号ロ(1)に掲げる金額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの（第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。）

4　法第四十二条の四の二第二項において準用する法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章（第二節を除く。）及び第五章並びに地方法人税法第二章第三節及び第五章の規定の適用については、次に定めるところによる。

一　法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額に含まれる法第四十二条の四の二第二項において準用する法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号の規定（次号から第四号までにおいて「特別税額加算規定」という。）により加算された金額を控除した金額とする。

二　法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。

三　地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

四　地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

第二十七条の六第五項第二号中「三十万円」を「四十万円」に改める。

第二十七条の十二を削る。

第二十七条の十一の三中「第四十二条の十一の三第一項」を「第四十二条の十二第一項」に、「いう」を「いう。次項第一号において同じ」に、「三千五百万円」を「四千五百万円」に改め、「除く」の下に「。次項において「中小企業者」という」を加え、同条に次の六項を加える。

2　法第四十二条の十二第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件（中小企業者にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件）とする。

一　一の特定業務施設（法第四十二条の十二第一項に規定する特定業務施設をいう。第七項において同じ。）を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が十億円以上のものであること。

二　次に掲げる特定雇用者の数を合計した数が六十人（中小企業者にあつては、二十人）以上のものであること。

イ　特定建物等（法第四十二条の十二第一項第一号に規定する特定建物等をいう。イ及び第七項において同じ。）を事業の用に供した日を含む事業年度（以下この号において「供用年度」という。）に新たに雇用された特定雇用者で当該供用年度終了の日において対象施設（当該特定建物等に係る地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設をいう。ロ及び次号において同じ。）に勤務するもの（以下この号において「特定新規雇用者」という。）の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定新規雇用者の数

ロ　供用年度において集中地域（地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域をいう。ロにおいて同じ。）内にある事業所から対象施設に転勤した特定雇用者（当該供用年度において集中地域以外の地域内にある事業所（当該対象施設を除く。）に勤務していた者及び特定新規雇用者を除く。）で当該供用年度終了の日において当該対象施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数

三　法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間に当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る対象施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数として六十人（中小企業者にあつては、二十人）以上の数が記載された当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係るものであること。

3　前項第二号に規定する特定雇用者とは、法第四十二条の十二第四項第一号に掲げるもののうち次に掲げる要件を満たすものをいう。

一　その法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。

二　短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項に規定する短時間労働者でないこと。

4　法第四十二条の十二第四項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項の離職者がいないことを証明する財務省令で定める書類を取得し、かつ、当該書類を保存している場合とする。

5　法第四十二条の十二第四項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

一　役員（法第四十二条の十二第四項第一号に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。）の親族

二　役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三　前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

四　前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

6　法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が、同条第四項の期間内に行われた合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配（残余財産の全部の分配に該当する同号に規定する現物分配にあつては、同項に規定する認定を受けた日（以下この項において「認定日」という。）の前日から法第四十二条の十二第四項に規定する事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの）に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である場合には、同項の離職者がいないことには、当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等（被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。）の当該認定日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日（残余財産の全部の分配に該当する同号に規定する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日）の前日までの期間内において離職者（当該被合併法人等の同項に規定する雇用者であつた者で当該被合併法人等の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて同項に規定する離職をしたものをいう。）がいないことを含むものとする。

7　法人がその取得等（法第四十二条の十二第一項に規定する取得等をいう。）をした特定建物等（当該特定建物等に係る特定業務施設が同項第一号に規定する政令で定める要件を満たす場合における当該特定建物等に限る。）につき同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該特定建物等につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該特定業務施設が第二項第三号に掲げる要件を満たすことを証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。

第二十七条の十一の三を第二十七条の十二とする。

第二十七条の十二の二第一項中「及びハに掲げる規定」を「からニまでに掲げる規定」に改める。

第二十七条の十二の四第二項第一号ロ及び第二号ロ中「三十万円」を「四十万円」に改める。

第二十七条の十二の五第一項中「同条第五項第三号」を「同条第四項第三号」に改め、同条第二項中「又は同条第二項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する政令」を「第四十二条の十二の五第四項第二号に規定する政令」に改め、同項第一号中「第四十二条の十二の五第五項第二号」を「第四十二条の十二の五第四項第二号」に改め、「及び第十項第一号イ」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第四十二条の十二の五第五項第二号」を「第四十二条の十二の五第四項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する政令」を「第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する政令」に改め、同項第一号中「第四十二条の十二の五第四項第五号」を「第四十二条の十二の五第四項第六号」に改め、同項第二号イ中「第九項第二号」を「第七項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第四十二条の十二の五第五項第四号」を「第四十二条の十二の五第四項第五号」に、「同項第九号」を「同項第八号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第四十二条の十二の五第五項第五号に」を「第四十二条の十二の五第四項第六号に」に改め、同項第一号中「第七項第一号」を「第五項第一号」に、「第四十二条の十二の五第五項第五号」を「第四十二条の十二の五第四項第六号」に、「同条第五項第二号」を「同条第四項第二号」に、「以下この条」を「第十三項」に、「法第四十二条の十二の五第五項第四号」を「同条第四項第五号」に、「第十九項及び第二十項」を「第九項及び第十一項」に、「第十八項まで」を「この条」に改め、同項第二号中「第七項第二号イ」を「第五項第二号イ」に、「第四十二条の十二の五第五項第五号」を「第四十二条の十二の五第四項第六号」に改め、同項第三号中「第七項第二号ロ」を「第五項第二号ロ」に、「第四十二条の十二の五第五項第五号」を「第四十二条の十二の五第四項第六号」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

8　法第四十二条の十二の五第四項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一　法第四十二条の十二の五第四項第九号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場合　当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額

二　法第四十二条の十二の五第四項第九号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数に満たない場合　次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ　当該前事業年度が六月に満たない場合　当該適用年度開始の日前一年（当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間）以内に終了した各事業年度（イにおいて「前一年事業年度」という。）に係る給与等支給額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度の月数の合計数で除して計算した金額

ロ　当該前事業年度が六月以上である場合　当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額

第二十七条の十二の五第十項及び第十一項中「事業年度（以下第十七項まで）」を「事業年度（以下この条）」に、「同条第五項第八号」を「法第四十二条の十二の五第四項第九号」に、「比較教育訓練費の額」を「比較雇用者給与等支給額」に、「第十四項」を「第十一項」に、「の教育訓練費の額」を「の給与等の支給額（当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度（第十一項において「前事業年度」という。）の月数とが異なる場合には、前項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額）」に、「教育訓練費の額（法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額をいう。以下この項及び次項において同じ。）」を「給与等支給額」に改め、同項第一号中「一年」を「一年（当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間）」に、「第十七項まで」を「この条」に、「教育訓練費の額に」を「給与等支給額に」に、「月別教育訓練費の額」を「月別給与等支給額」に改め、同項第二号中「教育訓練費の額に」を「給与等支給額に」に、「月別教育訓練費の額」を「月別給与等支給額」に、同条第九項とし、同条第十三項中「月別教育訓練費の額」を「月別給与等支給額」に、「教育訓練費の額」を「給与等支給額」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十四項中「比較教育訓練費の額」を「比較雇用者給与等支給額」に、「第四十二条の十二の五第五項第八号の教育訓練費の額」を「第四十二条の十二の五第四項第九号の給与等の支給額（当該適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合には、第八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額）」に、「教育訓練費の額（法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額をいう。第十九項及び第二十項を除き、以下この条において同じ。）」を「給与等支給額」に改め、同項第一号中「教育訓練費の額から」を「給与等支給額から」に改め、同号イ及びロ中「移転教育訓練費の額」を「移転給与等支給額」に改め、同項第二号中「教育訓練費の額に」を「給与等支給額に」に改め、同号イ及びロ中「月別移転教育訓練費の額」を「月別移転給与等支給額」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十五項中「月別移転教育訓練費の額」を「月別移転給与等支給額」に、「移転教育訓練費の額を」を「移転給与等支給額を」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十六項中「移転教育訓練費の額」を「移転給与等支給額」に、「教育訓練費の額（」を「給与等支給額（」に、「教育訓練費の額）」を「給与等支給額）」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。

14　第九項及び第十一項に規定する基準日とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。

一　適用年度開始の日の前日を含む事業年度（以下この号及び次号において「前事業年度」という。）の月数が当該適用年度の月数に満たない場合で、かつ、当該前事業年度が六月に満たない場合　次に掲げる日のうちいずれか早い日

イ　法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人（イにおいて「適用法人」という。）が未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等（残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては当該設立の日から当該前事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割等に係る前項に規定する移転給与等支給額が零である場合における当該分割等を除く。イにおいて同じ。）に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合（当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日（残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日）までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。）における当該合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年（当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間）以内の日を含む各事業年度（当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した事業年度に限る。）のうち最も古い事業年度開始の日

ロ　当該適用年度開始の日前一年（当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間）以内に終了した各事業年度（設立の日以後に終了した事業年度に限る。）のうち最も古い事業年度開始の日

二　前号に掲げる場合以外の場合　前事業年度開始の日

第二十七条の十二の五第十七項から第二十項までを削り、同条第二十一項中「から第三項まで」を「又は第二項」に、「同条第五項第六号イ」を「同条第四項第七号イ」に、「同項第十一号」を「同項第九号」に改め、同項第一号中「第四十二条の十二の五第五項第十一号」を「第四十二条の十二の五第四項第九号」に、「第十八項第一号」を「第八項第一号」に改め、同項第二号を次のように改める。

二　第九項又は第十一項の規定の適用を受ける場合　第九項から第十一項まで、第十三項又は前項第一号イの給与等支給額

第二十七条の十二の五第二十一項を同条第十五項とし、同条第二十二項中「第七項、第九項、第十二項から第十五項まで及び第十八項から前項まで」を「第五項、第七項から第十二項まで、第十四項及び前項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十三項中「又は第二項」を削り、「同条第五項第五号」を「同条第四項第六号」に、「百分の三」を「百分の四」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十四項中「第四十二条の十二の五第三項」を「第四十二条の十二の五第二項」に、「同条第五項第十一号」を「同条第四項第九号」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十五項中「第四十二条の十二の五第四項」を「第四十二条の十二の五第三項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十六項を削り、同条第二十七項を同条第二十項とする。

第二十七条の十二の六第一項中「第四十二条の十二の六第二項第一号」を「第四十二条の十二の六第二項第一号イ」に、「同条第二項第二号ロ」を「同条第二項第二号イ」に改め、同条の次に次の一条を加える。

（特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）

第二十七条の十二の七　法第四十二条の十二の七第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの（これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本及び開発研究（新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。）の用に供されるものを除く。）とする。

2　法第四十二条の十二の七第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる当該特定生産性向上設備等（同項に規定する特定生産性向上設備等をいう。第二号及び第四号において同じ。）の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

一　機械及び装置　一台又は一基（通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。）の取得価額（法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。）が百六十万円以上のもの

二　工具、器具及び備品　一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの（当該法人が当該事業年度（当該特定生産性向上設備等に係る法第四十二条の十二の七第一項に規定する確認を受けた日以後五年を経過する日以前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該五年を経過する日までの期間に限る。第四号において同じ。）において取得（その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。）又は製作をして国内にある当該法人の事業の用（貸付けの用を除く。同号において同じ。）に供した工具又は器具及び備品（それぞれ一台又は一基の取得価額が四十万円以上のものに限る。）で、当該特定生産性向上設備等の投資に関する計画として財務省令で定めるもの（以下この号及び第四号において「投資計画」という。）と同一の投資計画に記載されたものの取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該特定生産性向上設備等である工具又は器具及び備品を含む。）

三　建物　一の建物の取得価額が千万円以上のもの

四　建物附属設備及び構築物　一の建物附属設備又は構築物の取得価額が百二十万円以上のもの（当該法人が当該事業年度において取得（その建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。）又は建設をして国内にある当該法人の事業の用に供した建物附属設備（一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものに限る。）で、当該特定生産性向上設備等の投資計画と同一の投資計画に記載されたものの取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該特定生産性向上設備等である建物附属設備を含む。）

五　ソフトウエア　一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの

3　法第四十二条の十二の七第八項第一号ロに規定する政令で定める場合は、第六項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。

4　法第四十二条の十二の七第八項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

5　法第四十二条の十二の七第八項第二号イに規定する政令で定めるものは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第十三条各号に掲げるもの（時の経過によりその価値の減少しないものを除く。）とする。

6　法第四十二条の十二の七第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。

一　法第四十二条の十二の七第八項の事業年度（以下この項及び第十項において「対象年度」という。）の基準所得等金額（当該対象年度開始の日前一年（当該対象年度が一年に満たない場合には、当該対象年度の期間。次号において同じ。）以内に終了した各事業年度（最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第八項第二号ホに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間を除く。次号において「前事業年度」という。）の月数を合計した数が当該対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額）

二　前事業年度の基準所得等金額（対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の基準所得等金額を当該前事業年度の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額）の合計額

7　前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

8　第六項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一　基準所得等金額　各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。

イ　当該事業年度の所得の金額（法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第二号イ及びロにおいて同じ。）

ロ　法人税法第五十七条、第五十九条、第六十四条の五第一項又は第六十四条の八の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

ハ　法人税法第二十七条、第六十四条の五第三項又は第六十四条の七第六項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額

二　最初課税事業年度　法第四十二条の十二の七第八項に規定する法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。

イ　新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等又は人格のない社団等　その開始した日

ロ　公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等　当該公益法人等に該当することとなつた日

ハ　公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等　当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

ニ　普通法人又は協同組合等に該当していた公益法人等　当該公益法人等に該当することとなつた日

ホ　外国法人　恒久的施設を有することとなつた日（人格のない社団等については、法人税法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日）

9　法第四十二条の十二の七第八項に規定する法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、第六項に規定する基準所得等金額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一　内国法人である公益法人等又は人格のない社団等　当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第一号ロに掲げる金額の合計額

二　恒久的施設を有する外国法人　次に掲げる法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ　法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得　当該事業年度の恒久的施設帰属所得（同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。）に係る所得の金額（人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。）及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額

ロ　法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得　当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額（人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。）及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額

10　法第四十二条の十二の七第八項に規定する法人の対象年度に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号に掲げる要件に該当するものとする。

11　法第四十二条の十二の七第九項に規定する政令で定める場合は、同項の法人に次の各号に掲げる事実のいずれかが生じた場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日とする。

一　法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人である当該法人について同項の規定による承認の効力が生じたこと　その承認の効力が生じた日

二　当該法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつたこと　その有することとなつた日

三　当該法人が通算親法人（当該法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て）との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと　その有しなくなつた日

12　法第四十二条の十二の七第九項の法人が法人税法施行令第二十四条の三に規定する初年度離脱通算子法人に該当する場合における前項の規定の適用については、当該法人に生じた同項第二号及び第三号に掲げる事実は、これらの号に掲げる事実に該当しないものとする。

第二十七条の十三第二項中「第四十二条の四第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項」に、「第二十四項」を「第二十四項」に改め、「を法」の下に「第四十二条の四の二第五項、」を加え、「第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項」を「第四十二条の十二第七項」に、「第四十二条の十二の五第十項又は」を「第四十二条の十二の五第九項、」に、「において」を「又は第四十二条の十二の七第十一項において」に改め、同条第三項中「第四十二条の十三第五項第一号イ(2)」を「第四十二条の十三第五項第一号ロ」に改め、同条第七項中「同項第一号イ」を「同項第一号」に、「同号イに」を「同号に」に、「同号イ又はロに定める」を「同号に掲げる」に改め、同条第九項中「第四十二条の四第八項第三号」の下に「（法第四十二条の四の二第二項において準用する場合を含む。）」を加え、「同項第二号（同条第十八項」を「法第四十二条の四第八項第二号（法第四十二条の四の二第二項」に、「第三号に」を「第四号に」に改め、同条第十項中「第四十二条の十三第七項第四号」を「第四十二条の十三第七項第三号ロ」に改め、同条第十一項中「第四十二条の十三第七項第八号」を「第四十二条の十三第七項第五号」に改め、同項第一号ロ中「第四十二条の十三第七項第四号」を「第四十二条の十三第七項第三号ロ」に、「同項第三号」を「同号」に改め、同条第十五項中「同条第五項第一号イ」を「同条第五項第一号」に、「同号イに」を「同号に」に、「同号イ又はロに定める」を「同号に掲げる」に改め、同条第十六項中「第四十二条の十三第七項第四号及び第八号」を「第四十二条の十三第七項第三号ロ及び第五号」に改め、同項第二号中「第四十二条の十三第七項第四号ト又はチ」を「第四十二条の十三第七項第三号ロ(7)又は(8)」に改める。

第二十七条の十四を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

法第四十二条の十四第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する通算法人の同号の五年内事業年度又は当該五年内事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度（第二号において「他の事業年度」という。）における法第四十二条の四第四項の規定の適用について同条第六項ロ又は第七号の規定により加算された金額の合計額に第一号に掲げる金額の同号及び第二号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

一　当該通算法人の法第四十二条の四第四項の規定により当該五年内事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額（同項の規定の適用について同条第十四項の規定により当該五年内事業年度後の各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額）

二　当該他の通算法人の法第四十二条の四第四項の規定により当該他の事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額（同項の規定の適用について同条第十四項の規定により当該他の事業年度後の各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額）の合計額

第二十八条第二項第一号中「するもの」の下に「で、同法第三十九条の二第二項第二号に規定する認定事業基盤強化事業者が製造したもの」を加える。

第二十八条の五第二項中「三十万円」を「四十万円」に改める。

第二十九条の二第一項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項第二号中「割合」の下に「（次号において「公共施設面積割合」という。）」を加え、同項第三号中「除く」の下に「。以下この号において「都市利便増進施設整備費用額」という」を、「こと」の下に「（事業区域の全部又は一部が法第四十七条第三項第一号に掲げる地域内にある場合には、都市利便増進施設整備費用額が十億円以上であること及び公共施設面積割合が百分の十以上であること。）」を加える。

第二十九条の三を削る。

第三十条第一項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項に次の一号を加える。

三　所得税法等の一部を改正する法律（令和八年法律第十二号）附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定

第三十条第三項第一号中「又は第四十六条から第四十八条まで」を「、第四十六条又は第四十七条」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項に次の一号を加える。

三　所得税法等の一部を改正する法律（令和八年法律第十二号）附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定

第三十二条第一項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

三　所得税法等の一部を改正する法律（令和八年法律第十二号）附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定

第三十二条の二第七項中「第十一条第一項第二十五号」を「第十一条第一項第二十七号」に改める。

第三十三条の四第三項、第三十三条の五第一項、第三十五条第二項及び第三項、第三十六条第十五項、第三十七条第七項、第三十七条の二第二項並びに第三十七条の三第四項中「第十一項」を「第十三項」に、「第十五項」を「第十七項」に改める。

第三十八条の四第十項第三号イ中「第百四条第十一項」を「第百四条第十二項」に改め、同号ロ中「第百十一条」を「第百十一条第三項」に改め、同条第十三項中「第六十二条の三第四項第四号及び第五号」を「第六十二条の三第四項第五号及び第六号」に改め、同条第十四項中「第六十二条の三第四項第五号」を「第六十二条の三第四項第六号」に改め、同条第十五項及び第十六項を削り、同条第十七項を同条第十五項とし、同条第十八項を同条第十六項とし、同条第十九項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「同項第七号」を「同項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項を同条第十八項とし、同条第二十一項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第四条第二項第六号」に、「マンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項」を「マンション等売却事業に係るマンション（同法第二条第一項第一号」に、「決議特定要除却認定マンション」を「マンションをいう。以下この項において同じ。）」に、「土地」を「土地又は同法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地」に改め、「同法第二条第一項第一号に規定する」を削り、同項を同条第十九項とし、同条第二十二項を同条第二十項とし、同条第二十三項から第三十二項までを二項ずつ繰り上げ、同条第三十三項第四号中「第三十五項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十四項を同条第三十二項とし、同条第三十五項中「第三十三項第一号」を「第三十一項第一号」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十六項中「第六十二条の三第八項」を「第六十二条の三第九項」に、「第三十三項」を「第三十一項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十七項中「第六十二条の三第九項」を「第六十二条の三第十項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十八項中「第六十二条の三第十項」を「第六十二条の三第十一項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十九項を同条第三十七項とし、同条第四十項中「第六十二条の三第十項」を「第六十二条の三第十一項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第四十一項中「第六十二条の三第十項」を「第六十二条の三第十一項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第四十二項中「第六十二条の三第九項」を「第六十二条の三第十項」を同条第四十項とし、同条第四十三項中「第六十二条の三第十一項」を「第六十二条の三第十二項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第四十四項中「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十五項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十六項中「第十九項又は第二十一項」を「第十七項又は第十九項」に改め、同項を同条第四十四項とする。

第三十八条の五第二十四項中「前条第三十九項」を「前条第三十七項」に改め、同条第二十五項中「前条第四十一項」を「前条第三十九項」に、「第六十二条の三第十項」を「第六十二条の三第十一項」に改める。

第三十九条の二第二項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第七条第二号」に、「施行マンション」を「再生前マンション」に、「同項第十九号」を「同法第二条第一項第三十五号」に、「とする」を「並びに再建敷地（同法第二条第一項第十三号に規定する再建敷地をいう。第五項において同じ。）の敷地共有持分等（同法第五条第二項第二号に規定する敷地共有持分等をいう。第五項において同じ。）とする」に改め、同条第五項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「第二条第一項第六号」を「第七条第二号」に、「施行マンション」を「再生前マンション」に改め、「価額（」の下に「当該権利変換計画に記載された権利が当該法人の有する再建敷地の敷地共有持分等である場合（以下この項において「マンション再建の場合」という。）には、当該再建敷地の敷地共有持分等に対応して取得する同法第二条第一項第十四号に規定する再生後マンションに係る敷地利用権の価額の概算額（以下この項において「再建後敷地利用権の概算額」という。）が当該再生後マンションに関する権利の価額の概算額と当該再建後敷地利用権の概算額との合計額のうちに占める割合を、当該敷地共有持分等の価額に乗じて計算した金額。」を加え、「同条第一項第七号」を「同法第二条第一項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改め、「概算額（」の下に「マンション再建の場合には、当該再建後敷地利用権の概算額。」を加え、「異なる場合に」を「異なるとき」に改め、同条第十一項第一号中「第百十一条」を「第百十一条第三項」に改め、同項第二号中「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に改める。

第三十九条の五第十二項中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改め、同条第二十六項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「者又は」を「者若しくは」に、「の有する同法第二条第一項第六号」を「（以下この項においてこれらの者を「申出人等」という。）の有する同法第七条第二号」に、「施行マンション」を「再生前マンション又は申出人等の有していた滅失したマンション（同法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。）」に、「受ける」を「受け、又は受けていた」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に改める。

第三十九条の七第二十九項第一号中「第一号」を「第二号」に改め、「（同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。）」を削り、「下欄に掲げる資産」の下に「（同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。）」を加え、「百分の七十」を「百分の六十」に改める。

第三十九条の十三の二第一項中「第十一項」を「第十三項」に、「第十五項」を「第十七項」に、「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、同条第三十三項第二号イ及びロ中「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改める。

第三十九条の十三の三第三項第二号イ及びロ中「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改める。

第三十九条の十四の三第六項中「当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第二号に掲げる要件」を削り、同項に次のただし書を加える。

ただし、当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては第一号に掲げる要件に該当することを要せず、当該事業年度終了の時における貸借対照表（これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。）に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第二号に掲げる要件に該当することを要しない。

第三十九条の十四の三第六項第二号中「（これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。）」を削り、同条第八項中「、第六号に掲げる要件を」を「第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第七号に掲げる要件を、それぞれ」に改め、同条第九項第一号中「、ハに掲げる要件を」を「ハに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつてはニに掲げる要件を、それぞれ」に改め、同項第二号中「、ロに掲げる要件を」を「ロに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつてはハに掲げる要件を、それぞれ」に改め、同項第三号中「、トに掲げる要件を」を「トに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつてはチに掲げる要件を、それぞれ」に改め、同条第十一項中「同条第六項第九号」を「同条第八項第九号」に改める。

第三十九条の十五第一項第四号ロ中「第三十九条の十七の三第七項」を「第三十九条の十七の三第五項」に改め、同条第五項第一号中「第六十六条の六第五項各号」を「第六十六条の六第七項各号」に、「第四十条の四第五項各号」を「第四十条の四第七項各号」に改め、同条第八項中「第六十六条の六第十一項」を「第六十六条の六第十四項」に改める。

第三十九条の十七に次の一項を加える。

10　法第六十六条の六第二項第十号に規定する政令で定める日は、同項第八号に規定する清算部分対象外国関係会社又は同項第九号に規定する清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日と同項第十号に規定する該当しないこととなつた事業年度終了の日以後五年を経過した日とのいずれか早い日とする。

第三十九条の十七の二第一項中「第六十六条の六第五項第一号」を「第六十六条の六第七項第一号」に改め、同条第二項第四号に次のただし書を加える。

ただし、当該最も高い税率が適用されることが通常見込まれないこと、当該最も高い税率が適用される所得の区分が適用される所得の金額が極めて限定されていることその他の事情により、この号本文の規定によることが著しく不適当であると認められる場合は、この限りでない。

第三十九条の十七の三第一項及び第二項を削り、同条第三項中「第六十六条の六第六項各号列記以外の部分」を「第六十六条の六第八項各号列記以外の部分」に、「第十項第四号」を「第八項第四号」に、「第六十六条の六第六項に」を「第六十六条の六第八項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「第六十六条の六第六項第一号」を「第六十六条の六第八項第一号」に、「第六項に」を「第六十六条の六第六項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第六十六条の六第六項第一号」を「第六十六条の六第八項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第六十六条の六第六項第一号イ」を「第六十六条の六第八項第一号イ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第六十六条の六第六項第一号ロ」を「第六十六条の六第八項第一号ロ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第六項の」を「第四項の」に、「第六十六条の六第六項第一号ロ」を「第六十六条の六第八項第一号ロ」に、「第六項中」を「第四項中」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第六十六条の六第六項第二号」を「第六十六条の六第八項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第六十六条の六第六項第二号」を「第六十六条の六第八項第二号」に改め、同項第四号中「同条第八項各号列記以外の部分」を「同条第十項各号列記以外の部分」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「第六十六条の六第六項第四号」を「第六十六条の六第八項第四号」に、「第十三項」を「第十一項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「第六十六条の六第六項第四号」を「第六十六条の六第八項第四号」に、「第六項の」を「第六十六条の六第八項の」に、「第六十六条の六第六項第四号」を「第六十六条の六第八項第四号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第六十六条の六第六項」を「第六十六条の六第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第六十六条の六第六項第六号」を「第六十六条の六第八項第六号」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「第六十六条の六第六項第一号」を「第六十六条の六第八項第一号」に、「第六十六条の六第六項第七号」を「第六十六条の六第八項第七号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項中「第六十六条の六第六項第七号の二イ」を「第六十六条の六第八項第七号の二イ」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項中「第六十六条の六第六項第七号の二ロ」を「第六十六条の六第八項第七号の二ロ」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十九項中「第六十六条の六第八項第七号」を「第六十六条の六第八項第八号」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項中「第六十六条の六第八項第八号」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十一項中「第六十六条の六第六項第八号」を「第六十六条の六第八項第八号」に、「第二十四項及び第二十五項」を「第二十二項及び第二十三項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十二項中「第六十六条の六第六項第九号」を「第六十六条の六第八項第九号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項中「第六十六条の六第六項第九号」を「第六十六条の六第八項第九号」に、「第二十五項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十四項中「第六十六条の六第六項第八項の」を「第六十六条の六第八項第八項の」に、「第二十一項」を「第十九項」に、「第六十六条の六第六項第八号」を「第六十六条の六第八項第八号」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十三項を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十五項中「第二十二項」を「第二十項」に、「第二十四項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十六項中「第二十三項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十八項中「第六十六条の六第六項第十一号」を「第六十六条の六第八項第十一号」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十九項中「第十一項から第十四項まで」を「第九項から第十二項まで」に、「第六十六条の六第六項第十一号ニ」を「第六十六条の六第八項第十一号ニ」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第三十項中「第十六項」を「第十四項」に、「第六十六条の六第六項第十一号ト」を「第六十六条の六第八項第十一号ト」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十一項中「第六十六条の六第六項第十一号ヲ」を「第六十六条の六第八項第十一号ヲ」に改め、「事業年度（」の下に「当該事業年度が特例清算事業年度（同条第二項第十号に規定する特例清算事業年度をいう。次項及び次条第三項第三号において同じ。）である場合には解散直前事業年度（法第六十六条の六第二項第十号に規定する該当しないこととなつた事業年度の前事業年度をいう。次項において同じ。）とし、」を加え、「には、」を「には」に改め、「前事業年度」の下に「とする。」を加え、同項を同条第二十八項とし、同条第三十二項中「第六十六条の六第六項第四号」を「同条第八項第四号」に改め、「零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額（同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。）がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額（当該合計額が零を下回る場合には」及び「）とする。」を削り、「第六十六条の六第十項第一号」を「第六十六条の六第十二項第一号」に、「第四十条の四第十項第一号」を「第四十条の四第十二項第一号」に、「第六十六条の六第六項第四号」を「第六十六条の六第八項第四号」に改め、「（清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額）」を削り、同項を同条第三十項とする。

第三十九条の十七の四第一項中「第六十六条の六第八項各号列記以外の部分」を「第六十六条の六第十項各号列記以外の部分」に、「同条第八項各号列記以外の部分」を「同条第十項各号列記以外の部分」に、「第六十六条の六第八項に」を「第六十六条の六第十項に」に改め、同条第二項中「第六十六条の六第八項第一号」を「第六十六条の六第十項第一号」に改め、同条第三項中「第六十六条の六第八項第一号」を「第六十六条の六第十項第一号」に、「部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していない」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

一　その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していない部分対象外国関係会社

二　その解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していない部分対象外国関係会社（前号に掲げるものを除く。）

三　当該事業年度が特例清算事業年度である場合における部分対象外国関係会社（前二号に掲げるものを除く。）

第三十九条の十七の四第六項から第九項までの規定中「第六十六条の六第八項第一号」を「第六十六条の六第十項第一号」に改め、同条第十項中「第六十六条の六第九項第二号」を「第六十六条の六第十項第四号」に、「第四十条の四第十項各号列記以外の部分」を「第六十六条の六第十項第一号」に、「第六十六条の六第十二項第一号」に、「第四十条の四第十二項第一号」に、「第六十六条の六第八項第四号」を「第六十六条の六第十項第三号」に改める。

第三十九条の十七の五中「第六十六条の六第十項第三号」を「第六十六条の六第十二項第三号」に改める。

第三十九条の十八第四項中「第六十六条の六第六項」を「第六十六条の六第八項」に改め、同条第五項中「第六十六条の六第八項」を「第六十六条の六第十項」に改め、同条第八項各号及び第九項中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改め、同条第十二項中「同条第六項」を「同条第八項」に改め、同条第二十六項中「同条第六項」を「同条第八項」に改め、同条第二十七項各号中「第六項」を「第八項」に改める。

第三十九条の二十第一項、第三項及び第四項中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改め、同条第五項中「第六十六条の六第十三項」を「第六十六条の六第十六項」に改める。

第三十九条の二十の二第一項第二号中「第三十九条の二十の四第八項」を「第三十九条の二十の四第六項」に改める。

第三十九条の二十の三第六項中「同条第六項第九号」を「同条第八項第九号」に、「第六十六条の九の二第六項第九号」を「第六十六条の九の二第八項第九号」に改め、同条第十七項第一号中「第六十六条の九の二第五項各号」を「第六十六条の九の二第七項各号」に、「第四十条の七第五項各号」を「第四十条の七第七項各号」に改め、同条第二十一項中「第三十九条の十七（第一項及び第二項を除く。）」を「第三十九条の十七第三項から第九項まで」に改め、同条第二十二項中「同条第五項第一号」を「同条第七項第一号」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項の次に次の一項を加える。

22　法第六十六条の九の二第二項第十一号に規定する政令で定める日は、同項第九号に規定する清算部分対象外国関係法人又は同項第十号に規定する清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日と同項第十一号に規定する該当しないこととなつた事業年度終了の日以後五年を経過した日とのいずれか早い日とする。

第三十九条の二十の四第一項及び第二項を削り、同条第三項中「第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分」を「第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分」に、「第八項第四号」を「第六項第四号」に、「第六十六条の九の二第六項に」を「第六十六条の九の二第八項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「第三十九条の十七の三第四項」を「第三十九条の十七の三第六項」に、「第六十六条の九の二第六項第一号」を「第六十六条の九の二第八項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第三十九条の十七の三第四項」を「第三十九条の十七の三第二項」に、「第六十六条の九の二第六項第一号」を「第六十六条の九の二第八項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第六十六条の九の二第六項第一号」を「第六十六条の九の二第八項第一号」に、「第三十九条の十七の三第五項」を「第三十九条の十七の三第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第三十九条の十七の三第九項」を「第三十九条の十七の三第七項」に、「第六十六条の九の二第六項第二号」を「第六十六条の九の二第八項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第六十六条の九の二第六項第二号」を「第六十六条の九の二第八項第二号」に、「第三十九条の十七の三第九項」を「第三十九条の十七の三第七項」に改め、同項第四号中「同条第六項各号列記以外の部分」を「同条第十項各号列記以外の部分」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第六十六条の九の二第六項第四号」を「第六十六条の九の二第八項第四号」に、「第三十九条の十七の三第九項又は第十項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第三十九条の十七の三第十一項又は第十二項」を「第三十九条の十七の三第十三項」に、「第六十六条の九の二第六項第六号」を「第六十六条の九の二第八項第六号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第六十六条の九の二第六項第七号」を「第六十六条の九の二第八項第七号」に、「第六十六条の六第六項第一号」を「第六十六条の六第八項第一号」に、「第六十六条の九の二第六項第一号」を「第六十六条の九の二第八項第一号」に、「第六十六条の六第六項第七号」を「第六十六条の六第八項第七号」に、「第六十六条の九の二第六項第七号」を「第六十六条の九の二第八項第七号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第三十九条の十七の三第十六項」を「第三十九条の十七の三第十四項」に、「第六十六条の六第六項第一号」を「第六十六条の六第八項第一号」に、「第六十六条の九の二第六項第一号」を「第六十六条の九の二第八項第一号」に、「第六十六条の六第六項第七号」を「第六十六条の六第八項第七号」に、「第六十六条の九の二第六項第七号の二イ」を「第六十六条の九の二第八項第七号の二イ」に、「第三十九条の十七の三第十五項」に、「第六十六条の九の二第六項第七号の二イ」を「第三十九条の十七の三第十七項」に、「第三十九条の十七の三第十八項」を「第三十九条の十七の三第十六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第六十六条の九の二第六項第八号」を「第六十六条の九の二第八項第八号」に、「第十七項及び第十八項」を「第十五項及び第十六項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第三十九条の十七の三第二十項」を「第三十九条の十七の三第十八項」に、「第六十六条の九の二第六項第八号」を「第六十六条の九の二第八項第八号」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「第六十六条の九の二第六項第八号」を「第六十六条の九の二第八項第八号」に、「第十九項」を「第十七項」に、「第三十九条の十七の三第二十一項」を「第三十九条の十七の三第十九項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項中「第六十六条の九の二第八項第九号」を「第六十六条の九の二第十項第九号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項中「第六十六条の九の二第八項第九号」を「第六十六条の九の二第八項第九号」に、「第三十九条の十七の三第二十三項」を「第三十九条の十七の三第二十一項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十九項中「第三十九条の十七の三第二十四項及び第二十五項」を「第三十九条の十七の三第二十二項及び第二十三項」に、「第十六項」を「第十四項」に、「同条第二十一項又は第二十三項」を「同条第十九項又は第二十一項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項中「第十七項」を「第十五項」に、「第六十六条の九の二第六項第十号」を「第六十六条の九の二第八項第十号」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十一項中「第三十九条の十七の三第二十七項」を「第三十九条の十七の三第二十五項」に、「第六十六条の九の二第六項第十一号に」を「第六十六条の九の二第八項第十一号に」に、「第六十六条の九の二第六項第十一号イ」を「第六十六条の九の二第八項第十一号イ」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十二項中「第三十九条の十七の三第十一項から第十四項まで」を「第三十九条の十七の三第九項から第十二項まで」に、「第六十六条の九の二第六項第十一号ニ」を「第六十六条の九の二第八項第十一号ニ」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項中「第三十九条の十七の三第十六項」を「第三十九条の十七の三第十四項」に、「第六十六条の九の二第六項第十一号ト」を「第六十六条の九の二第八項第十一号ト」に、「第六十六条の六第六項第一号」を「第六十六条の六第八項第一号」に、「第六十六条の九の二第六項第一号」を「第六十六条の九の二第八項第一号」に、「第六十六条の六第六項第七号」を「第六十六条の六第八項第七号」に、「第六十六条の九の二第八項第七号」を「第六十六条の九の二第十項第七号」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十四項中「第三十九条の十七の三第二十八項」を「第三十九条の十七の三第二十六項」に、「第六十六条の九の二第六項第十一号ヲ」を「第六十六条の九の二第八項第十一号ヲ」に、「第三十九条の十七の三第二十九項」を「第三十九条の十七の三第二十七項」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、同条第二十八項中「同条第二項第十号」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第十号」とあるのは、「法第六十六条の九の二第二項第十一号」と読み替えるものとする。

第三十九条の二十の四第二十四項を同条第二十二項とし、同条第二十五項中「第六十六条の九の二第七項」を「第六十六条の九の二第九項」に、「同条第六項第四号」を「同条第八項第四号」に改め、「零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額（同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。）がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額（当該合計額が零を下回る場合には」及び「）とする。」を削り、「第六十六条の九の二第十項第一号」を「第六十六条の九の二第十二項第一号」に、「第四十条の七第十二項第一号」を「第六十六条の九の二第六項第四号」を「第六十六条の九の二第八項第四号」に改め、「（清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額）」を削り、同項を同条第二十三項とする。

第三十九条の二十の五第一項中「第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分」を「第六十六条の九の二第十項各号列記以外の部分」に改め、同条第二項から第七項までの規定中「第六十六条の九の二第八項第一号」を「第六十六条の九の二第十項第一号」に改め、同条第八項中「第六十六条の九の二第九項第二号」を「第六十六条の九の二第十一項第二号」に、「同条第八項第四号」を「同条第十項第四号」に、「第四十条の七第八項各号列記以外の部分」を「第四十条の七第十項各号列記以外の部分」に、「第六十六条の九の二第十項第一号」を「第六十六条の九の二第十二項第一号」に、「第六十六条の九の二第八項第四号」を「第六十六条の九の二第十項第四号」に改める。

第三十九条の二十の六中「第六十六条の九の二第十項第三号」を「第六十六条の九の二第十二項第三号」に改める。

第三十九条の二十の七第十一項中「第六十六条の九の二第六項」を「第六十六条の九の二第八項」に、「第六十六条の九の二第八項」を「第六十六条の九の二第十項」に、「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改める。

第三十九条の二十の九第一項及び第四項中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改め、同条第五項中「第六十六条の九の二第十四項」を「第六十六条の九の二第十七項」に改める。

第三十九条の二十二の二を削る。

第三十九条の二十四第二項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替組合」を「マンション再生組合」に、「第百十六条」を「第百九条」に、「マンション敷地売却組合」を「マンション等売却組合、同法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合」に改める。

第三十九条の二十四の二第一項第一号を次のように改める。

一　当該株式が法第六十六条の十三第一項各号に掲げる株式のいずれかに該当するものであること。

第三十九条の二十四の二第一項第二号イ中「資本金の額の増加に伴う払込みにより交付される」を「法第六十六条の十三第一項第一号に掲げる」に改め、同項第三号中「第二条第二十七項」を「第二条第二十八項」に改め、同条第二項中「同項各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額」を「二百億円（当該特定株式が同項第一号に掲げる株式に該当する場合には、五十億円）」に、「当該金額」を「二百億円（当該特定株式が同号に掲げる株式に該当する場合には、五十億円）とする。」に改め、同条第三項中「第十一項」を「第十三項」に、「第十五項」を「第十七項」に改め、同条第八項第二号中「第六十六条の十三第十項」を「第六十六条の十三第十項各号」に改め、同項第三号中「第六十六条の十三第十項に規定する末日」を「第六十六条の十三第十項各号に定める日」に改め、同項第四号中「同条第十項に規定する末日」を「同条第十項第一号に定める日」に、「当該末日」を「同号に定める日」に改め、同条第二十一項中「第十一項」を「第十三項」に、「第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十項を同条第二十三項とし、同条第十九項中「第十一項又は第十五項」を「第十三項又は第十七項」に、「同項第一号」を「同条第二項第二号」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十八項中「第十五項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十七項中「第十五項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十六項中「第十四項」を「第十七項」に、「第六十六条の十三第十三項」を「第六十六条の十三第十五項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十五項中「第六十六条の十三第十三項に規定する政令」を「第六十六条の十三第十五項に規定する政令」に、「第十一項」を「第十三項」に、「第十五項」を「第十七項」に改め、同項第一号イ中「第六十六条の十三第十三項」を「第六十六条の十三第十五項」に改め、同号ロ⑵中「第十七項」を「第二十項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十四項中「第六十六条の十三第十三項」を「第六十六条の十三第十五項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十三項中「第六十六条の十三第十二項第二号」を「第六十六条の十三第十四項第二号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項中「第六十六条の十三第十二項第一号」を「第六十六条の十三第十四項第一号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十一項中「第六十六条の十三第十一項第六号」を「第六十六条の十三第十三項第六号」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。

14　法第六十六条の十三第二項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額（同条第一項第三号に掲げる株式に該当する同項に規定する特定株式（第一号及び第二号において「特定株式」という。）に係るものに限る。第一号及び第二号において「引継特別勘定の金額」という。）を有する同条第十三項に規定する設定法人に係る同項（第八号ロに係る部分に限る。）の規定の適用については、次に定めるところによる。

一　引継特別勘定の金額に係る特定株式の法第六十六条の十三第十三項第八号ロの取得の日は、当該特定株式につき同条第一項の規定の適用を受けた法人における当該特定株式の取得の日とする。

二　法第六十六条の十三第十三項第八号ロの設定法人には、引継特別勘定の金額に係る特定株式を有していた法人を含むものとする。

第三十九条の二十四の二第十項中「第六十六条の十三第十一項第五号」を「第六十六条の十三第十三項第五号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第六十六条の十三第十一項第一号に」を「第六十六条の十三第十三項第一号に」に改め、同項第一号中「第六十六条の十三第十一項第一号」を「第六十六条の十三第十三項第一号」に、「同条第十一項第一号」を「同条第十三項第一号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。

9　前項（第三号に係る部分を除く。）の規定は、法第六十六条の十三第二項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額（同条第十一項の特定株式に係るものに限る。）を有する同条第十一項に規定する設定法人に係る同項の規定の適用について準用する。この場合において、前項第一号中「第六十六条の十三第十項」とあり、及び同項第二号中「第六十六条の十三第十項各号」とあるのは「第六十六条の十三第十一項」と、同項第四号中「同条第十項第一号に定める日」とあるのは「同条第十一項に規定する三年を経過する日」と、「同号に定める日」とあるのは「当該三年を経過する日」と読み替えるものとする。

10　法第六十六条の十三第二項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額（同条第十二項の特定株式に係るものに限る。）を有する同条第十二項に規定する設定法人に係る同項の規定の適用については、同項に規定する合併事業年度以前の各事業年度には、当該特別勘定の金額に係る同項の特定株式を有していた法人の各事業年度を含むものとする。

第三十九条の二十八第一項第一号中「五百人」を「四百人」に改める。

第三十九条の三十一第四項中「第十一項」を「第十三項」に、「第十五項」を「第十七項」に改める。

第三十九条の三十二の三第十二項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、「掲げる資産」の下に「のうち再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号）第二条第三項第一号から第四号までに掲げるエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備に該当するもの」を加える。

第三十九条の三十三第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

第三十九条の三十三の二第一項中「特例適用投資組合契約等（」を削り、「係る投資組合契約」の下に「（法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この項において同じ。）」を加え、「をいう。以下この条において同じ」を「（以下この項及び次項において「特例適用投資組合契約等」という」に改め、同項第二号中「第二十六条の三十第二項」を「第二十六条の三十第五項」に改め、同項第三号中「が同条第四項第三号」を「が同令第百七十八条第四項第三号」に改める。

第三十九条の三十四の二第一項第四号中「百分の九十」を「百分の八十」に改め、同項第五号を削り、同項第六号中「係る」の下に「現物分配法人及び」を加え、同号を同項第五号とし、同条第三項中「第一項第六号」を「第一項第五号」に改める。

第三十九条の三十六第六号中「附則第五十二条第五項又は第五十三条」を「附則第五十三条」に改め、「第四十七条の二又は」を削り、同条に次の一号を加える。

十一　所得税法等の一部を改正する法律（令和八年法律第十二号）附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定

第三十九条の三十七第一項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替組合」を「マンション再生組合」に、「第百十六条」を「第百九条」に、「マンション敷地売却組合」を「マンション等売却組合、同法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合」に改める。

第四十条の五第四項第五号中「第四十一条の三の二第一項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改める。

第四十条の七の八第一項第一号ロ及び第四十条の七の十第一項第一号中「年、その前年」を「年分、その前年分」に、「前々年」を「前々年分」に、「第二十五条の二第三項」を「第二十五条の二第四項（令和八年分以前の年分にあつては、所得税法等の一部を改正する法律（令和八年法律第十二号）第七条の規定による改正前の租税特別措置法第二十五条の二第三項）」に改める。

第四十条の八の十一第一項の表法第七十条の七の九第一項の項及び法第七十条の七の十第一項の項中「令和八年十二月三十一日」を「令和十一年十二月三十一日」に改める。

第四十二条の二の二第二項第五号中「第四十一条の三の二第一項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改める。

第四十二条の三の見出し中「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に改め、同条第一項中「マンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号」を「マンション再生事業は、マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に、「同項第四号」を「同項第十号」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に改め、同条第二項を次のように改める。

2　法第七十六条第一項ただし書に規定する政令で定める部分は、同項第三号の土地に関する権利の価額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に対応する部分とする。

一　法第七十六条第一項第三号に掲げる登記を受ける者がマンションの再生等の円滑化に関する法律第五十八条第一項の権利変換計画において当該登記に係る土地について旧権利（同項第二号の再生前マンションの敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、同項第五号の隣接施行敷地権又は同項第八号の施行底地権をいう。）を有する者として定められた者であり、かつ、当該旧権利の種別（所有権又は同法第二条第一項第三十六号に規定する借地権（以下この号において「借地権」という。）の別をいう。以下この号において同じ。）と当該土地に関する権利の種別とが同一である場合　当該土地に関する権利の持分の割合から当該旧権利の持分の割合を控除した割合を当該土地に関する権利の持分の割合で除して計算した割合（当該旧権利がその者が単独で有する所有権若しくは借地権である場合又は当該控除した割合が零を下回る場合には、零）

二　前号に掲げる場合以外の場合　一

第四十二条の三第三項を削り、同条第四項中「第七十六条第三項ただし書」を「第七十六条第四項ただし書」に改め、同項各号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

第四十二条の六の次に次の一条を加える。

（登記の税率の軽減を受ける区域の範囲等）

第四十二条の七　法第八十一条の二第一項に規定する政令で定める区域は、特に重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する区域とする。

2　法第八十一条の二第一項に規定する政令で定める建物は、その建物の新築、取得、増築、改築、修繕又は模様替に要する費用について、政府の補助で財務省令で定めるもの（以下この項において「補助」という。）を受けた建物又は当該補助を受けることが確実であると見込まれる建物のうち、医療の確保に資するものとして財務省令で定めるものとする。

3　厚生労働大臣は、第一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

第四十三条の二第一項中「次に掲げる要件の全てを満たす」を削り、「都市再生事業（」を「都市再生事業のうち、第一号及び第二号に掲げる要件（」に、「都市の国際競争力の強化に資する建築物として財務省令で定めるものの整備を伴うものに限る。）」を「次に掲げる要件の全て）を満たすもの」に改め、同項第二号中「次のイ又はロ」を「イ又はロに掲げる要件（当該都市再生事業が法第八十三条第二項の規定の適用に係るものである場合にあつては、イに掲げる要件又はロ及びハに掲げる要件）」に改め、同号イ中「割合」の下に「（ハにおいて「公共施設面積割合」という。）」を加え、同号に次のように加える。

ハ　公共施設面積割合が百分の十以上であること。

第四十三条の二第一項に次の一号を加える。

三　都市の国際競争力の強化に資する建築物として財務省令で定めるものの整備を伴うものであること。

第四章中第四十四条の三の次に次の一条を加える。

（登記の免税を受ける土地の範囲）

第四十四条の四　法第八十四条の五の二に規定する政令で定めるものは、地盤の液状化により同条の地図における土地の境界が当該土地の筆界（同条に規定する筆界をいう。）と相違することとなつた土地として法務大臣及び国土交通大臣が指定するものとする。

2　法務大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により土地を指定したときは、これを告示する。

第四十五条第一項第二号中「関税法」の下に「（昭和二十九年法律第六十一号）」を加える。

第四十六条の二第二項中「、同令第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日（租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。）」と」を削る。

第五十一条の二第一号中「平成二十一年天然ガス車基準」を「平成二十一年天然ガス軽中量車基準」に改め、同項第二号イ(2)中「百分の百九」を「百分の百十六」に改め、「（令和七年四月三十日までの間は、令和二年度基準エネルギー消費効率以上）」を削り、同号ロ(2)中「百分の百六十二（令和七年四月三十日までの間は、百分の百五十）」を「百分の百七十三」に改め、同号ハ及びニを削り、同号ホ中「ニに掲げる自動車を除く」を「法第九十条の十二第一項第四号ハに規定する貨物自動車をいう。第四号ハ及びニにおいて同じ」に改め、同号ホ(2)中「第九十条の十二第一項第四号ニ(2)を「第九十条の十二第一項第四号ハ(2)」に改め、「に百分の九十を乗じて得た数値」を削り、同号ホを同号ハとし、同項第三号ロ及び第四号イ(2)中「百分の百九」を「百分の百十六」に改め、「（令和七年四月三十日までの間は、令和二年度基準エネルギー消費効率以上）」を削り、同号ロ中「乗合自動車」の下に「（法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する乗合自動車をいう。ニにおいて同じ。）（令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。）」を加え、同号ロ(1)中「に適合する」を「又は法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準に適合する」に改め、同号ハ(2)中「百分の九十」を「百分の九十五」に改め、同号ニ(2)中「（法第九十条の十二第一項第六号ニ(2)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率をいう。次項第二号及び第八号において同じ。）に百分の百五」を「に百分の百十」に改め、同条第二項第一号中「平成二十一年天然ガス車基準」を「平成二十一年天然ガス軽中量車基準」に改め、同項第五号中「法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する」を削り、「であつて」を「（法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する基準エネルギー消費効率をいう。第十号において同じ。）であつて」に改め、同項に次の一号を加える。

十　平成二十七年度基準エネルギー消費効率　基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものをいう。

第五十二条の二第二項中「学生等」を「学生」に改める。

第五十五条第二項中「第二十六条第二十二項（同条第三十七項」に改める。

附　則

（施行期日）

第一条　この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第五十一条の二の改正規定　令和八年五月一日

二　目次の改正規定（「第十九条の四」を「第十九条の四の二」に改める部分に限る。）、第十八条の二第二項各号の改正規定、第二章第七節の二中第十九条の四の次に一条を加える改正規定及び第二十六条の二十七の二の見出しの改正規定　令和八年十二月一日

三　第四条の六の二第三十六項の改正規定、第五条の二の二の改正規定、第五条の七第八項及び第九項の改正規定、第十五条第二項、第十六条の二第二項及び第十六条の三第五項の改正規定、第二十五条の十の二の改正規定、第二十五条の十三の改正規定、第二十五条の十三の二の改正規定、第二十五条の十三の三第一項の改正規定、第二十五条の十三の六の改正規定、第二十五条の十三の七の改正規定、第二十五条の十三の八の改正規定、第二十六条の二十七第一項の改正規定、第二十六条の二十七の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定（「公的年金等」の下に「（次項において「公的年金等」という。）」を加える部分を除く。）、第二十六条の二十七の三の改正規定並びに第四十条の七の八第一項第一号ロ及び第四十条の七の十第一項第一号の改正規定並びに附則第十二条及び第十三条第一項の規定　令和九年一月一日

四　第二十条の二第二十六項の改正規定（「第二十三項」を「第二十一項」に改める部分を除く。）、第二十六条の二十七の二第二項の改正規定（「公的年金等」の下に「（次項において「公的年金等」という。）」を加える部分に限る。）、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第三十八条の四第三十六項の改正規定（「第三十三項」を「第三十一項」に改める部分を除く。）、同条第三十七項の改正規定、同条第三十八項の改正規定、同条第四十項の改正規定、同条第四十一項の改正規定、同条第四十二項の改正規定（「第三十七項」を「第三十五項」に改める部分を除く。）、同条第四十三項の改正規定、同条第四十四項の改正規定、同条第四十五項の改正規定及び第三十八条の五第二十五項の改正規定（「前条第四十一項」を「前条第三十九項」に改める部分を除く。）並びに附則第十三条第二項の規定　令和十年一月一日

五　第四十六条の二第二項の改正規定　令和十年四月一日

六　目次の改正規定（「第十九条の四」を「第十九条の四の二」に改める部分及び「第四十四条の二」を「第四十四条の四」に改める部分を除く。）、第四条の七の二第一項の改正規定、第二章第八節を同章第七節の四とする改正規定、第二十五条の十一の二第十三項の改正規定、第二十五条の十二の三第十八項の改正規定、同章第八節の二を同章第八節とし、同節の次に一節を加える改正規定、第二十六条の二十六第六項の改正規定、第二十六条の二十七の四第一項及び第二十六条の二十八第一項の改正規定、第二十六条の二十八の二第八項の改正規定、第二十六条の二十八の三第七項の改正規定並びに第二十六条の三十第十二項第一号の改正規定　金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和八年法律第　　号）の施行の日の属する年の翌年の一月一日

七　第五条の三第八項の改正規定（「第十条の五の五第三項」の下に「、第十条の五の六第三項及び第四項」を加える部分に限る。）、第五条の六の五の次に一条を加える改正規定、第五条の七第二項の改正規定（「の規定に」を「及び第十条の五の六第十一項の規定に」に改める部分に限る。）、第二十七条の十二の六の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十三第二項の改正規定（「において」を「又は第四十二条の十二の七第十一項において」に改める部分に限る。）及び第三十九条の二十四の二第一項第三号の改正規定並びに附則第六条の規定　経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律（令和八年法律第　　号）の施行の日

八　第二十二条の三第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、第二十二条の六第二項第四号の改正規定、同項第五号の改正規定、第三十八条の四第十項第三号の改正規定及び第三十九条の二第十一項の改正規定　都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和八年法律第　　号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

九　第二十二条の八第十一項の改正規定及び第三十九条の五第十二項の改正規定　都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和八年法律第　　号）の施行の日

十　第三十二条の二第七項の改正規定　二酸化炭素の貯留事業に関する法律（令和六年法律第三十八号）の施行の日

（中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置）

第二条　改正後の租税特別措置法施行令（以下「新令」という。）第五条の五第四項第二号の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2　令和八年分の所得税に係る新令第五条の五第四項第二号の規定の適用については、同号中「次号」とあるのは「以下この号及び次号」と、「工具（」とあるのは「工具（令和八年四月一日前に取得又は製作をしたものにあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに、同日以後に取得又は製作をしたものにあつては」と、「ものに」とあるのは「ものに、それぞれ」とする。

（地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置）

第三条　新令第五条の六第一項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律（令和八年法律第十二号。以下「改正法」という。）第七条の規定による改正後の租税特別措置法（以下「新法」という。）第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画についてこの政令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得等（同条第一項に規定する取得等をいう。）をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法（以下「旧法」という。）第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

（特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置）

第四条　新令第五条の六の三第二項の規定は、新法第十条の五の三第一項に規定する特定中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧法第十条の五の三第一項に規定する特定中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

（給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置）

第五条　改正法附則第二十九条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新法第十条の五の四第一項の個人又は同条第二項に規定する中小事業者のこれらの規定の適用を受けようとする年（以下この条において「適用年」という。）に係る新法第十条の五の四第四項第六号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の十二月三十一日における旧法第十条の五第三項第四号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数（当該合計した数が地方事業所基準雇用者数（同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。）を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数）を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。

一　当該個人又は中小事業者が当該適用年において改正法附則第二十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数（同項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。）と当該適用年の特定非新規雇用者基礎数（同項第二号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。）とを合計した数

二　当該個人又は中小事業者が当該適用年において改正法附則第二十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第三項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数から当該個人又は中小事業者が当該適用年において改正法附則第二十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数

イ　特定新規雇用者基礎数のうち旧法第十条の五第三項第十号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数

ロ　特定非新規雇用者基礎数のうち旧法第十条の五第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数

（特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置）

第六条　附則第一条第七号に定める日から令和八年十二月三十一日までの間における新令第五条の六の六第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第四項」とあるのは、「第三項」とする。

（所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置）

第七条　施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第五条の七第二項の規定の適用については、同項中「、第十条の五の五第八項」とあるのは、「及び第十条の五の五第八項」とする。

（個人の減価償却に関する経過措置）

第八条　新令第五条の八第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十一条第一項に規定する特定船舶（個人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第五条の八第一項に規定する海洋運輸業の用に供される船舶（以下この項において「経過船舶」という。）を除く。）について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十一条第一項に規定する特定船舶（経過船舶を含む。）については、なお従前の例による。

2　新令第六条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

3　新令第七条第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第十四条第二項に規定する特定都市再生建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する特定都市再生建築物については、なお従前の例による。

4　改正法附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令（以下「旧令」という。）第八条の規定は、なおその効力を有する。

（中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置）

第九条　新令第十八条の五第一項の規定は、新法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

（特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置）

第十条　新令第二十四条の二第三項の規定は、個人が令和八年一月一日以後に行う新法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。

（居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置）

第十一条　新令第二十六条の七第六項の規定は、個人が令和八年一月一日以後に行う新法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産の同号に規定する買換資産について適用し、個人が同日前に行った旧法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産の同号に規定する特定譲渡に係る同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。

（公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置）

第十二条　新令第二十六条の二十七第一項の規定により読み替えられた所得税法施行令の一部を改正する政令（令和八年政令第九十三号）による改正後の所得税法施行令（昭和四十年政令第九十六号。次条において「新所得税法施行令」という。）第三百十九条の十二の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第二百三条の七に規定する公的年金等（以下この条及び次条において「公的年金等」という。）について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

（令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置）

第十三条　新令第二十六条の二十七の二第二項の規定により読み替えられた新所得税法施行令第三百十九条の十二の規定及び新令第二十六条の二十七の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

2　新令第二十六条の二十七の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法施行令第三百十九条の十二の規定及び新令第二十六条の二十七の規定は、令和十年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

（中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置）

第十四条　新令第二十七条の六第五項第二号の規定は、租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等（以下この条において「中小企業者等」という。）の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、中小企業者等の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2　中小企業者等の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新令第二十七条の六第五項第二号の規定の適用については、同号中「次号」とあるのは「以下この号及び次号」と、「工具（」とあるのは「工具（令和八年四月一日前に取得又は製作をしたものにあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに、同日以後に取得又は製作をしたものにあつては」と、「ものに」とあるのは「ものに、それぞれ」とする。

（地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置）

第十五条　新令第二十七条の十二第一項の規定は、新法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日以後に同項又は同条第二項に規定する認定を受ける法人（租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び附則第十九条において同じ。）が取得等（新法第四十二条の十二第一項に規定する取得等をいう。）をする当該認定に係る同条第一項又は第二項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、旧法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

（中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置）

第十六条　新令第二十七条の十二の四第二項第一号ロ及び第二号ロの規定は、新法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

（給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置）

第十七条　改正法附則第五十五条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新法第四十二条の十二の五第一項の法人又は同条第二項に規定する中小企業者等のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度（以下この条において「適用年度」という。）に係る新法第四十二条の十二の五第四項第七号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了の日における旧法第四十二条の十二第六項第四号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数（当該合計した数が地方事業所基準雇用者数（同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。）を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数）を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。

一　当該法人又は中小企業者等が当該適用年度において改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の特定新規雇用者基礎数（同項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。）と当該適用年度の特定非新規雇用者基礎数（同項第二号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。）とを合計した数

二　当該法人又は中小企業者等が当該適用年度において改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の同条第六項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数から当該法人又は中小企業者等が当該適用年度において改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の次に掲げる数を合計した数を控除した数

イ　特定新規雇用者基礎数のうち旧法第四十二条の十二第六項第十号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数

ロ　特定非新規雇用者基礎数のうち旧法第四十二条の十二第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数

（法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置）

第十八条　施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第二十七条の十三第二項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の六第十七項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第十七項」とする。

（法人の減価償却に関する経過措置）

第十九条　新令第二十八条第二項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十三条第一項に規定する特定船舶（法人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第二十八条第一項に規定する海洋運輸業の用に供される船舶（以下この項において「経過船舶」という。）を除く。）について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十三条第一項に規定する特定船舶（経過船舶を含む。）については、なお従前の例による。

2　新令第二十八条の五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

3　新令第二十九条の二第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第四十七条第三項に規定する特定都市再生建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する特定都市再生建築物については、なお従前の例による。

4　改正法附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。

（中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置）

第二十条　新令第三十九条の二十八第一項第一号の規定は、新法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

（投資法人に係る課税の特例に関する経過措置）

第二十一条　新令第三十九条の三十二の三第十二項の規定は、租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同項に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

（外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置）

第二十二条　旧令第三十九条の三十三第二項及び第三項の外国法人が施行日前に有することとなった租税特別措置法第六十七条の十六第一項に規定する対象国内源泉所得については、なお従前の例による。

（登録免許税の特例に関する経過措置）

第二十三条　新令第四十二条の三第二項の規定は、施行日以後に新法第七十六条第一項第三号の土地に関する権利を取得する場合における同号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十六条第一項第三号の土地に関する権利を取得した場合における同号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

（地方揮発油税法施行令等の一部改正）

第二十四条　地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令（平成三十一年政令第百号）の一部を次のように改正する。

附則第二項中「及び第八十二条」を削る。

（法人税法施行令等の一部改正）

第二十五条　法人税法施行令等の一部を改正する政令（令和二年政令第二百七号）の一部を次のように改正する。

附則第四十条中「第五条の三」を「第五条の四」に、「同条第十項第三号イ」を「同条第三項第三号イ」に改める。

附則第四十三条第二項中「第二十七条の四の」を「第二十七条の四及び第二十七条の五の」に、「同条第十六項第二号」を「同令第二十七条の四第十六項第二号」に、「第二十七条の四第二十四項第三号イ」を「第二十七条の五第二項第三号イ」に、「第二十七条の四第二十四項第三号ロ」を「第二十七条の五第二項第三号ロ」に改める。

附則第五十条第三項中「新租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十九項（新租税特別措置法施行令」を「租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十七項（同令」に、「は、新租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十九項各号」を「は、同令第三十八条の四第三十七項各号」に、「し、新租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十九項各号」を「し、租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十七項各号」に改める。

附則第五十七条中「第三十九条の二十四の二第二十項」を「第三十九条の二十四の二第二十三項」に改める。

（租税特別措置法施行令等の一部改正）

第二十六条　租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令（令和四年政令第百四十八号）の一部を次のように改正する。

附則第二十条第二項中「。第十五項第一号ロ⑴」を「。第十八項第一号ロ⑴」に、「同条第十五項第一号ロ⑴」を「同条第十八項第一号ロ⑴」に改める。

第二十七条　租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令（令和五年政令第百四十五号）の一部を次のように改正する。

附則第七条第五項中「新令」を「租税特別措置法施行令」に、「第三十項」を「第二十八項」に改める。

（地方自治法施行令の一部改正）

第二十八条　地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）の一部を次のように改正する。

別表第一租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号）の項第二号中「第二十六条第二十二項（同条第三十二項」を「第二十六条第二十三項（同条第三十七項」に改める。

（勤労者財産形成促進法施行令の一部改正）

第二十九条　勤労者財産形成促進法施行令（昭和四十六年政令第三百三十二号）の一部を次のように改正する。

第十四条の二第五号中「第四十一条の三の二第一項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改める。

（日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の一部改正）

第三十条　日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令（平成十七年政令第二百三号）の一部を次のように改正する。

第九条第二項中「第三十八条の四第三十九項第一号」を「第三十八条の四第三十七項第一号」に、「前条第三十九項」を「前条第三十七項」に改める。

財務大臣　片山さつき
内閣総理大臣　高市　早苗